الدورة التدريبيـــة لاختبار المراقبيـــن الماليين والإداريين

إعـــــــــداد

المستشار علي العباسي - الأستاذ هيثم بيومي - الأستاذ ثامر المطيري

تنسيـــــــق

الأستاذ محمد بـدوي

الدكتور عبدالرحمن القريشي

يوليو 2026

الفهرس

مقدمة 5

المحور الأول: مجال العمل التعاوني ومميزاته 6

فقرة 1: أسس العمل التعاوني 6

فقرة 2: تعريف الجمعية التعاونية 7

فقرة 3: بيئة العمل التعاوني في الكويت 9

المحور الثاني: تأسيس الجمعية التعاونية 14

فقرة 1: شروط وإجراءات التأسيس 14

فقرة 2: التسجيل والشهر واكتساب الجمعية للشخصية الاعتبارية 14

المحور الثالث: العضوية وتركيبة الجمعية العمومية وصلاحياتها 16

فقرة 1: العضوية بالجمعية التعاونية 16

فقرة 2: الجمعية العمومية 18

المحور الرابع: مهام وتركيبة وسير مجلس الإدارة 23

فقرة 1: تكوين مجلس الإدارة 23

فقرة 2: مهام مجلس الإدارة وهياكله الداخلية (الهيئة الإدارية واللجان) 24

فقرة 3 سير اللجان وأعمال مجلس الإدارة 28

المحور الخامس: التسيير الإداري 30

فقرة 1: الجهاز الإداري التنفيذي 30

فقرة 2: قواعد التسيير الإداري للتعاونيات 31

المحور السادس: قواعد التوظيف 34

الفقرة 1: قواعد التعيين في الوظائف والهيكل الوظيفي 34

أ- الهيكل الوظيفي في الجمعية التعاونية: 34

ب- قواعد التعيين: 34

فقرة 2: الأجر والحقوق المالية للموظف 35

أ- مفهوم الأجر 35

ب- ضوابط صرف الرواتب والأجور 35

ت- الإجازات السنوية والمرضية والحج مدفوعة الأجر 35

ث- حقوق المرأة العاملة 36

ج- الرقابة على الرواتب والحقوق المالية 36

فقرة 3: انتهاء الخدمة 37

أ- حالات وأسباب انتهاء الخدمة 37

ب- ضوابط فترة الإنذار (الإخطار) 38
ت- مكافأة نهاية الخدمة (طريقة الحساب والاستحقاق) 38
المحور السابع: قواعد تشغيل وادارة الاسواق والفروع والخدمات الإجتماعية 39
فقرة 1: قواعد الإدارة المباشرة 39
أ-قواعد تهدف إلى الضغط على الأسعار وخدمة مصلحة المستهلك: 39
ب- قواعد تهدف إلى الشفافية ودعم الرقابة: 40
ت- قواعد تهدف لتفادي ركود السلع: 40
ث- قواعد تهدف لتعزيز ترويج المنتج المحلي: 40
ج- قواعد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 40
فقرة 2: استثمار الأفرع والأراضي من قبل الغير 40
فقرة 3: تقديم الخدمات الاجتماعية 41
مهام واختصاصات المراقب الإداري 43
أولا: مجلس الإدارة 44
1. مراجعة وتدقيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في اليوم التالي لانعقادها لضمان مطابقتها للقوانين والقرارات الوزارية 44
2. متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، لضمان توافقها مع التشريعات المنظمة 44
3. بناء سجل أرشيفي متكامل لكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وضمان تفعيل مسار تصحيحي للملاحظات الرقابية 44
4. الرقابة على إجراءات الدعوة للاجتماعات الدورية (التحقق من التزام مجلس الإدارة بالضوابط الإجرائية والزمنية المقررة لصحة الدعوة للاجتماعات الدورية) 44
5. الرقابة على انتظام اجتماعات مجلس الإدارة (التحقق من التزام مجلس الإدارة بعقد اجتماعاته الدورية بصفة منتظمة لضمان استمرارية العملية الإدارية) 44
6. الرقابة على إجراءات الإخطار والتوثيق المعتمد لمحاضر الاجتماعات (متابعة التزام مجلس الإدارة بتبليغ الوزارة بمحاضر اجتماعاته ضمن المهل القانونية، والتأكد من استيفاء المحاضر لكافة عناصر التوقيع والمرفقات اللازمة) 45
7. التحقق من التزام مجلس الإدارة باستخدام السجلات المعتمدة من الوزارة لتوثيق وقائع الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها (الرقابة على سلامة التوثيق الرسمي في سجل اجتماعات المجلس) 45
8. الرقابة على انتظام حضور أعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع حالات التغيب (مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بحضور الاجتماعات بصفة منتظمة، وتوثيق حالات الغياب وتفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عليها) 45
ثانيا : اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 46
1. متابعة محاضر اجتماعات اللجان الفرعية بصفة دورية، والتحقق من فاعلية التوصيات المرفوعة منها إلى مجلس الإدارة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على دراسة وتخصص 46
2. الرقابة على المسار الاعتمادي لقرارات اللجان (مراقبة الإجراءات الإدارية لضمان خضوع قرارات اللجان الفرعية لاعتماد مجلس الإدارة، والتأكد من عدم تنفيذ أي قرار ما لم يستوفِ هذا التصديق الرسمي) 46

3. الرقابة على اختصاصات اللجان ومنع التداخل (التأكد من التزام كل لجنة دائمة بحدود اختصاصاتها الفنية والإدارية، ومنع أي تعدٍ أو تداخل في المهام بين اللجان المختلفة، لضمان وضوح المسئوليات)..... 46

4. الرقابة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وضوابط عملها- (التحقق من التزام مجلس الإدارة بالضوابط التنظيمية عند تشكيل اللجان (الدائمة والمؤقتة)، ومطابقة ذلك للنصوص النظامية من حيث العدد، رئاسة اللجنة، ومهلة الإخطار)..... 46

5. الرقابة على قرارات اللجان (نشاء وتحديث ملفات توثيقية خاصة بكل لجنة، وتدوين الملاحظات الرقابية على قراراتها لضمان الجودة الإجرائية والمطابقة للنظم والقوانين والقرارات الوزارية)..... 46

..... 47

ثالثا : ملفات العاملين..... 48

1. الرقابة على ملفات الموظفين..... 48

2. الرقابة على كفاءة القوى العاملة (حصر وملاءمة)..... 48

3. الرقابة على سقف رواتب الوظائف غير الإشرافية (الرقابة على التزام الجمعية بضوابط صرف الأجور للوظائف غير الإشرافية، وضمان عدم تجاوز النسبة المحددة من المبيعات، وتطبيق معايير "التعيين الرشيد" للحد من التضخم الوظيفي وتكاليف الرواتب)..... 48

4. الرقابة على كشوف الرواتب والالتزام الوظيفي (الرقابة على دقة كشوف رواتب العاملين بالجمعية، والتحقق من صحة استحقاق هذه الرواتب عبر مطابقتها مع السجلات الميدانية للدوام، وضمان التزام العمالة بمهام عملهم الفعلية)..... 49

5. الرقابة على حركة الدوام والالتزام الوظيفي (الرقابة المباشرة على انتظام العاملين في أوقات الدوام الرسمي، والتحقق من التزامهم بأداء المهام الوظيفية المكلفين بها، وضمان تطبيق الجزاءات الإدارية في حالات التقصير أو مخالفة مواعيد العمل)..... 49

6. الرقابة على تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة..... 49

7. الرقابة على تصديق الوزارة للعقد قبل التعيين..... 49

8. الرقابة على إجراءات إنهاء خدمة العمالة الوطنية..... 50

رابعا : عقود الخدمات والأتعاب المهنية..... 51

1. الرقابة على العقود المبرمة من الجمعية ومتابعة ملاحظاتها (مراقبة كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية، والتحقق من سلامة إجراءاتها القانونية، مع متابعة تلافي أي ملاحظات أو مخالفات تُكتشف بشأنها، وضمان إخطار الوزارة بالمسار الإجرائي للمعالجة)..... 51

2. الرقابة على عقود الصيانة الفنية (مراقبة التزام الجمعية بضوابط التعاقد على صيانة المرافق والأنظمة الفنية، والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في إبرام وتجديد هذه العقود)..... 51

3. الرقابة على عقود أنظمة الإطفاء والسلامة (مراقبة التزام الجمعية بضوابط التعاقد على صيانة وتطوير أنظمة الإطفاء، والتحقق من الالتزام بالمدد الزمنية المحددة قانوناً لضمان استمرارية معايير السلامة المهنية والوقاية من الحريق)..... 51

4. الرقابة على عقود الأتعاب المهنية (مكاتب المحاماة) (مراقبة التعاقدات القانونية التي تبرمها الجمعية، وضمان أن تكون قيمة العقد متناسبة مع حجم الأعمال والمهام الموكلة)..... 52

خامسا : الفروع المستثمرة..... 53

1. الرقابة على سجل الفروع المستثمرة (الرقابة على دقة وانتظام "سجل الفروع المستثمرة" المعتمد من الوزارة، والتحقق من صحة البيانات المسجلة فيه لضمان مراقبة حركة الاستثمارات، والالتزام بالقواعد الإجرائية والتعاقدية المبرمة مع المستثمرين) 53

2. الرقابة على ملفات المستثمرين (إجراء الفحص الدوري لملفات المستثمرين في الجمعية، والتحقق من استيفاء كافة التراخيص والاعتمادات اللازمة لضمان سلامة العملية الاستثمارية وتوافقها مع قرارات الوزارة) 53

3. الرقابة على التحصيل المالي والتزامات المستثمرين (والتأكد من التزام المستثمرين بسداد المستحقات المالية في مواعيدها، ومتابعة الإجراءات القانونية تجاه حالات التعثر أو التخلف عن السداد) 53

4. الرقابة على إدارة الفروع والالتزام بالإدارة المباشرة (الرقابة على الفروع المباشرة التابعة للجمعية، والتحقق من التزام الجمعية بإدارتها بشكل مباشر لضمان مصلحة المساهمين والحفاظ على الأهداف التعاونية وامتثالاً للقرارات الوزارية المنظمة) 54

5. الرقابة على التزام المستثمر باستصدار التراخيص وبدء التشغيل (مراقبة جدية المستثمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في النشاط، والتحقق من التزام الجمعية بتمكين المستثمر، وضمان عدم ضياع الفرص الاستثمارية بسبب التراخي في استصدار التراخيص) 54

6. الرقابة على تحديد تاريخ استحقاق القيمة الاستثمارية 54

7. الرقابة على سلامة بنود ونفاذ عقود الاستثمار (مراقبة التزام الجمعية بالنشاط التعاقدي الأصلي، ومنع أي تحايل قانوني أو مالي يمس بمصلحة المساهمين، والتأكد من صيانة حقوق الجمعية المالية من أي انتقاص) .. 55

سادسا : الخدمات الاجتماعية 56

1. الرقابة على خطة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 56

2. الرقابة على معايير وضوابط الصرف على الخدمات الاجتماعية 56

3. الرقابة على أداء "لجنة الخدمات الاجتماعية" وضمان تنفيذ القرارات 56

سابعا : ملفات المساهمين 57

1. الرقابة على بيانات المساهمين وسلامة العضوية (الرقابة على الإجراءات المتبعة لاعتماد المساهمين الجدد وتدقيق ملفاتهم، والتحقق من مطابقة بياناتهم للواقع والمستندات الرسمية، لضمان صحة العضوية وعدم اختراق نطاق عمل الجمعية) 57

2. التدقيق الدوري على ملفات المساهمين (القدامى) 57

3. الرقابة على ازدواجية العضوية والتنسيق مع الوزارة 57

4. الرقابة على "سجل العضوية" (التوثيق والبيانات) 57

5. الرقابة على إجراءات انتقال حصص المساهمين (حالات الوفاة) 57

6. الرقابة على شروط وضوابط "التنازل عن الأسهم" 58

ثامنا : التقرير الإداري للسنة المالية المنتهية 59

1. التقارير الدورية للمراقب الإداري 59

2. التقرير الإداري السنوي 59

3. حضور اجتماعات الجمعية العمومية 59

مهام واختصاصات المراقب المالي 60

الرقابة المالية 60

مقدمة

يشكل العمل التعاوني أحد أهم النماذج المؤسسية التي تجمع بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، إذ يقوم على مبادئ المشاركة والمسؤولية الجماعية وخدمة المجتمع المحلي، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر التجربة الكويتية مثالا راسخا على تطور التعاونيات وإسهامها في الاقتصاد والمجتمع منذ أربعينات القرن الماضي. وأثبتت التجارب الدولية تنوع النماذج التعاونية واختلافها مع التوافق على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل التعاوني والتي جسدتها الحركة التعاونية العالمية .

ومن أبرز مقومات العمل التعاوني حسن إدارة الموارد والشفافية، والمساءلة، بما يجعل من الحوكمة والرقابة عنصرين أساسيين لضمان استدامة هذا القطاع وتعزيز ثقة المتعاملين معه.

ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة الأمريكية، بهدف الإعداد لاختبارات شغل وظائف المراقبين التعاونيين، والمقرر عقدها بتاريخ 22 أغسطس 2026. وقد اضطلعت الجامعة بتنظيم الدورة التدريبية، بينما أُعد المحتوى العلمي بواسطة فريق من المختصين، بما يحقق التكامل بين الخبرة الأكاديمية والاحتياجات العملية لقطاع التعاون، ويسهم في إعداد كوادر رقابية تمتلك المعرفة القانونية والمهارات التطبيقية اللازمة لممارسة مهامها بكفاءة.

وتكتسب وظيفة المراقب التعاوني أهمية خاصة باعتبارها من الوظائف العامة التي تخضع لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، كما تُعد من الوظائف التخصصية وفقًا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة للوظائف العامة. ويستلزم شغلها توافر الشروط العامة المقررة لشغل الوظائف العامة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة المقررة لهذه الفئة الوظيفية، نظرًا لما تضطلع به من مسؤوليات تتصل بحماية أموال المساهمين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ومنع تعارض المصالح، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون داخل الجمعيات التعاونية.

ولا يقتصر الدور الرقابي على اكتشاف المخالفات بعد وقوعها، وإنما يقوم على منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية من المخاطر، والاكتشاف المبكر للمخالفات، والمعالجة الفعالة لأسبابها، والاستفادة من نتائج العمل الرقابي في تطوير الأداء المؤسسي والتعلم المستمر. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح المراقب التعاوني يقاس بقدرته على الجمع بين المعرفة القانونية، والفهم التشغيلي، والقدرة على التحليل، وإعداد التقارير، وتقديم التوصيات التي تسهم في تحسين الأداء وحماية المال التعاوني.

وينسجم هذا البرنامج مع توجهات الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية كم أجل إحكام الرقابة على أوجه الصرف والاستثمار، وتوحيد الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، والالتزام بالقرارات الوزارية، ورفع جودة التقارير الرقابية، تمثل للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز الثقة في القطاع التعاوني .

وانطلاقًا من هذه الرؤية، يهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من الإحاطة بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العمل التعاوني في دولة الكويت، والتعرف إلى منظومة الحوكمة والرقابة المطبقة على الجمعيات التعاونية، وتنمية قدراتهم على ممارسة المهام الرقابية وفقًا للمعايير المهنية، وإعداد التقارير الرقابية، وتحليل الوقائع، والتعامل مع المسائل الإدارية والمالية والتشغيلية التي تطرحها ممارسة العمل الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الوزارة في تطوير قطاع التعاون.

وقد روعي في تصميم البرنامج اعتماد منهجية تجمع بين العرض النظري والتطبيق العملي، من خلال تنظيم المحتوى في أجزاء ومحاور متكاملة تغطي مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتشغيلية ذات الصلة بعمل المراقب التعاوني، مع إفراد مساحة لدراسة الوقائع العملية، بما يساعد المشاركين على الربط بين النصوص القانونية وآليات تطبيقها في الواقع العملي.

وتتمثل محاور البرنامج التدريبي وفق ما يبينه الجدول التالي مع بيان أسماء معدّي كل جزء أو محور من المادة العلمية، تقديرًا

لجهودهم العلمية، والتزامًا بحقوقهم الأدبية والفكرية، وبما يحقق أعلى درجات الوضوح والتوثيق في إعداد هذا العمل الجماعي.

مدخل عام للعمل التعاوني

المحور الأول: مجال العمل التعاوني ومميزاته

فقرة 1: أسس العمل التعاوني

يقوم العمل التعاوني على تصوّر متميّز للنشاط الاقتصادي يجمع بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
تباشر التعاونيات في دول مختلفة من العالم أنشطة اقتصادية متنوعة في مجالات مثل الإنتاج والتجارة والتوزيع والخدمات، والتمويل، والإسكان، وغيرها.

عرف المجتمع الكويتي عددا من التجارب المنظمة في المجال التعاوني منذ أربعينات القرن الماضي. حافظت الحركة التعاونية الكويتية على حضورها واستمراريتها بدعم دستوري وتشريعي واضح تجسّد خاصة من خلال:

- الدستور الكويتي الصادر سنة 1962 الذي نص على تشجيع التعاون والادخار وكفالة حرية تكوين الجمعيات،
- صدور أول قانون منظم للعمل التعاوني سنة 1962، وهو القانون رقم 20 لسنة 1962 بشأن الجمعيات التعاونية.
- صدور المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وهو الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم حاليا تأسيس الجمعيات التعاونية، تنظيمها، إدارتها، صلاحياتها، حلّها، ومسؤولياتها القانونية والعقوبات المرتبطة بها.

📌 **محتوى قانون التعاونيات**

الباب الأول: تعريف وأحكام الجمعيات التعاونية
الباب الثاني: تأسيس الجمعيات التعاونية
الباب الثالث: إدارة الجمعيات التعاونية
الباب الرابع: الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية
الباب الخامس: حل الجمعيات وتصفيتها
الباب السادس: العقوبات

تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون إجراءاته التطبيقية. واللائحة التنفيذية السارية حاليا هي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 165/ت لسنة 2013 وآخر تعديل لها صدر بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2026 والصادر بتاريخ 14-7-2026.

للائحة التنفيذية ملحقان هما:

- ملحق مهام واختصاصات المراقب المالي والمراقب الإداري نصت عليه المادة 25 من اللائحة التنفيذية وينقسم إلى قائمة اختصاصات المراقب الإداري (ويُشار إليها في هذه الوثيقة "ملحق اللائحة التنفيذية بقائمة اختصاصات المراقب الإداري" وقائمة اختصاصات المراقب المالي (ويُشار إليها في هذه الوثيقة بـ "ملحق اللائحة التنفيذية بقائمة اختصاصات المراقب المالي").
- ملحق السياسات والنظم الإدارية والمالية والتسويقية والتعاونية نصت عليه المادة 28 من اللائحة التنفيذية (ويُشار إليها في هذه الوثيقة بـ "ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم").

ينطبق على الجمعيات التعاونية نظام أساسي نموذجي ويسري حاليا النظام الأساسي النموذجي الصادر بالقرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية مثلما تم تعديله لاحقا وينطبق على كل من الاتحادين التعاونيين نظامه الأساسي.

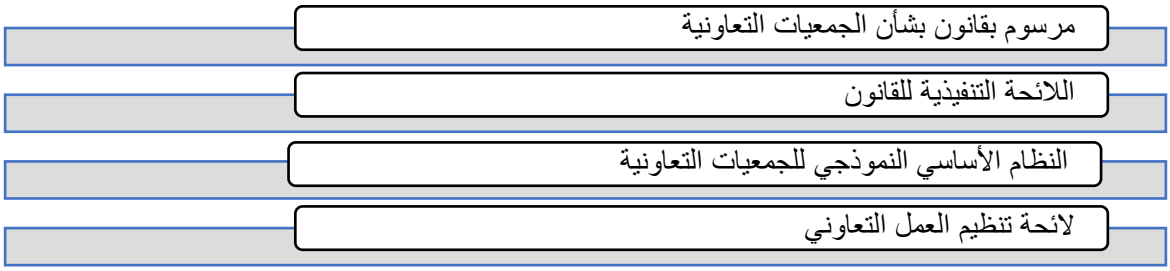
تم تأطير قواعد أساسية للعمل التعاوني بلائحة لتنظيم العمل التعاوني.

اللائحة التنظيمية الجاري بها العمل حاليا هي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 مثلما تم تعديلها لاحقا.

بتاريخ 8-7-2026 تم إصدار القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 بشأن لائحة لتنظيم العمل التعاوني تلغي وتعوض اللائحة موضوع القرار الوزاري 46/ت لسنة 2021.
نصت المادة 122 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 على أن تدخل أحكامها حيز النفاذ بعد استكمال إنشاء المنصة وتشغيلها في اجل أقصى حددته المادة 121 بستة أشهر من تاريخ نشرها يتم خلالها إنشاء المنصة وتشغيلها ونشر العقود النموذجية والأدلة الإرشادية بها ويصدر لاحقًا قرار وزاري يحدد تاريخ بداية سريانها. وتتمثل الأدلة الإرشادية فيما يلي:

- دليل المشاريع والمنشآت التعاونية.
- دليل الاستثمار بالجمعيات التعاونية.
- دليل الرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية.
- دليل التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية.

⚠ تم إعداد هذا البرنامج التدريبي على أساس اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري 46/ت لسنة 2021 باعتباره النص الجاري به العمل حاليا.



أهم النصوص القانونية بشأن التعاونيات

تنويه ⚠

تنطبق على الاتحادات التعاونية كافة الأحكام المنطبقة على الجمعيات التعاونية مع مراعاة الباب الخاص بها وخاصة المادة 29 مكرر من القانون والتي تنص على أن عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية مكوّن من خمسة أعضاء.

وينطبق على كل اتحاد تعاوني نظامه الأساسي.

هذا البرنامج التدريبي يعرض القواعد وفقا للمنطبق على الجمعيات التعاونية ولا يقدم الأحكام الخاصة بالاتحادات التعاونية ويتعين الرجوع إلى المادة 29 وما بعدها من القانون والأنظمة الأساسية للاتحادات التعاونية بهذا الشأن.

فقرة 2: تعريف الجمعية التعاونية

وفقا للفقرة الأولى من المادة 1 من قانون التعاونيات فإن الجمعية يتم إنشاؤها:

- بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لأعضائها
- بقصد الارتفاع بالمستوى الاجتماعي لأعضائها
- عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

فقرة 1 مادة (1) من القانون
يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقاً لأحكام هذا القانون– لمدة محددة أو غير محددة – بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعاونية = مؤسسة تمارس نشاطا اقتصاديا + لها أهداف اجتماعية + تتبع المبادئ التعاونية.

وضّحت المادة 2 من اللائحة التنفيذية أهداف التعاونية بأكثر تفصيل على النحو التالي:

- الارتقاء بالمستوى الاجتماعي لأعضائها
- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأعضائها
- الارتقاء بالمستوى الإنتاجي لأعضائها
- تقديم الخدمات الضرورية لأعضائها
- تأهيل وتدريب أعضائها للعمل التعاوني في نطاق نشاطها الجغرافي أو النوعي.

مادة (2) من اللائحة التنفيذية
تهدف الجمعية إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي أو النوعي الذي تحدده الوزارة.

خلافا لخطأ شائع أن الجمعية التعاونية لا تهدف للربح، بل هي مؤسسة اقتصادية تشبه غيرها في هذه الناحية، ولكنها تخضع لنظام يضبطه القانون في تحقيق الأرباح وتوزيعها وغاياتها لا تقتصر على الجانب الربحي بل تشمل كذلك الرفع من المستوى الاجتماعي لأعضائها وتقديم خدمات لهم.

تعدّ التعاونية من أشخاص القانون الخاص وهي ليست من الذوات العامة، وهي تتّبع في عملها مبادئ تميّز العمل التعاوني. نص قانون التعاونيات على أن تحدّد اللائحة التنفيذية المبادئ التعاونية وتم تحديدها بالمادة 3 من اللائحة.

مادة (3) من اللائحة التنفيذية

يشترط لتأسيس الجمعيات التعاونية إتباع المبادئ التعاونية وعلى وجه الخصوص المبادئ التالية:

أ- باب العضوية اختياري ومفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون والنظام الاساسي للجمعية.
ب- ديمقراطية الادارة.
ت- التعاون بين الجمعيات.
ث- نشر التعليم والتثقيف التعاوني بين الجمعيات.
ج- العائد على المعاملات.
ح- الفائدة المحدودة على رأس المال.
خ- التعامل النقدي.

اتباع المبادئ التعاونية أساسي لاكتساب الهوية التي تميّز التعاونيات عن بقية المؤسسات الخاصة.

للمبادئ التعاونية بعد دولي اتفقت عليه الحركة التعاونية العالمية منذ سنة 1995.

تعمل التعاونية وفق نظام الفائدة المحدودة على رأس المال طبقا للمبادئ التعاونية (يراجع بند "و" من المادة 3 من اللائحة التنفيذية)
وفقا للبند 3 من المادة 26 من قانون التعاونيات تضبط اللائحة التنفيذية نظام توزيع الأرباح.
تم بيان طريقة توزيع الأرباح بالمادة 30 من اللائحة التنفيذية.
صيغة المادة 30 من اللائحة التنفيذية الجاري بها العمل حاليا هي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2026.

مادة (30) من اللائحة التنفيذية

يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:

1- 20% الاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم تبدأ الجمعية بخصم 2.5% سنويًا.
2- 15% تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.
3- 5% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.
4- أرباح الأسهم بنسبة لا تزيد عن 2% من رأس المال مع مراعاة تاريخ انضمام وتاريخ انسحاب كل مساهم.
5- عائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15% عن كل دينار وفي حدود قيمة مشتريات سنوية لا تتعدى (10000 د ك) عشرة آلاف دينار كويتي للعضو الواحد.
6- يوزع الباقي بما لا يزيد عن نسبة 10% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير أيهما أقل.
7- يرد الباقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (29).

الخروج عن الأهداف والقواعد المقررة للتعاونيات يبرر حلها وذلك حسب صريح المادة 31 من القانون.

مادة (31) من القانون
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ان يصدر قرارا بحل الجمعية في الاحوال الآتية: -

أ- إذا نقص عدد اعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ب- إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة.
ت- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.
ث- إذا اندمجت في جمعية أخرى.

ويصدر الوزير قرار الحل متضمناً تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.
ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فقرة 3: بيئة العمل التعاونى فى الكويت

المتدخلين الأساسيين في المجال التعاوني

يقوم القطاع التعاوني في دولة الكويت على ثلاث مكونات رئيسية وهي الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية ووزارة الإشراف (وزارة الشؤون الاجتماعية).

تمثل الجمعيات التعاونية النواة الأساسية للقطاع التعاوني. ويمكن للجمعيات أن تجتمع كأعضاء ضمن اتحادات تعاونية. وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الدور الإشرافي على الجمعيات التعاونية.

الجمعيات التعاونية:

في الكويت تعدّ الجمعيات التعاونية للمستهلكين التي تجمع مواطنين يشتركون في منطقة الإقامة. وتمارس هذه التعاونيات نشاط تجارة التجزئة للمواد الاستهلاكية أساسا.
تعمل هذه الجمعيات في النطاق الجغرافي للمناطق السكنية، وهي النوع الأكثر رواجا بعدد (71) جمعية استهلاكية حاليا. ويزيد العدد الإجمالي للمساهمين عن 500 ألف مساهم.

يتحدد نطاق عمل الجمعية التعاونية طبقا لنظامها الأساسي.
يمكن دمج جمعيتين أو أكثر أو فصل منطقة عمل جمعية أو توسيعها.
ويمكن للجمعية أن تنشئ فروعا في منطقة عملها.
لا يجوز للجمعية إنشاء فروع خارج منطقة عملها إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

بالإضافة إلى تعاونيات المستهلكين التي تعمل في نطاق جغرافي لمناطق السكن توجد ثلاث (3) جمعيات إنتاجية تعمل على المستوى الوطني: جمعيتان (2) زراعيتان، وجمعية (1) للثروة الحيوانية. وتوجد جمعية (1) حرفية (جمعية السدو) كما توجد جمعية تعاونية (1) للادخار تأسست من موظفي الحكومة بتاريخ 1965/8/15.

الاتحادات التعاونية:

يتطلب إنشاء اتحاد تعاوني اتفاق 3 جمعيات منتمية لنفس النشاط على الأقل. فإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية إلى نشاطه أعضاء فيه بقوة القانون.

تكون مهمة الاتحاد التعاوني نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وإرشادها في إدارة أعمالها وتوجيهها لما يحقّق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية.

فقرة 1 و2 من المادة (29) من القانون

يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لأحكام هذا القانون على الاقل أن تكوّن فيما بينها اتحادات تعاونية فإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية الى نشاطه اعضاء فيه بقوة القانون.

ولا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية، وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وارشادها في ادارة اعمالها وتوجيهها لما يحقق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية.

يجوز للاتحادات التعاونية القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها.

تم في الكويت إنشاء اتحادين اثنين 2 هما:

- اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
- اتحاد الجمعيات التعاونيات الزراعية والثروة الحيوانية.

اسم الاتحاد التعاوني	النظام الأساسي المعمول به حاليًا للاتحاد التعاوني
اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية	النظام الأساسي الصادر بالقرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 (معدّل)
اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية	النظام الأساسي الصادر بالقرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 (معدّل)

وزارة الشؤون الاجتماعية

نصّت المادة 2 من المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 5 مارس 2017 على أن تختص الوزارة بالإشراف على الجمعيات والاتحادات التعاونية.

في إطار مهامها تضطلع الوزارة أساسا بما يلي:

- إعداد مشاريع القوانين
- إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية
- الإشراف على تأسيس الجمعيات وشهرها ومراقبة التزام المؤسسين بالدعوة لأول جمعية عمومية
- الإشراف على الجمعيات العمومية والانتخابات
- الإشراف على تعديل الأنظمة الأساسية وشهرها
- مراقبة استمرار شروط العضوية للمساهمين في الجمعيات التعاونية
- مراقبة استمرار شروط وجود الجمعية التعاونية (عند الاقتضاء يتخذ قرار وزاري بالحلّ)
- تعيين الأعضاء المعينين بمجالس الإدارة وتعيين الأعضاء والمدراء المؤقتين عند الاقتضاء
- **تعيين مراقب مالي ومراقب إداري بالجمعية وتلقي تقاريرهم بشأن الجمعية**
- متابعة سير العمل والتفتيش وإصدار قرارات ضبطية أو إلغاء قرارات الجمعية عند الاقتضاء
- تلقي جميع المحاضر والدعوات للاجتماعات والجلسات واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومراقبتها
- النظر في التظلمات على قرارات رفض التسجيل والإشهار أو رفض تعديل النظام الأساسي أو إيقاف تنفيذ قرار أو إصدار عقوبة
- دراسة مشاريع الميزانيات السنوية وطلبات اعتماد المشاريع وإقامة المنشآت والمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها
- الرقابة على أداء الجمعية والتدقيق والتفتيش بشأن جميع أعمالها والتحقيق في شبهة المخالفات وإصدار العقوبات بالعزل أو بحل مجلس الإدارة عند الاقتضاء
- التعامل بشأن الجمعيات التعاونية مع بقية الجهات المختصة في الدولة كل حسب مهامه.

الآليات الأساسية للرقابة على الجمعيات

آليات الرقابة على التعاونيات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 ونصوصه التطبيقية

اعتمدت النصوص المنطبقة على التعاونيات قواعد رقابية مستمدة من التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي والتي تهدف إلى حوكمة الاختصاصات والصلاحيات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز الإداري التنفيذي وتوزيع المهام بين مختلف الإدارات والأقسام ومنع الجمع بين المهام المتنافرة وتوثيق الإجراءات والمختلف العمليات ذات الأثر المالي والإداري.

بالإضافة إلى قواعد التنظيم والحوكمة تعتمد التعاونيات آليات رقابية أساسية هي المدقق الداخلي ومراقب الحسابات ورقابة الجمعية العمومية.

المدقق الداخلي	وفقا للائحة تنظيم العمل التعاوني (مادة 56) يجب على الجمعية تعيين مدقق داخلي
رقابة الجمعية العمومية	تمارس الجمعية العمومية دورها الرقابي عبر جملة من الصلاحيات الجوهرية التي تخول لها رقابة مسبقة من خلال اعتماد الخطط السنوية والميزانيات التقديرية والمشروعات، ورقابة لاحقة من خلال اعتماد النتائج النهائية والحسابات الختامية وتقييم مدى الالتزام بما تم اعتماده مسبقاً . تصادق الجمعية العمومية أيضا على توزيع الأرباح، وتعيّن مراقب الحسابات الخارجي باعتباره أداة رقابة مستقلة.
المراقب الخارجي للحسابات	وفقا للمادة 14 من القانون فقرة 1 **يكون لكلّ جمعية تعاونية مراقب للحسابات- من غير أعضائها- تعيّنه الجمعية العمومية سنوياً، وتحدّد مكافأته ويشترط أن يكون محاسباً قانونياً ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات أو إيضاحات.** تتم عملية التدقيق من جانب مراقب الحسابات الخارجي وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة المهنة وبناء على المعايير الدولية للتقارير المالية

إلى جانب هذه الآليات ينص القانون بشأن الجمعيات التعاونية على الرقابة التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية وينص على عقوبات جزائية.

تتم الرقابة التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال عدد من الآليات من بينها الإشراف والمتابعة المستمرة عن طريق الإدارات المختصة بقطاع التعاون في الوزارة والمراقبين التعاونيين ولجان التدقيق والمراجعة واللجنة الاستشارية لدى الوزير.

يمكن للوزارة إلغاء أعمال الجمعية متى خالفت القانون وذلك بإصدار قرار إداري تنفيذي. (المادة 27 من القانون)

للوزارة فرق تفتيش ترجع بالنظر إلى إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة تعمل وفق القرار الوزاري رقم (228) لسنة 2023 بشأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية.

يمارس موظفو الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في قانون التعاونيات والقرارات المنفذة له أعمالهم طبقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2022.

أنشأت وظيفة المراقب المالي والمراقب الإداري بموجب تعديل قانون التعاونيات بالقانون رقم 118 لسنة 2013. والهدف من إنشاء الوظيفة هو دعم الالتزام المؤسسي والتقليل من المخالفات.

فقرة 2 من المادة (14) من قانون الجمعيات التعاونية

كما يكون لكل منها (كل جمعية تعاونية) مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية والى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام المراقبين.

المراقب التعاوني موظف عام مجال تدخله هو الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وظيفة الرقابة التعاونية هي حسب قرار مجلس الخدمة المدنية وظيفة تخصصية يقتصر استخدامها على القائمين بعمل مراقب مالي أو مراقب إداري في الجمعيات التعاونية.

تفتح وظيفة مراقب تعاوني لمن لهم مؤهّل تخصّصي جامعي على الأقل وهي تتطلب قدرات معرفية ومهارات تحليلية حيث أنّ دور المراقب التعاوني نوعي ولا يقتصر على رقابة التحقق المبنية على قائمات التثبت لأن تلك المهام هي من أعمال التفتيش الموكولة لغيره من الموظفين.

يخضع المراقب التعاوني لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعديلاته ويجب عليه بناء الإفصاح عن ذمته المالية.

يكلف المراقبون المتواجدون بمقر الجمعية بمتابعة جميع أعمال الجمعية وبإخطار الوزارة بكافة الإخلالات ويتولون إجراء جملة الأعمال المبينة بملحق اللائحة التنفيذية.

كما يتولى المراقبون إعداد تقارير دورية وسنوية وموافاة مجلس الإدارة والوزارة بها ويعرض التقرير السنوي للمراقبين على الجمعية العمومية.

المادة (25) من اللائحة التنفيذية

على كل من المراقب المالي والإداري المكلفين من قبل الوزارة القيام بالمهام والاختصاصات المرفقة بهذه اللائحة ويجب أن يقدم كل منهما تقريراً بصفة دورية إلى كل من الوزارة ومجلس الإدارة والى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.

تكون لملاحظات وتقارير المراقب التعاوني أهمية خاصة لأنها تعتبر أداة محورية ترتبط بها آليات رقابية أخرى.

في إطار مهمّة خاصة يقررها وزير الشؤون الاجتماعية يمكن أن تشكل لجان للتدقيق على أعمال وحسابات الجمعية التعاونية. ويحدّد القرار رقم 196 لسنة 2024 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 2025 الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

يصدر وكيل الوزارة قرار تشكيل اللجنة بناءً على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون، أو بناءً على شكوى مقدمة للوزارة. وتكون اللجنة مكونة من 5 إلى 7 أعضاء ويكون الرئيس ونائبه من المراقبين التعاونيين.

تم التنصيص صلب قانون التعاونيات بالمواد 35 مكرر و36 و37 و38 على عدد من الجرائم التي يتتبعها القاضي الجزائي. وتتمثل أساسا في الجرائم التالية:

- الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها
- استغلال السلطة أو الوضع الوظيفي في التفاوض أو التعاقد بما يضر بمصلحة الجمعية لتحقيق منفعة أو ربح لنفسه أو للغير
- الحصول بطرق غير مشروعة على منفعة أو ربح من الموردين أو المتعاقدين مع الجمعية
- إساءة استعمال السلطة بما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجمعية أو مصالح الغير المعهود بها للجمعية
- الاحتفاظ بأصول الوثائق أو المستندات المتعلقة بالجمعية والامتناع عن تقديمها لجهات التحقيق رغم تعلقها بإحدى الجرائم
- طلب أو قبول عطية أو منفعة مقابل أداء عمل من اختصاصه أو الامتناع عنه
- تعمد تقديم بيانات أو أرقام كاذبة أو إخفاء وقائع أو مستندات تتعلق بحالة الجمعية
- تعمد توزيع أرباح أو مكافآت غير مستندة إلى أرباح حقيقية أو مستندة إلى حسابات ختامية وضعت بطريق التدليس
- إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها
- توزيع موجودات الجمعية في حالة التصفية على خلاف ما يقتضي به القانون او عدم تنفيذ التزامات الجمعية
- مخالفة أحكام المادة (35) من قانون التعاون بشأن تسليم جميع الأموال والمستندات التي بالعهدة إلى المدير أو المجلس المؤقت خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل
- مزاولة نشاط تعاوني قبل التسجيل والشهر أو بعد صدور قرار الحل أو استعمال تسمية توحي بصفة تعاونية خلافا للواقع
- مخالفة أي حكم من أحكام قانون التعاون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

آليات الرقابة حسب نصوص أخرى

تخضع الجمعيات التعاونية، باعتبارها جزءاً من النشاط الاقتصادي المنظم في الدولة، لرقابة مختلف السلط والهيئات العامة وفقاً لاختصاص كل منها.

من أهم أوجه هذه الرقابة:

- إشراف وزارة التجارة على الاتجار في السلع والخدمات عملا بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979
- مراقبة السلط العامة الالتزام بالبيانات التجارية للبضائع حيث نصّت المادة 86 من قانون التجارة على البيانات التجارية بشأن البضائع والسلع وحددت المواد من 87 إلى 91 القواعد المرتبطة بتلك البيانات. وجاء بالمادة 92 التنصيص على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين من يخالف تلك الأحكام وهو سيء النية.
- رقابة الهيئة العامة للقوى العاملة حيث تتولى الاختصاصات المقررة بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي كما تشرف على تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
- رقابة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المنشأة بالقانون رقم 112 لسنة 2013 والتي تهدف لضمان سلامة الغذاء وتعزيز أفضل تغذية
- الرقابة لحماية المستهلك والتي نص عليها القانون رقم 39 لسنة 2014 على قواعدها
- رقابة جهاز حماية المنافسة عملا بالقانون رقم 72 لسنة 2020 ووفق ما أكده حكم المحكمة الدستورية في الطعن دستوري مباشر رقم (5) لسنة 2023 بتاريخ 5-2-2025
- رقابة هيئة مكافحة الفساد المحدثة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 والتي تعززت بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 الذي اعتبر الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية من جرائم الفساد.

المحور الثاني: تأسيس الجمعية التعاونية

فقرة 1: شروط وإجراءات التأسيس

يشترط لتأسيس الجمعية التعاونية اتباع المبادئ التعاونية وفق صريح المادة 3 من اللائحة التنفيذية ونصت المادة 31 من قانون التعاونيات أن الإخلال بالأهداف التعاونية أو الخروج عن القواعد التي قررها القانون يبرر إصدار الوزير لقرار في حل الجمعية.

يشترط في المؤسسين أن يجتمعوا على الهدف والغاية من التعاونية ويتجسّد ذلك بتوقيعهم على العقد التأسيسي.
بحسب النوع والغرض من الجمعية يجوز أن تقتصر العضوية على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم، أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم.

يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدلّ على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ولا يجوز لغير الجمعيات التعاونية أن تضمّن اسمها كلمة "تعاون" أو مشتقاتها.

يتضمّن النظام الأساسي للجمعية التعاونية القواعد الداخلية التي تنظّم عمل الجمعية التعاونية، مثل العضوية، والانتخابات، وتوزيع الصلاحيات، وتنظيم الاجتماعات واتخاذ القرارات.

شروط التأسيس (المادة 5 من قانون التعاونيات)

1- ألا يقلّ عدد المؤسسين عن خمسين شخصا (50).
2- أن يكونوا جميعا كويتيين، على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين(21) سنة ميلادية كاملة.
3- ألا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.
4- أن يجتمع المؤسّسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون.

ويشمل عقد تأسيس الجمعية ما يلي:

- تاريخ تحريره ومكانه،
- اسم الجمعية، (يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدلّ على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي)
- نطاق عملها،
- نوعها وغرضها،
- قيمة رأس مالها المدفوع،
- قيمة السهم،
- أسماء مؤسسيها، وصناعتهم، ومحلّ إقامتهم،
- أسماء المفوضين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.

يكون النظام الأساسي بحسب النموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 ويتضمن ما يلي:

- قواعد العضوية
- الانتخابات،
- توزيع الصلاحيات،
- تنظيم الاجتماعات واتخاذ القرارات.

فقرة 2: التسجيل والشهر واكتساب الجمعية للشخصية الاعتبارية

المادة (2) من قانون التعاونيات

لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية التعاونية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد أو إجراء المعاملات باسمها أو قبول الاكتتاب في أسهمها إلا إذا سجّلت وشهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون وتتولىّ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات التعاونية وشهر قيامها متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.

إجراءات التسجيل والشهر **(المادة 6 من اللائحة التنفيذية)**	1) تقديم طلب المؤسسين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مرفق بالمستندات التالية: - نسخة من أصل عقد تأسيس الجمعية موقّع عليه من المؤسّسين - كشف من أصل وصورة بأسماء المؤسّسين - نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من المؤسسين - نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية - أسماء المفوضين في استكمال إجراءات تسجيل وشهر الجمعية 2) قرار الوزارة: - موافقة الوزارة ⟵ التسجيل في السجل العام للجمعيات التعاونية وشهر الجمعية بنشر العقد التأسيسي وملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية أو - رفض الوزارة ⟵ إمكانية التظلم لدى لجنة مكونة في الوزارة

الشخصية الاعتبارية لا تكتسب إلا بعد تسجيل الجمعية بالوزارة وشهر قيامها.
الشخصية الاعتبارية شرط لقيام الجمعية التعاونية بأي تصرّف قانوني ولاكتسابها ذمة مالية مستقلة.
دون الشخصية الاعتبارية تعتبر الجمعية كياناً غير موجود قانونياً، ويمنع على المؤسسين فتح الاكتتاب أو إجراء أي تصرف قانوني باسم الجمعية قبل شهرها.

على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب- وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة.

مادة (6) من القانون
على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب- وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة.
ويكون المؤسّسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتّبه تكوين الجمعية من التزامات، لحين تسليم أموال الجمعية إلى مجلس الإدارة الأول، وإذا تعذّر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين، أما إذا تكوّنت الجمعية فيردّ إليهم ما تقرّه الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي تقرّرها الوزارة

المحور الثالث: العضوية وتركيبة الجمعية العمومية وصلاحياتها

فقرة 1: العضوية بالجمعية التعاونية

أ. خصائص العضوية وطبيعة الأسهم في التعاونيات

- تقوم الجمعية التعاونية على مبدأ العضوية المفتوحة، حيث يكون عدد أعضاء الجمعية غير محدّد.
- يجب على الجمعيات التعاونية مسك سجلّ للعضوية وتحديثه.
- تكتسب الأسهم في الجمعية التعاونية لمن تتوفّر فيه الشروط ولا يجوز وضع شروط تضييقية كما لا يجوز احتكار ملكية رأس المال من بعض الأعضاء.
- لا يجوز تعليق العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من 5 أسهم.
- لا يجوز للعضو الواحد أن يملك أكثر من 5/1 (خمس) رأس مال الجمعية.
- قيمة السهم الواحد محدّد وفقا للنظام الأساسي النموذجي بما قدره 5 دك (المادة 60).
- للأسهم صبغة اسمية وتسجّل باسم صاحبها.
- لا يحقّ الاكتتاب إلاّ لمن تتوفّر فيه الشروط.
- لا تنتقل العضوية إلى الغير أو من جمعية تعاونية إلى أخرى إلا وفقا للأحكام القانونية وبناء على طلب في الغرض وبقرار من مجلس الإدارة.
- الأسهم غير قابلة للتجزئة = لا يمكن تقسيم السهم إلى كسور أو حصص.
- عند التنازل والميراث بين الأعضاء ينطبق سقف ملكية الأسهم بما لا يتجاوز 5/1 من رأس المال كما ينطبق الحد الأدنى من الأسهم لكلّ عضو.

مادة (3) من القانون

تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية ولا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من خمسة أسهم، ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خمس رأس مال الجمعية. كما لا يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من جمعية واحدة تزاول نفس الغرض. وتتحدّد مسئولية أعضائها بقيمة الأسهم المكتتب بها منهم في الجمعية.

شروط وسبل اكتساب العضوية

شروط اكتساب العضوية حدّدتها المادة 8 من النظام الأساسي النموذجي وهي كالتالي:

1- أن يكون كويتياً.
2- ألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية.
5- أن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية (إن كان ضرورياً).

عضوية التعاونيات مخوّلة للرجال وللنساء على قدم المساواة حسب المادة 7 من النظام الأساسي النموذجي

سبل اكتساب العضوية كالتالي:

1- التأسيس: المؤسسون بعد تسجيل الجمعية وشهرها يعتبرون أعضاء فيها
2- الاكتتاب عند أول طرح للأسهم: بعد تسجيل الجمعية وشهرها يطرح المؤسّسون أسهم الجمعية للاكتتاب لمن تتوفر فيهم الشروط. وعلى المؤسسين الدعوة لأول جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة خلال 3 أشهر من شهر الجمعية.
3- طلب العضوية: يمكن لكل من تتوفر فيه الشروط تقديم طلب والاكتتاب في الأسهم بصفة مستمرة.
4- العضوية بالانتقال من جمعية إلى جمعية أخرى تزاول نفس الغرض
5- العضوية بموجب التنازل عن الأسهم من الغير إذا توفّرت شروط العضوية في المتنازل لفائدته وبعد موافقة مجلس الإدارة
6- العضوية عن طريق ميراث الأسهم

📌 تفصيل بشأن تقديم طلب العضوية (البند 3 من سبل اكتساب العضوية)

تقدّم طلبات العضوية إلى مجلس الإدارة القائم، وهو المختصّ بقبول العضوية أو رفضها وينظر في الطلبات في أجل شهر.

قائمة الوثائق لطلب العضوية

☐ الاستمارة المعدة للغرض مستوفاة البيانات وموقعة من مقدم الطلب.

☐ صورة من البطاقة المدنية سارية الصلاحية بعد مطابقتها مع الأصل (تثبت مقرّ الإقامة).

بالنسبة للجمعيات المشهرة حديثاً

☐ وثيقة تمّلك السكن أو شهادة التخصيص (عوضاً عن البطاقة المدنية وعلى أن تكون صالحة لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط).

☐ ما يثبت سداد قيمة الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

☐ ما يثبت سداد رسم الانضمام للجمعية (وفقاً لما يحدده النظام الأساسي).

يمكن تقديم تظلم على قرار مجلس الإدارة برفض العضوية أو بقبولها على النحو التالي:

- من قدم طلب عضوية وتم رفضه يمكنه التظلم لدى الوزارة
- عند قبول طلب العضوية يمكن لاي عضو عامل بالجمعية التظلم من القرار أمام الجمعية العمومية أو الوزارة

📌 تفصيل بشأن الانتقال من جمعية إلى أخرى تزاول نفس الغرض (البند 4 من سبل اكتساب العضوية)

الانتقال من جمعية إلى أخرى تزاول نفس الغرض يقتضي مضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين كاملتين على عضوية المساهم في جمعيته الأصلية

تستثنى من شرط المدة للانتقال من جمعية إلى أخرى حالات دمج وفصل الجمعيات (مادة 21 من اللائحة التنفيذية).
الانتقال من جمعية إلى أخرى تزاول نفس الغرض يتم وفقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي النموذجي، (مادة 16 ومادة 17).
يسري على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقررة في شأن العضوية ويبت مجلس الإدارة في الطلب.
تحتسب مدة العضوية السابقة في الأقدمية بالجمعية التي تم الانتقال إليها وعلى طالب الانضمام تقديم شهادة عن الجمعية المنتقل منها تبيّن مدة عضويته فيها.

📌 تفصيل بشأن اكتساب العضوية عن طريق ميراث الأسهم (البند 6 من سبل اكتساب العضوية)

حلول الورثة محل مورّثهم في عضوية التعاونية لا يتم إلا بتوفر شروط العضوية في الوارث ومتى تم الالتزام بقواعد العضوية.

ينطبق على ميراث الأسهم الحد الأدنى لملكية الأسهم وسقف الملكية لكلّ عضو.

يمكن للورثة طلب الانسحاب من الجمعية وتسوية الحساب.

مادة (21) من النظام الأساسي
في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الإستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الإنسحاب من الجمعية وفي هذه الحالة تسوى حساباتهم طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام.

مادة (22) من النظام الأساسي
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة في حاله رغبة أحد الورثة الانضمام لعضويه الجمعية أو نقل قيمه أسهم المورث إلى اسمه إذا كان مساهما بالجمعية، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوبا بالمستندات التالية:
1 ـ صورة من شهادة الوفاة.
2 ـ صورة عن حصر الإرث.
3 ـ تنازل كتابي من الورثة البلغ عن نصيبهم في قيمه أسهم المورث لصالحه.
4 ـ في حال وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقاصر وفي جميع الاحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية.

آثار العضوية وكيفية انتهائها

- صفة العضو تعطي حقوقا ومنها خاصة الحصول على الجزء المقابل من الأرباح وتترتب عنها مسؤولية مالية في حال مديونية الجمعية. وتكون الحقوق المالية والمسؤولية المالية بقدر المساهمة في رأس المال.
- يتساوى العضو العامل (21 سنة أو أكثر) والعضو المنتسب (أقل من 21 سنة) في الحقوق والمسؤولية المالية. إلا أنّ المشاركة في الجمعية العمومية وفي إدارة الجمعية حق للعضو العامل وليست من حق العضو المنتسب.
- تنتج عن العضوية واجبات من بينها عدم الإضرار بالجمعية أو زعزعة الثقة فيها أو في نشاطها ويمكن فصل العضو إذا أخلّ بهذه الواجبات.
- تنتهي العضوية في الجمعية التعاونية قانونا وفقا للآتي:

السبب	الأساس القانوني
سقوط شرط من شروط العضوية	مادة 19 من النظام الأساسي النموذجي
الوفاة (مع إمكانية استمرار الورثة)	مادة 21 من النظام الأساسي النموذجي
حل الجمعية التعاونية	فقدان الشخصية الاعتبارية

تنتهي العضوية في الجمعية التعاونية بقرار من مجلس الإدارة وفقا للآتي:

السبب	الأساس في النصوص القانونية
طلب الانسحاب	مادة 20 من النظام الأساسي النموذجي
طلب الانتقال إلى جمعية أخرى	مادة 16 من النظام الأساسي النموذجي
قرار بفصل العضو	مادة 18 من النظام الأساسي النموذجي

فقرة 2: الجمعية العمومية

أ. تركيبة الجمعية العمومية

- تتكوّن الجمعية العمومية من مجموع الأعضاء العاملين الذين تكون عضويتهم سارية حسب تقدير الشروط والأحكام في تاريخ انتهاء السنة المالية التي تتم فيها الدعوة لانعقاد الجمعية.
- لتحديد تركيبة الجمعية العمومية يجب التأكد من الشروط والأحكام والمرجع في ذلك هو سجلّ العضوية.
- من الحالات التي يجب التأكد منها: بلوغ العضو المنتسب السن القانونية ليصبح عضوا عاملا _ العضو العامل لم يطرأ سبب تنتهي بموجبه عضويته (مثل تغيير مقر الإقامة، أو الانسحاب، أو الفصل أو الانتقال إلى جمعية أخرى تزاول نفس الغرض أو غيره...).
- العضو المنتسب يصبح عضوا عاملا ببلوغه سن 21 عاما في نهاية السنة المالية المعنية (مادة 10 من النظام الأساسي النموذجي). وبذلك يكتسب حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
- يتضمّن سجلّ العضوية اسم كل عضو ورقم عضويته وسنه ومهنته ورقم بطاقته المدنية ومحل إقامته وعمله وتاريخ انضمامه للجمعية وعدد الأسهم التي يمتلكها وقيمتها وتاريخ انسحابه من الجمعية أو فصله أو انتقاله إلى جمعية أخرى. (المادة 22 من اللائحة التنفيذية).
- تشرف إدارة التنمية التعاونية وشئون العضوية بالجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية على المسائل المرتبطة بالعضوية وتراقب حسن تطبيق الأحكام القانونية بهذا الشأن.

صلاحيات الجمعية العمومية

المرجع في بيان صلاحيات الجمعية العمومية هي النصوص التالية:

المرسوم بقانون بشأن الجمعيات التعاونية:

- المادة 13 من قانون التعاونيات — مراقبة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم
- المادة 14 من قانون التعاونيات — تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته سنويا
- المادة 16 من قانون التعاونيات — مراقبة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المدير
- المادة 17 من قانون التعاونيات — مراقبة مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية بناء على تقرير من مجلس الإدارة
- المادة 18 من قانون التعاونيات — اتخاذ القرار بشأن منح مكافأة حسن إدارة لأعضاء المجلس
- المادة 21 من قانون التعاونيات — صلاحيات الجمعية العمومية العادية السنوية

- النظر في تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمصادقة عليها
- النظر في الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات الختامية
- النظر في تقارير المراقب المالي والإداري
- تعيين مراقب الحسابات للسنة الموالية
- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة

- المادة 22 من قانون التعاونيات — صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية

- تعديل النظام الأساسي للجمعية
- اندماج الجمعية في جمعية أخرى
- حل الجمعية قبل الأجل المعين لها

- المادة 24 من قانون التعاونيات — انتخاب مجلس إدارة في حال استقالة أكثر من نصف الأعضاء بما يجعل المجلس يعتبر منحلا بقوة القانون
- المادة 35 من قانون التعاونيات — انتخاب مجلس إدارة أو من يحل محل العضو المعزول في حال إصدار عقوبة بالحل أو العزل أو إجراء انتخابات تكميلية في حال استقالة أو سقوط عضوية وعدم وجود احتياطي.

اللائحة التنفيذية:

- المادة 7 من اللائحة التنفيذية — اعتماد مصاريف تأسيس التعاونية
- المادة 27 من اللائحة التنفيذية — النظر في التقرير المالي لمراقب الحسابات

النظام الأساسي النموذجي

- المادة 15 من النظام الأساسي — النظر في التظلم من قرار مجلس الإدارة بالبت في طعن بقبول عضوية
- المادة 18 من النظام الأساسي — النظر في التظلم من قرار مجلس الإدارة بفصل أحد أعضاء الجمعية
- المادة 50 من النظام الأساسي — صلاحيات الجمعية العمومية العادية السنوية

- النظر في تقارير مجلس الإدارة والمصادقة عليها
- النظر في التقرير المالي لمراقب الحسابات والمصادقة عليه
- النظر في تقرير مراقب الحسابات للميزانية التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليها
- النظر في التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة
- تعيين مراقب الحسابات للسنة الموالية وتحديد أتعابه
- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال
- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة

- المادة 54 من النظام الأساسي — اختيار من يحل محل مراقب الحسابات المستقيل خلال السنة المالية
- المادة 55 من النظام الأساسي — النظر في أي مسائل تتم الدعوة لها في غير الجلسة السنوية
- المادة 56 من النظام الأساسي — صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية

- تعديل النظام الأساسي للجمعية
- اندماج الجمعية في جمعية أخرى
- حل الجمعية حلا اختياريا
- طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه

يمكن حوصلة الصلاحيات وفقا للتالي:

صلاحيات الجمعية العمومية العادية		صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية
الجمعية العمومية العادية السنوية	الجمعية العمومية العادية غير السنوية	
- النظر في تقارير مجلس الإدارة والتصديق عليها. - النظر في التقرير المالي السنوي لمراقب الحسابات والتصديق عليه. - النظر في تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية السنوية (الميزانية التقديرية) وكذلك الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليهما. - النظر في التقارير السنوية لمراقبي الوزارة. - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية الموالية وتحديد أتعابه. - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند حلول الموعد الدوري. - أي مسائل أخرى شرط بيانها في جدول الأعمال	- اختيار مراقب حسابات في صورة استقالته انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في غير الموعد الدوري بسبب العزل أو استقالة أكثر من نصف الأعضاء أو بسبب توفر حالة من حالات الانتخابات التكميلية (مادة 47 من النظام الأساسي النموذجي) أي مسائل أخرى شرط بيانها في جدول الأعمال	- تعديل نظام الجمعية التعاونية. - اندماج الجمعية في جمعية أخرى. - حل الجمعية حلاً اختياريا. - طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه

- يتطلب الإعداد للجمعية العمومية السنوية ما يلي (مادة 13 من اللائحة التنفيذية):



انعقاد الجمعية العمومية واتخاذ القرارات

- موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية (مادة 12 من اللائحة التنفيذية)

الموعد العادي للانعقاد	إمكانية التمديد إلى موعد لاحق	إمكانية تأجيل الجلسة والاستئناف لاحقا
سنويا خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية	يجوز بقرار من الوزارة التمديد لشهر آخر بناء على توصية المراقبين المالي والإداري أو للمدّة المناسبة للظروف بما يحقّق المصلحة العامة	إذا تعذّر استكمال بنود جدول الأعمال تحديد موعد لاجتماع لاحق بالاتفاق بين الوزارة ومجلس إدارة الجمعية

- موعد انعقاد الجمعية العمومية غير السنوية والجمعية العمومية غير العادية:
- تنعقد الجمعية العمومية غير السنوية في أي وقت وذلك سواء في صيغة عادية أو غير عادية (بحسب المواضيع المعروضة - تراجع صلاحيات الجمعية العمومية).

يقدّم طلب انعقاد الجمعية العمومية وفقا للآتي:

طلب الدعوة للجمعية العمومية العادية (مادة 55 من النظام الأساسي النموذجي)	طلب الدعوة للجمعية العمومية غير العادية (مادة 56 ومادة 58 من النظام الأساسي النموذجي)
- مجلس الادارة أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة - الوزارة - عشر (10/1) عدد أعضاء التعاونية العاملين - مراقب الحسابات	- مجلس الإدارة أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة - الوزارة - خمس (5/1) عدد أعضاء التعاونية العاملين - عشر (10/1) عدد أعضاء الجمعية العاملين إذا تعلق الطلب بطرح الثقة من المجلس أو أحد اعضائه

- يتولّى مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية بخطاب مسجّل يوجّه للأعضاء العاملين قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد مرفقاً به جدول أعمال الجلسة.
- عند تعذر الإرسال يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
- يجب أن ترفق الدعوة للجلسة العامة السنوية ببيان وافٍ عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة.

قواعد سير الجلسة

رئاسة الجلسة	يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن غاب يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الادارة سناً
الالتزام بجدول الأعمال	لا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية عادية أو غير عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها
إضافة موضوع لجدول الأعمال	يجوز لأي من الأعضاء العاملين طلب إدراج موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية. (يجب إرسال نسخة من الطلب الى الوزارة وموافقتها المسبقة)
مناقشة موضوعات ذات صلة	تجوز مناقشة موضوعات ذات صلة بالمسائل المعروضة ورفع اقتراحات بشأنها إلى مجلس الإدارة

صحة الانعقاد

النصاب وشروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية	*النصاب وشروط صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية*
النصاب القانوني = حضور أغلبية الأعضاء العاملين *أو* *تأجيل نصف ساعة* *بعد التأجيل*	*النصاب القانوني = حضور ثلثي 3/2 الأعضاء العاملين* *أو* *تأجيل 6 أشهر* *بعد التأجيل*
الجمعية العمومية غير السنوية | *الجمعية العمومية السنوية*	***إذا لم تحضر أغلبية الثلثين اعتبر الموضوع مرفوضا***

يجب حضور *(25)* عضواً على الأقل *إذا عدد الأعضاء أقل من 25 فإن النصاب يكون 10* *أو* *تأجيل أسبوعين على الأكثر بدعوة في صحيفتين* *بعد التأجيل الثاني:* *الانعقاد صحيح أيا كان عدد الحضور من غير مجلس الإدارة*	*الانعقاد صحيح أيا كان عدد الحضور من غير مجلس الإدارة*	*يمنع عرض مواضيع سبق عرضها ولم يمرّ على عدم حصولها على أغلبية في القرار* ***أقل من سنة***
يمنع عرض مواضيع سبق عرضها ولم يمرّ على عدم حصولها على أغلبية في القرار ***أقل من شهر***		

اتخاذ القرارات

- لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها.
- لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية (مادة 19 من قانون التعاونيات ومادة 49 من النظام الأساسي النموذجي).
- يتم اتخاذ القرار بالجمعية العمومية وفقا للآتي:

اتخاذ القرار بالجمعية العمومية العادية	اتخاذ القرار بالجمعية العمومية غير العادية
تصدر القرارات **بأغلبية الحضور** (المادة 52 من النظام الأساسي النموذجي)	تصدر القرارات **بأغلبية الحضور** إلا إذا تعلق الموضوع بطرح الثقة بالمجلس أو أياً من أعضائه يصدر القرار بأغلبية **ثلثي الحاضرين** (المادة 57 من النظام الأساسي النموذجي).

- تعرض القرارات على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون.

المحور الرابع: مهام وتركيبة وسير مجلس الإدارة

لكلّ جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها

فقرة 1: تكوين مجلس الإدارة

أ. آلية تكوين مجلس الإدارة

الحالات الاعتيادية:

- يتكون مجلس إدارة الجمعية التعاونية من تسعة أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية.
- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية تعيين عضو أو أكثر على ألا يزيد عدد المعينين عن ثلث الأعضاء المنتخبين.
- يكون التعيين لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد.

الحالة الاستثنائية: التعيين من الوزارة

يسيّر الجمعية التعاونية مدير معين أو أعضاء معينين بصفة مؤقتة من الوزارة في الحالات التالية:

- حالة اعتبار المجلس منحلا بسبب عدم تشكيل الهيئة الإدارية خلال أسبوع من انتخاب مجلس الإدارة (مادة 12 من قانون التعاونيات).
- حالة اعتبار المجلس منحلا بسبب استقالة أكثر من نصف أعضائه (مادة 24 من قانون التعاونيات).
- حالة عزل عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة (المادة 35 من قانون التعاونيات).

شروط وقواعد الترشح والانتخاب

شروط الترشح

يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي: (المادة 11من قانون التعاونيات)

- أن يكون المترشح من الأعضاء العاملين.
- العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية.
- مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة.

طريقة وإجراءات الانتخاب

- يتم الانتخاب من الجمعية العمومية العادية بالاقتراع السري ويكون التصويت لمترشح واحد فقط.
- يتمّ الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية على أن يستمر لمدة عشرة أيام عمل متصلة (مادة 13 من اللائحة التنفيذية)
- في حالة تنظيم انتخابات تكميلية (سيتم بيان الحالات لاحقا) يكون الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من تاريخ خلو المقعد ولمدة سبعة أيام عمل (مادة 47 من النظام الأساسي النموذجي).
- تنظّم العملية الانتخابية طبقا للنظام الأساسي النموذجي (المواد 40، 41، 42، 43) وللقرار الوزاري رقم 189/ت لسنة 2022 بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

مدة العضوية

- مدة العضوية أربع (4) سنوات .
- بعد مدة سنتين تسقط عضوية أربعة أعضاء بالقرعة أو التنازل.
- يمكن إعادة الترشح لدورتين انتخابيتين متتاليتين.
- لا يجوز الترشح لدورة ثالثة، على أن يستعيد المعني بالأمر إثر ذلك حقه في الترشح من جديد.
- تنقضي العضوية بمجلس الإدارة بصدور قرار وزاري بحل مجلس الإدارة أو بعزل عضو أو أكثر بناء على المادة 35 من قانون التعاونيات.
- تنقضي العضوية بمجلس الإدارة كذلك بسقوطها للأسباب المنصوص عليها بالمادة 44 من النظام الأساسي النموذجي أو لاعتبار مجلس الإدارة منحلا بقوة القانون.

تسقط العضوية في مجلس الإدارة للأسباب التالية:

1. فقدان شرط من شروط اكتساب العضوية بمجلس الإدارة.
2. الاستقالة المقبولة أو النافذة (تقبل الاستقالة برد صريح من الوزارة على طلب الاستقالة أو تكون نافذة لعدم الرد على الطلب خلال 3 أيام من تقديمه).
3. غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة.
4. الفصل من عضوية الجمعية إذا قام العضو بأعمال تضرّ التعاونية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو في نشاطها
5. طرح الثقة أمام الجمعية العمومية غير الاعتيادية والتصويت عليها وفقا للمادة 57 من النظام الأساسي النموذجي.
6. وفاة العضو.
7. الانتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض.

يعتبر مجلس الإدارة منحلا بقوة القانون في حالتين:

1- عدم تشكيل هيئة إدارية (رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وأمين سر)، خلال أسبوع من إعلان نتيجة الانتخابات (المادة 12 من قانون التعاونيات).
2- تقديم استقالة من أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة (المادة 24 من قانون التعاونيات)

- يعتبر العضو قد قضّى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أو لسقوط عضويته للأسباب المبينة بالمادة (44) من النظام الأساسي النموذجي.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذي اعتبر منحلا لعدم تشكيل هيئة إدارية خلال أسبوع إعادة الترشح لمدة دورة تالية على تاريخ الحل.
- يمنع الترشح في حال تسليط عقوبة حل مجلس الإدارة أو عزل من العضوية لدورتين متتاليتين لاحقتين.
- يمنع الترشح في حالة الإدانة بإحدى جرائم المادة 35 مكرر من قانون التعاونيات لثلاث دورات متتالية لاحقة على تاريخ قرار الحل أو العزل، ما لم يرد إلى عضو مجلس الإدارة المنحل أو العضو المعزول اعتباره.

فقرة 2: مهام مجلس الإدارة وهياكله الداخلية (الهيئة الإدارية واللجان)

أ. مهام مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة مهام التسيير والإشراف بالجمعية التعاونية، وهو يتولّى:

- التخطيط واتخاذ الوسائل لتحقيق أهداف الجمعية ومواجهة احتياجاتها.
- تشكيل اللجان والإشراف على أعمال الإدارة والتنظيم لضمان كفاءة أعمال الجمعية.
- الإشراف على الموارد البشرية والمالية وطرح الفروع للاستثمار وتنفيذ المشاريع.
- اتخاذ القرارات والتواصل مع مختلف الجهات والمتعاملين مع التعاونية.
- أخذ الموافقات اللازمة والرقابة والحوكمة من خلال متابعة الأداء واعتماد الميزانيات والتقارير.

المادة 29 من النظام الأساسي النموذجي

يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي:

1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة.

2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الاهداف التي تتطلع إليها.

3- **وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.**
4- **اتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية.**
5- **تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها.**
6- **طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة.**
7- **إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض.**
8- **تشكيل اللجان المختلفة.**

تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة ولجانه الداخلية

الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، في أول اجتماع له خلال أسبوع عقب إعلان نتيجة انتخابه، هيئة إدارية تتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق.

الإجراءات

- يتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد الانتخابات
- يودع الكتاب بشأن الاجتماع الأول في إدارة الجمعية
- على الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة الانتخابات
- يترأس أكبر الأعضاء سناً أول الاجتماع الأول
- يشترط لصحة الانعقاد حضور أغلبية الأعضاء
- يكون الانتخاب بالاقتراع السري وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين
- يتم الاقتراع على منصب رئيس المجلس أولا
- يتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة إثر ذلك
- يتم تطبيق نفس الطريقة على باقي مناصب الهيئة الإدارية.
- في صورة عدم تشكيل هيئة إدارية خلال اسبوع بعد إعلان نتائج الانتخابات يعتبر المجلس منحلا.

يتم تجديد تشكيل الهيئة الإدارية سنويا.

لجان مجلس الإدارة

حددت لائحة تنظيم العمل التعاوني اللجان الدائمة لمجلس الإدارة بأربع لجان وهي:

- اللجنة المالية والإدارية
- لجنة المشتريات والتسويق
- لجنة الخدمات الاجتماعية
- لجنة المشروعات الصغيرة

مع إمكانية إحداث لجان مؤقتة.

تشكيل اللجان

موعد التشكيل	على مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة وتزويد الوزارة بقراراته بهذا الشأن خلال أسبوع.
عدد الأعضاء	تحدّد العضوية في اللجان بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء.
رئاسة اللجنة	يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية.
إمكانية دمج اللجان	لمجلس الإدارة دمج لجنتين أو أكثر أو إسناد رئاسة اللجنة إلى أحد أعضاء الهيئة الإدارية إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك أو تعذر التشكيل وفقا للقواعد السابق ذكرها.
عدد اللجان الأقصى لكل عضو	على كل عضو المشاركة في عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة بما لا يتجاوز لجنتين من اللجان الدائمة.

اختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية

توزيع الاختصاصات (المرجع النظام الأساسي النموذجي)

الرئيس	• تمثيل الجمعية أمام القضاء والغير • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة • دعوة مجلس الإدارة للاجتماع • دعوة الجمعية العمومية • رئاسة الاجتماعات وتوقيع على المحاضر مع أمين السر • توقيع على المراسلات والمعاملات المالية • إبرام العقود بعد موافقة المجلس • اعتماد المراسلات الخاصة بالمجلس • التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات والمعاملات البنكية
نائب الرئيس	• يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به
أمين الصندوق	• الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية • التوقيع مع رئيس مجلس الادارة على الشيكات ومعاملات البنوك • الاحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الادارة بما لا يتجاوز 1000 دينار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة • الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد • الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر • الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية • متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها
أمين السر	• إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية • إعداد محاضر انعقاد مجلس الادارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس • إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس • تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس • الإشراف على إمساك السجلات الإدارية • حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها

الاختصاصات بالتكليف (المرجع مادة 2 من لائحة تنظيم العمل التعاوني)

- يجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة الوزارة أن يقوم أكبر الأعضاء سناً مقام الرئيس ونائب الرئيس عند غيابهما أو قيام مانع بهما.
- يجوز في حالة غياب أمين الصندوق أو أمين السر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أن يتم تكليف عضو آخر من غير أعضاء الهيئة الإدارية ليحل محله.

مهام اللجان

(المادة 4 من لائحة تنظيم العمل التعاوني)

أولاً: اللجنة المالية والإدارية:

1. التنظيم الإداري وتقييم أوضاع العمالة واستحداث وتطوير الأنظمة الإدارية ورفع كفاءتها، والموارد البشرية (تعيين – احتياج قبل التعيين – ترقيات – مكافآت).
2. استعراض ومناقشة نتائج الأعمال ووضع الميزانية التقديرية ودراسة سبل تنمية الإيرادات العامة بالجمعية وذلك بصفة شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية.
3. تحديد المخصصات المالية لبنود الميزانية.
4. مراجعة الميزانية التقديرية.
5. متابعة النتائج المالية الشهرية والدورية.
6. متابعة أعمال الجرد السنوي والنصف سنوي والدوري.
7. متابعة السيولة المالية للجمعية (إدارة السيولة) ووضع المقترحات لتنميتها.
8. متابعة أعمال الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
9. اعتماد طلبات شراء الأصول.

تختص اللجنة المالية والإدارية بمتابعة الجوانب المالية والإدارية للجمعية، بما يشمل تطوير التنظيم الإداري وإدارة الموارد البشرية، ومتابعة الأداء المالي وإعداد ومراجعة الميزانيات والتقارير الدورية، والإشراف على أعمال الجرد وإدارة السيولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة وضمان سلامة المركز المالي للجمعية.

ثانياً: لجنة المشتريات والتسويق:

1. وضع مقترحات بشأن سياسات عمليات الشراء والتخزين والنقل وفقاً للإجراءات والنظم المعتمدة.
2. استعراض ودراسة البضاعة الموردة للجمعية لأول مرة أو رفع سعر البضاعة الموردة.
3. إقامة العروض الخاصة بالجمعية وفق مخصص المهرجانات وتخفيض الأسعار.
4. متابعة أسعار السلع والخدمات بالأسواق والفروع وضمان أن تكون أسعاراً تعاونية.
5. الرقابة على نظام استلام وتخزين السلع بما يكفل الحفاظ على أموال الجمعية ومراعاة عدم وجود تكدس البضائع بالجمعية.
6. الإشراف على الدراسات الخاصة بحركة دوران السلع.
7. اقتراح خطة للمشتريات تكفل تدفق جميع احتياجات الجمعية من السلع والمواد.
8. دراسة العروض التجارية التي ترد إلى الجمعية ووضع الشروط والضوابط الخاصة بها.
9. اقتراح إجراءات تحكم الرقابة وتيسر تدفق السلع وتوفرها ومراعاة الحد الأعلى والأدنى لمخزونها.
10. اقتراح نظام يحكم الرقابة على عمليات الاستلام والفحص والتسعير لجميع السلع والأصناف الواردة للجمعية.
11. الإشراف على اتفاقات الموردين التجارية والتسويقية واعتماد التقارير الدورية لذلك.
12. تنظيم زيارات ميدانية للجمعيات التعاونية الأخرى والشركات ومقارنتها بأسلوب العرض المتبع بالجمعية بغرض تطويره.
13. اقتراح السياسة اللازمة لزيادة مبيعات الجمعية.
14. متابعة المهرجانات التسويقية

تتولى لجنة المشتريات والتسويق وضع ومتابعة سياسات الشراء والتخزين والتسويق، والإشراف على إدارة الموردين والعروض التجارية والمهرجانات التسويقية، ومراقبة أسعار السلع وحركة المخزون، واقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان توافر السلع وتنمية مبيعات الجمعية وتحسين أساليب عرض المنتجات

ثالثاً: لجنة الخدمات الاجتماعية:

1. متابعة مخصص المعونة ومدى مطابقته للقرارات الوزارية ذات الصلة.
2. تنظيم مسابقات حفظ القرآن ودعم المساجد.
3. تنظيم الاحتفالات والأعياد الوطنية والتراثية.
4. متابعة وتنظيم وإقامة المسابقات والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية للمساهمين.
5. دراسة الكتب الواردة من المدارس والمساجد والمؤسسات والجهات الحكومية بمنطقة عمل الجمعية بطلب دعم محدد الغرض.
6. تنظيم فعاليات تكريم المتفوقين.
7. تنظيم ومتابعة الأنشطة الرياضية للمساهمين.

تختص لجنة الخدمات الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تقدمها الجمعية، وإدارة أوجه خدمة المجتمع، ودراسة طلبات الدعم المقدمة من الجهات المختلفة، وتنظيم الفعاليات والمبادرات التي تعزز دور الجمعية في خدمة المساهمين والمجتمع المحلي.

رابعاً: لجنة المشروعات الصغيرة:

1. فتح سجل خاص بأصحاب العمل يتضمن كافة بياناتهم.
2. فتح ملفات لأصحاب العمل دون مطالبتهم بأية رسوم مقابل ذلك.
3. اعتماد المحلات المستثمرة قبل طرحها لأصحاب العمل ومتابعتها.

4. تحديد وتقسيم القواطع على أصحاب العمل في الأماكن التي تتناسب مع فئة الأصناف المعتمدة.
5. مراقبة ومتابعة الشروط الواجب توافرها في أصحاب العمل والمنصوص عليها بالمادة (2) من القرار رقم (75/أ) لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية.
6. اعتماد أصناف أصحاب العمل ومتابعة آلية التوريد والسداد.
7. حل مشاكل أصحاب العمل.
8. استقبال طلبات أصحاب العمل والرد عليها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.

تتولى لجنة المشروعات الصغيرة تنظيم وإدارة المشروعات الصغيرة داخل الجمعية طبقا للقرار رقم (75/أ) لسنة 2019، وذلك من خلال متابعة إجراءات اعتماد أصحاب العمل والمحلات المستثمرة، والإشراف على التزامهم بالشروط والضوابط المنظمة للنشاط، واعتماد الأصناف، ومتابعة عمليات التوريد والسداد، ومعالجة الطلبات والملاحظات.

فقرة 3 سير اللجان وأعمال مجلس الإدارة

أ. سير اللجان	
النصاب القانوني	تصح اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء
حضور غير الأعضاء	يجوز لرئيس أي لجنة من اللجان دعوة أي عضو من الأعضاء الآخرين لحضور جلساتها على ألا يكون له حق التصويت
اتخاذ القرار	تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحضور وأثناء انعقاد اللجنة
مسك المحاضر ورفعها	يجب على اللجان إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها

أعمال مجلس الإدارة واتخاذ القرارات	
انعقاد المجلس	
دورية الاجتماعات	يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا مرة واحدة على الأقل كل شهر.
النصاب القانوني	يصح الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، مع إثبات الحضور والغياب والأعذار في المحضر.
الاجتماع عن بُعد	يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة
فقدان النصاب أثناء الجلسة	إذا فُقد النصاب بسبب انسحاب عضو أو أكثر، تُرفع الجلسة ولا يجوز اتخاذ قرارات جديدة، بينما تظل القرارات التي اتُّخذت قبل فقدان النصاب صحيحة.
سير المداولات	
ترتيب مناقشة الموضوعات	تُناقش الموضوعات حسب ترتيب جدول الأعمال، ما لم تقرر أغلبية الحاضرين خلاف ذلك.
استكمال جدول الأعمال	تُستكمل البنود في الجلسة نفسها، ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك. ويجب في كل الحالات دعوة المجلس خلال أسبوعين لاستكمالها.
سحب موضوع مُدرج	يجوز لمقدم موضوع بجدول الأعمال سحبه، ما لم يتبنَّاه عضو آخر، مع إثبات ذلك في المحضر.
غياب مقدم الموضوع	يجوز بناء على طلب كتابي إرجاء مناقشة موضوع تغيب مقدّمه.
إضافة موضوع جديد	تجوز إضافة موضوع جديد بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
اتخاذ القرارات	
موعد اتخاذ القرار	تتخذ قرارات مجلس الإدارة أثناء انعقاد الاجتماع.

التصويت بالوكالة	لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه ✕
القرار بالتمرير	يجوز إصدار قرار بالتمرير إذا وافق عليه جميع أعضاء المجلس.
آلية التصويت	تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومسؤوليتهم

أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين بالجمعية ويؤدون **أعمالهم بدون أجر غير أنه** يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرارا في **منحهم مكافآت بشروط:**

- ثبوت حسن الإدارة.
- ألا يتجاوز مجموع المكافآت **10% من صافي الربح**.
- ألا يتجاوز مجموع المكافآت الحد الأقصى الذي يحدده وزير الشؤون الاجتماعية (وهو حاليا **9000 د.ك** حسب المادة 81 من لائحة تنظيم العمل التعاوني)

مادة(18) من القانون

يؤدي اعضاء مجلس الادارة اعمالهم بدون أجر ومع ذلك يجوز أن يمنحوا – بقرار من الجمعية العمومية – مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على10% من صافي الربح وبالحد الاقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل سنويا.

- أعضاء مجلس الادارة مسئولون تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن جميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية (مادة 13 من قانون التعاونيات).
- يتحمّل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية قد تؤدي إلى عقوبات إدارية (المادة 35 من قانون التعاونيات).
- يتحمّل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية قد تؤدي إلى عقوبات جزائية (المادة 35 مكرّر والمادة 36 من قانون التعاونيات).
- ينطبق القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية على أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية وتعتبر الجرائم المنصوص عليها بالقانون بشأن التعاونيات من جرائم الفساد.

واجبات ومحظورات على عضو مجلس الإدارة	
واجب إقرار الذمة المالية	القانون رقم 2 لسنة 2016
عدم التعاقد باسم الجمعية إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة	مادة 13 من قانون التعاونيات
ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها	مادة 13 من قانون التعاونيات والقانون رقم 1 لسنة 2023

المحور الخامس: التسيير الإداري

فقرة 1: الجهاز الإداري التنفيذي

- خوّل قانون التعاونيات لمجلس الإدارة أن يستعين بمدير للجمعية التعاونية يقوم بتصريف شؤونها المالية والإدارية (مادة 16 من قانون التعاونيات). ويتولى المدير رئاسة موظفي الجمعية.
- من مهام مجلس الإدارة تعيين المدير وكذلك وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية (مادة 29 من النظام الأساسي النموذجي) ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن اعمال المدير وكامل الجهاز التنفيذي في مواجهة الجمعية العمومية.
- على مجلس الإدارة أن يلتزم بالضوابط التي تحدّدها الوزارة في التعيينات.
- فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في قانون التعاونيات واللائحة التنفيذية وبقية القرارات الوزارية الصادرة في الغرض ينطبق القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي كما تم تعديله لاحقا على الوظائف والعمل في الجمعيات التعاونية.
- نصت المادة 16 من قانون التعاونيات على أنه يحظر على المدير أن يقوم لحسابه او لحساب الغير بأي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او تتعارض مع مصالحها.
- يتحمّل موظفي الجهاز الإداري التنفيذي للجمعيات التعاونية المسؤولية التأديبية بعنوان عملهم وذلك وفقا لقانون العمل.
- يتحمّل موظفي الجهاز الإداري التنفيذي أيضا المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يتسببون فيه وفقا للقواعد العامة وتطبيقا للمادة 89 من لائحة تنظيم العمل التعاوني.

مادة (89)

أي خسارة مالية تقع على الجمعية نتيجة مخالفة القوانين والقرارات الوزارية يتحملها الشخص المتسبب سواء كان عضو مجلس إدارة أو موظف من العاملين بالجمعية، ويجب على الجمعية استرجاع المبلغ بالطرق القانونية دون تهاون أو تأخير.

- يتحمّل موظفي الجهاز الإداري التنفيذي بالجمعيات بالتعاونية المسؤولية الجزائية وفقا لأحكام المادة 35 مكرر و36 من القانون بشأن التعاونيات وطبقا لقواعد القانون الجزائي خاصة وقد اعتبر المرسوم رقم 69 لسنة 2025 أن الجرائم المنصوص عليها بقانون التعاونيات تعتبر جرائم فساد
- يتكون الجهاز الإداري التنفيذي من موظفين إشرافيين وموظفين غير إشرافيين.
- يجب ألا تتجاوز نسبة رواتب الوظائف غير الإشرافية إلى المبيعات (6%) تحتسب وفقًا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.
- من الاستثناءات الممكنة بتجاوز عدد الموظفين النسبة إلى المبيعات (6%) أن يكون التوظيف هادفا إلى استيفاء نسبة العمالة الوطنية، أو افتتاح أفرع ومنافذ بيع جديدة للجمعية.

حدّد ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية:

المدير العام (ويتبعه مباشرة قسم الأمن)	
نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ويتبعه مباشرة الأقسام المبينة ادناه	نائب المدير العام للشؤون التجارية والتسويقية ويتبعه مباشرة الأقسام المبينة أدناه
قسم الشؤون الإدارية	قسم المشتريات
قسم المحاسبة	قسم الفروع المستثمرة
قسم المساهمين	قسم العلاقات العامة والإعلام
قسم الحاسب الآلي	القسم الفني والمشاريع
قسم الشؤون القانونية (ويتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة)	

- يجوز للجمعية التعاونية عند الحاجة ومراعاة لوضعها المالي واحتياجاتها الوظيفية الفعلية دمج الأقسام أو إضافة أقسام أخرى شريطة موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.

- تتوزع المهام الإشرافية في التعاونيات بين الإدارة العليا (المدير العام)، والإدارة الوسطى (نائبي المدير العام)، وبقية القيادات التشغيلية (رؤساء الأقسام).
- المدير العام هو أعلى سلطة تنفيذية، ويتعامل مباشرة مع مجلس الإدارة. ومن مهامه تحويل سياسات التعاونية إلى خطط تشغيلية، والإشراف على تنفيذها وفق الأهداف والسياسات المعتمدة.
- تمثل الإدارة الوسطى حلقة وصل بين التوجيهات العليا والتنفيذ الميداني وتجمع بين الإشراف على فرق العمل من خلال اتخاذ القرارات التشغيلية الداخلة ضمن صلاحياتها، وبين التواصل مع الإدارة العليا وتقديم التقارير بشأن الأداء وإنجاز الأعمال ومدى الالتزام بالقواعد والتوجيهات.
- القيادات التشغيلية مسؤولة عن التنفيذ اليومي المباشر وعن سير العمل، ومن مهامها متابعة الالتزام الفعلي والميداني فيما يتعلق بالأداء التشغيلي والالتزامات القانونية.

فقرة 2: قواعد التسيير الإداري للتعاونيات

- يقوم تسيير الجمعية التعاونية على منظومة إدارية وتنظيمية متكاملة تضمن ممارسة أعمالها واتخاذ قراراتها وفق إجراءات منتظمة، موثوقة، قابلة للمراجعة، خاضعة للرقابة، ومحمية من الأخطاء أو التلاعب أو إساءة استعمال السلطة.
- تلتزم الجمعية التعاونية باعتماد كافة النظم واللوائح والإجراءات الصادرة عن الوزارة.
- تلتزم التعاونية بالنظم واللوائح بشأن التوظيف والرواتب والوصف الوظيفي (بند 1 و2 من ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم).

أ. الدفاتر والسجلات

الدفاتر والسجلات الإدارية

تلتزم الجمعية التعاونية طبقا للمادة 22 من اللائحة التنفيذية بمسك السجلات الإدارية الوجوبية التالية:

- سجلّ العضوية
- سجل قرارات مجلس الإدارة
- سجل قرارات الجمعية العمومية
- دفتر الفروع المستثمرة

اقتضى ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم أن يتم خاصة اعتماد الآتي:

- هيكل تنظيمي وكادر مالي مطابق للقرارات الوزارية وملائم لوضع التعاونية
- أنظمة حديثة فعالة لمتابعة الحضور والانصراف
- لائحة تنظم عملية منح موظفيها السلف
- لائحة العهدة المستديمة والصرف من الصندوق العام

الدفاتر والسجلات المحاسبية

تلتزم الجمعيات التعاونية طبق المادة 23 من اللائحة التنفيذية بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي تمكّن من بيان مركزها المالي بدقة وطبق ما يتطلبه المحاسبي الموحد المعتمد من الوزارة والمعايير المحاسبية الدولية.
تشمل هذه الدفاتر على الأقل:

- دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات المالية والتجارية التي تقوم بها الجمعية.
- دفتر الجرد الذي يتضمن بيانات المخزون والأصول الثابتة في نهاية السنة المالية.
- السجلات والدفاتر المساندة التي تقتضيها طبيعة نشاط الجمعية.
- السجلات الخاصة التي تفرضها التشريعات المنظمة للعمل التعاوني، ومنها السجل الخاص بالفروع المستثمرة من قبل الغير.

ويجب أن تمسك الدفاتر وفق الضوابط القانونية التي تكفل سلامتها وإمكانية الاعتماد عليها عند المراجعة والتفتيش (تكون مختومة من كاتب العدل /منمرة/ خالية من الفراغات/ دون كشط أو تحشير...).
تسري على الدفاتر والسجلات التجارية التي تمسكها الجمعية التعاونية المواد من 26 إلى 33 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (68) لسنة 1980 (ويُشار إليه في هذا الدليل بـ "قانون التجارة").

يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو شطب أو تحشير فيما دون بها، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن يختم على كل ورقة منهما كاتب العدل.

عمليا تشمل المجموعة الدفترية ومستنداتها على وجه الخصوص ما يلي:

- دفتر اليومية العامة (معتمد من قبل وزارة العدل).
- الأستاذ العام.
- دفتر الجرد.
- اليومية التحليلية للمصروفات.
- سندات الصرف النقدي.
- سندات القبض.
- أستاذ مساعد البنك.

قواعد التصرف في الموارد البشرية

- يكون للالتزام بتطبيق النظم واللوائح الصادرة عن الوزارة (فيما يتعلق بالتوظيف وحسن إدارة الموارد البشرية وصرف الرواتب والمزايا) أهمية خاصة. وقد اقتضى ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم ولائحة تنظيم العمل التعاوني أهم تلك القواعد.
- ينطبق على الجمعيات التعاونية قانون العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية كما تم تعديله لاحقا ونصّ ملحق السياسات والنظم صراحة على إلزام الجمعيات التعاونية بتشجيع العمالة الوطنية.
- تنطبق على التعاونيات كذلك القواعد الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة والواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوصه التنظيمية.
- يجب على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية لأعمالها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية. وتراقب الوزارة مدى حاجة الجمعية الفعلية للعمالة.
- وفقا للمادة 8 من قانون العمل، على الجمعية التعاونية بوصفها صاحب عمل أن تتولى إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة باحتياجاتها من العمالة وإعلامها سنويا بعدد العمالة لديها.
- نصت الفقرة 2 من المادة (10) من قانون العمل على حظر استقدام عمالة أجنبية دون تشغيلها فعليًا لدى صاحب العمل، كما حظرت الإعلان عن تشغيل غير فعلي من داخل البلاد.
- أسندت اللوائح والقرارات التنظيمية للمراقبين التعاونيين اختصاص مراجعة كشوف الرواتب الشهرية والتأكد من مطابقتها للعمالة الفعلية بالجمعية.
- تترتب عن مخالفة الفقرة 2 من المادة 10 من قانون العمل عقوبة جزائية حددها المشرع بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين (مادة 138 من قانون العمل)
- تلتزم الجمعية التعاونية بحسن إدارة الموارد البشرية وتطبيق آليات ناجعة للتصرف في الوظائف ومنه مثلا اعتماد هيكل تنظيمي ملائم لوضعها المالي وكادر وظيفي رشيد وأنظمة حديثة فعالة لمتابعة الحضور والانصراف ولائحة تنظّم عملية منح موظفيها السّلف والعهدة المستديمة والصّرف من الصندوق العام والمصروفات غير العاجلة. ويخضع تطبيق هذه الالتزامات إلى متابعة مراقبي الوزارة.

بند 11 وبند 12 من ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم

تلتزم الجمعية بالقيام بما يلي:.....

"11- تضع كل جمعية كادر مالي يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة -عدا الوظائف الإشرافية- موضح به أول مربوط وآخر مربوط متضمنا العلاوات والبدلات.

12- وضع لائحة تنظم القروض التي يجوز منحها للموظفين وطريقة سدادها بعد اعتمادها من الوزارة."

أهم قواعد التسيير الأخرى

- اقتضت النصوص التنظيمية المنطبقة أن تعتمد التعاونيات النماذج التالية: نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة/ عقد نموذجي مع الموردين أو المستثمرين/ استمارة طلب العضوية/ نموذج الانتقال من جمعية إلى أخرى.
- نصت لائحة تنظيم العمل التعاوني (مادة 84) على ضرورة تراسل الجمعيات التعاونية مع الوزارة عبر الميكنة.
- ألزمت لائحة تنظيم العمل التعاوني كذلك باتباع إجراءات محددة لإبرام عقود النظافة والحراسة تقوم على إعلان الطرح والموضوعية في الترسية وذلك ضمانا للشفافية والمنافسة (مادة 71 و71 مكرر).

المحور السادس: قواعد التوظيف

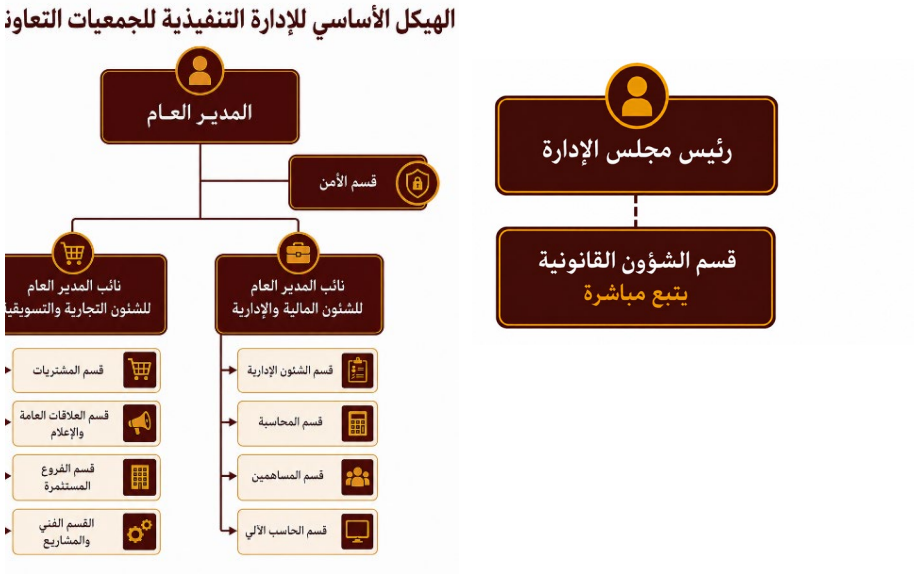
يهدف هذا المحور إلى بيان القواعد القانونية والإجرائية والمالية التي تحكم ملف العاملين في الجمعيات التعاونية و إن التوظيف ليس مجرد إجراء لسد الشواغر، بل هو التزام قانوني ومالي يقع على عاتق الجمعية، ويخضع لأحكام قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني ، وذلك لضمان سير العمل بانتظام ومنع التضخم الوظيفي.

الفقرة 1: قواعد التعيين في الوظائف والهيكل الوظيفي

تعتبر عملية التعيين الخطوة الأولى في بناء كيان الجمعية التعاونية، وتستند هذه العملية إلى ركيزتين أساسيتين: الهيكل التنظيمي المعتمد، والضوابط القانونية للتعاقد.

أ- الهيكل الوظيفي في الجمعية التعاونية:

يجب أن تتم التعيينات وفقاً لهيكل تنظيمي واضح يتناسب مع حجم الجمعية ومبيعاتها، ويتكون الهيكل النموذجي للجمعية التعاونية من:



ب- قواعد التعيين:

مدة العقد:

- الوظائف الإشرافية (مدة العقد سنتين)
- الوظائف الغير الإشرافية (مدة العقد سنة)

ويجوز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف إلا بعد تصديق العقد من الوزارة.

شروط وإجراءات التعيين:

- يجب على الجمعية إخطار الوزارة بالوظائف الإشرافية الشاغرة لديها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ شغورها، على أن يتم التعيين فيها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة. وتهدف الوزارة بذلك إلى ضمان سرعة ملء الشواغر الإشرافية للحفاظ على استمرارية العمل، مع الالتزام بالرقابة الوزارية، وهذا النص يعزز الرقابة الوزارية على التعيينات.
- تشكل بقرار وزاري لجنة تختص بمتابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف بالجمعيات والاتحادات التعاونية وتحديد الجمعيات أو الحالات المعفاة من تسكين شغور بعض الوظائف وفق أحكام هذه اللائحة، ويترأس اللجنة وكيل الوزارة وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وممثل عن القطاع المختص بالوزارة مقرراً للجنة ويحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة وإجراءات انعقادها.

- تختص اللجنة المشكلة بمتابعة خطة التكويت بإحالة نتائج أعمالها إلى القطاع المختص بالوزارة ليتولى إخطار مجلس إدارة الجمعية المعنية لإصدار قراره بالتعيين في الوظائف الإشرافية.
- ويتم تحرير عقد عمل من ثلاث نسخ وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ويعرض على الإدارة المختصة بالوزارة للتصديق عليه.
- يجب على الجمعية تعيين مدقق داخلي، على أن يكون كويتي الجنسية وحاصلاً على مؤهل جامعي تخصص محاسبة وخبرة لا تقل عن 15 سنوات بعد الحصول على المؤهل وشريطة التفرغ وألا يكون متقاعداً.
- لا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف قبل تصديق العقد من الوزارة.
- يحظر على مجلس الإدارة إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو فسخ عقودها أو رفض تجديدها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة بناءً على طلب مسبب بذلك.
- وفي حال موافقة الوزارة على الطلب تتولى الجمعية إخطار الموظف المعني بقرار مجلس الإدارة بإنهاء خدماته أو بفسخ عقده أو عدم الرغبة بتجديده طبقاً للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.

فقرة 2: الأجر والحقوق المالية للموظف

يمثل الأجر أو الراتب الالتزام المالي الأساسي الذي يقع على عاتق الجمعية التعاونية تجاه العاملين لديها ولا يقتصر مفهوم الحقوق المالية على الراتب الأساسي فحسب، بل يمتد ليشمل البدلات، العلاوات، الإجازات مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة وتخضع هذه الحقوق لتنظيم دقيق في قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.

أ- مفهوم الأجر

وفقاً لقانون العمل الكويتي، يُعرّف الأجر بأنه ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي، مضافاً إليه جميع العناصر الأخرى التي تتقرر له مقابل عمله. وفي سياق الجمعيات التعاونية، يتكون الأجر عادة من:

- الأجر الأساسي: وهو المبلغ الثابت المنصوص عليه في عقد العمل، والذي يتحدد بناءً على الكادر الوظيفي المعتمد في الجمعية.
- البدلات والعلاوات: تشمل بدل السكن، بدل الانتقال، بدل طبيعة العمل (مثل بدلات الكاشيرية أو العاملين في المخازن)، والعلاوات الدورية.
- العمولات والمنح: أي مبالغ إضافية تُصرف للعامل بشكل دوري أو استثنائي وتعتبر جزءاً من الأجر الشامل.

قاعدة قانونية هامة: لا يجوز بأي حال من الأحوال تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر أي اتفاق على ذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام (المادة 28 من قانون العمل).

ب- ضوابط صرف الرواتب والأجور

تلتزم الجمعية التعاونية بضوابط عند صرف الرواتب، لضمان حقوق العاملين من جهة، وحماية أموال الجمعية من جهة أخرى:

- آلية الصرف: يجب دفع أجور العمال في أحد البنوك المحلية، ولا تبرأ ذمة الجمعية من الأجر إلا بما يثبت تحويله إلى حساب العامل.
- مواعيد الصرف: تُدفع أجور العمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل في كل شهر.
- الاستقطاعات: لا يجوز استقطاع أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التي حددها القانون (مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، أو سداد سلف من الجمعية، أو تنفيذاً لحكم قضائي)، وبما لا يتجاوز النسب المقررة قانوناً.
- الحد الأدنى للأجور: يجب ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانوناً (والذي يبلغ حالياً 75 ديناراً كويتياً شهرياً لموظفي القطاع الخاص).

ت- الإجازات السنوية والمرضية والحج مدفوعة الأجر

تعتبر الإجازة السنوية حقاً أصيلاً للعامل لا يجوز التنازل عنه، وتخضع للضوابط التالية:

المادة 70: الحق في الإجازة السنوية

- مدة الإجازة: للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، بعد قضائه 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

- احتساب الإجازة: لا تُحتسب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ضمن الإجازة السنوية.
- الإجازة عن كسور السنة: يستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، حتى وإن كانت السنة الأولى من الخدمة.

المادة 71: أجر الإجازة السنوية

- دفع الأجر: يجب على صاحب العمل دفع الأجر المستحق عن الإجازة السنوية للعامل قبل قيامه بها.

المادة 72: تحديد موعد الإجازة السنوية

- تحديد الموعد: يحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوية وفقًا لاحتياجات العمل.
- تجزئة الإجازة: يجوز لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية برضاء العامل بعد الأيام الأربعة عشر الأولى منها.

المادة 73: المقابل النقدي لرصيد الإجازات

للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجمعة في حالة انتهاء عقده.

المادة 74: التنازل عن الإجازة السنوية

- عدم التنازل: لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية بعوض أو بغير عوض.
- استرداد الأجر: لصاحب العمل الحق في استرداد ما دفعه من أجر عن الإجازة إذا ثبت اشتغال العامل خلالها لدى صاحب عمل آخر.
- الإجازات المرضية: العامل له الحق في الحصول على إجازة مرضية خلال السنة وفق التصنيف التالي:
  1- إجازة بأجر كامل: 15 يوماً سنوياً تُحسب أجرها بالكامل.
  2- إجازة بأجر مخفض:
     - ✓ 10 أيام تُحسب بثلاثة أرباع الأجر.
     - ✓ 10 أيام تُحسب بنصف الأجر.
     - ✓ 10 أيام تُحسب بربع الأجر.
  3- إجازة بدون أجر: تصل إلى 30 يوماً إضافية إذا اقتضت الظروف الصحية.
- إجازة الحج : العامل الذي أكمل سنتين متواصلتين في خدمة صاحب العمل يحق له الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 21 يومًا لأداء فريضة الحج، بشرط أن يكون لم يؤدِ الفريضة من قبل.

ث- حقوق المرأة العاملة

أفرد قانون العمل الكويتي حقوقاً خاصة للمرأة العاملة لضمان استقرارها الوظيفي والأسري:

- المساواة في الأجر: تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل (المادة 26).
- إجازة الوضع: تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوماً للوضع.
- ساعات الرضاعة: يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل.
- حظر التشغيل الليلي: لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً (مع بعض الاستثناءات).

ج- الرقابة على الرواتب والحقوق المالية

- لضمان الالتزام بهذه القواعد، تخضع الرواتب لرقابة مزدوجة (إدارية ومالية) في الجمعية:
  - ✓ مطابقة كشوف الرواتب: التأكد من مطابقة كشوف الرواتب مع عدد العاملين الفعليين على رأس العمل، ومطابقتها مع حركة الدوام (الحضور والانصراف).
  - ✓ الالتزام بالكادر: التحقق من أن الرواتب المصروفة تتوافق مع الجدول المعتمد (الكادر الوظيفي) من حيث الراتب الأساسي والبدلات.
  - ✓ سقف المصروفات: مراقبة إجمالي بند الرواتب والأجور للتأكد من عدم تجاوزه النسبة المقررة من إجمالي المبيعات (6%).

- ✓ العمل الإضافي: حدد القانون أن العمل الإضافي لا يجوز أن يتجاوز ساعتين في اليوم الواحد، أي أن الحد الأقصى لساعات التشغيل اليومية للعامل هو عشر ساعات (8 ساعات أصلية + ساعتان إضافيتان)، على أن يكون هذا التشغيل بسبب الضرورة أو لمواجهة ضغط العمل أو ظروف غير عادية.
- ✓ كما لا تتجاوز عدد ساعات العمل الإضافي السنوية عن التالي:

الحد الأقصى لعدد الساعات في اليوم	الحد الأقصى لعدد المرات في الأسبوع	الحد الأقصى لعدد المرات في السنة	الحد الأقصى لعدد الساعات في السنة
(2) ساعة	(3) مرات	(90) مرة	(180) ساعة

لا يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية إلا في حدود وضوابط معينة، وتتلخص هذه الضوابط فيما يلي:

1. **وجود أمر كتابي من صاحب العمل.**
2. **أن يكون العمل الإضافي ضرورياً.**

يجب أن تقتضي الضرورة تشغيل العامل ساعاتٍ إضافية، وذلك في الحالات التالية:

- ✓ منع وقوع حادث أو خطر.
- ✓ إصلاح ما نشأ عن حادث أو خطر.
- ✓ تفادي خسارة محققة.
- ✓ مواجهة ضغط عمل غير معتاد يزيد على الحد اليومي المعتاد.

3. **مسك سجل خاص بالعمل الإضافي:**

يلتزم صاحب العمل بإمساك سجلٍ خاصٍ يدوّن فيه:

- ✓ تواريخ الأيام التي تم فيها التكليف بالعمل الإضافي.
- ✓ عدد الساعات الإضافية التي أداها كل عامل.
- ✓ الأجور المستحقة عن تلك الساعات.

4. **قيام العامل بعمل إضافي إلى جانب عمله الأصلي.**
5. **أداء العمل الإضافي خارج أوقات العمل الرسمية.**

<u>كيفية احتساب الأجر عن العمل الإضافي:</u>

يوم التشغيل الإضافي	طريقة الحساب	الإضافات
يوم العمل العادي	أجر الساعة + 25 % من قيمة الساعة	لا يوجد
يوم الراحة الأسبوعية	أجر الساعة + 50 % من قيمة الساعة	التعويض بيوم راحة بديل
يوم العطلة الرسمية (الإجازات الرسمية)	أجر الساعة + 100 % من قيمة الساعة	التعويض بيوم راحة بديل

<u>مقابل العمل الإضافي لا يعتبر من الأجر:</u>

العمل الإضافي لا يُعد أجراً أصلياً، وبالتالي لا يعتبر من الأجر ولا يدخل في حساب رصيد الإجازات أو مستحقات نهاية الخدمة.

فقرة 3: انتهاء الخدمة

تعتبر مرحلة انتهاء الخدمة من أكثر المراحل حساسية في علاقة العمل، حيث تترتب عليها التزامات مالية كبيرة (مكافأة نهاية الخدمة، تصفية الإجازات) وإجراءات إدارية وقانونية يجب أن تتم بدقة لتجنب النزاعات العمالية والقضايا التي قد تكبد الجمعية التعاونية خسائر مالية.

أ- حالات وأسباب انتهاء الخدمة

حدد قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 الحالات التي ينتهي بها عقد العمل:

- انتهاء مدة العقد: إذا كان العقد محدد المدة وانتهت مدته دون أن يتم تجديده.
- الاستقالة: يحق للعامل إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على رغبته، بشرط تقديم إخطار مسبق (فترة إنذار) للجمعية مدته 3 أشهر (للعاملين بأجر شهري).

- الإقالة (الإنهاء من قبل الجمعية): يحق للجمعية إنهاء العقد غير محدد المدة بشرط تقديم إخطار مسبق للعامل مدته 3 أشهر، مع بيان أسباب الإنهاء (مثل إعادة الهيكلة أو إلغاء القسم).
- الفصل التأديبي: يحق للجمعية فصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة في حالات محددة وحصرية نصت عليها المادة (41) من قانون العمل (مثل: ارتكاب خطأ جسيم أدى لخسارة فادحة، الحصول على الوظيفة بالغش، إفشاء أسرار العمل، أو الغياب دون عذر لأكثر من 7 أيام متصلة أو 20 يوماً متفرقة خلال السنة).
- بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة: ينتهي العقد ببلوغ العامل سن التقاعد، أو عجزه الكلي عن العمل، أو وفاته.

ملاحظة: لا يجوز انهاء او فسخ او رفض تجديد عقود العمالة الوطنية إلا بعد حصول الجمعية على موافقة مسبقة من وزارة الشئون الإجتماعية بناءً على طلب مسبب.

ب- ضوابط فترة الإنذار (الإخطار)

فترة الإنذار هي فترة قانونية تسبق انتهاء الخدمة الفعلي، وتهدف إلى إعطاء الطرفين فرصة لترتيب أوضاعهم:

- المدة: 3 أشهر للعاملين بأجر شهري.
- الإعفاء من الإنذار: يجوز للطرف الذي أنهى العقد أن يعفي الطرف الآخر من فترة الإنذار، بشرط أن يدفع له بدل إنذار يعادل أجر العامل عن نفس المدة.
- حق التغيب: يحق للعامل خلال فترة الإنذار التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع (أو 8 ساعات) للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه لأجره عن يوم الغياب.

ت- مكافأة نهاية الخدمة (طريقة الحساب والاستحقاق)

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة حقاً مكتسباً للعامل، وتُحسب بناءً على الأجر الشامل الأخير الذي تقاضاه العامل، وفقاً للضوابط التالية:

- **طريقة الحساب (المادة 51)**

  ✓ يستحق العامل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
  ✓ يستحق العامل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك.
  ✓ الحد الأقصى: يجب ألا يزيد إجمالي المكافأة على أجر سنة ونصف (18 شهراً).

- **الاستحقاق في حالة الاستقالة (المادة 53)**

  إذا انتهت الخدمة بناءً على استقالة العامل، فإنه يستحق المكافأة بالنسب التالية:

  ✓ نصف المكافأة: إذا بلغت مدة خدمته 3 سنوات ولم تبلغ 5 سنوات.
  ✓ ثلثي المكافأة: إذا بلغت مدة خدمته 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات.
  ✓ المكافأة كاملة: إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.

ملاحظة: يستحق العامل المكافأة كاملة (بغض النظر عن مدة الخدمة) إذا انتهى العقد من قبل الجمعية، أو بانتهاء مدته، أو بسبب العجز أو الوفاة، أو إذا استقالت المرأة العاملة خلال سنة من تاريخ زواجها.

المحور السابع: قواعد تشغيل وادارة الاسواق والفروع والخدمات الإجتماعية

فقرة 1: قواعد الإدارة المباشرة

اقتضت اللائحة التنفيذية أن تتولّى الجمعية التعاونية إدارة فروعها إدارة مباشرة مع جواز أن تعهد للغير بإدارة بعض الفروع.

المادة (4) من اللائحة التنفيذية

يراعى في إدارة فروع الجمعية ما يلي: -

أ- ان تكون إدارة هذه الفروع إدارة مباشرة من قبل الجمعية وذلك مع عدم الاخلال بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية في هذا الشأن.

ب- يجوز أن تعهد الجمعية الى الغير بإدارة بعض فروعها تحت رقابتها وإشرافها، وذلك في حدود القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن

حددت لائحة تنظيم العمل التعاوني الفروع التي يجب على التعاونيات الاستهلاكية إدارتها بطريقة مباشرة.

تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار وهي:

- الأسواق المركزية.
- الأسواق المركزية المصغرة.
- الجملة والتموين.
- الغاز.
- لوازم العائلة.
- الخضار والفاكهة وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
- الصيانة المنزلية مثل (الكهربائية أو الصحية أو التكييف).
- المكتبة.
- مخبز تنور.

تلتزم التعاونيات بالقواعد المرتبطة بالإدارة المباشرة للأنشطة التشغيلية الواردة في ملحق اللائحة التنفيذية.

المادة (28) من اللائحة التنفيذية

على الجمعية اتباع السياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية المرفقة بهذه اللائحة.

ورد تفصيل القواعد التشغيلية بلائحة تنظيم العمل التعاوني وترتبط العديد من هذه القواعد بتشغيل الأنشطة التجارية وذلك بسبب سيطرة هذا النشاط واقعيا على العمل التعاوني في الكويت.

أ- قواعد تهدف إلى الضغط على الأسعار وخدمة مصلحة المستهلك:

وفقا لملحق السياسات والنظم للائحة التنفيذية يجب على الجمعية التعاونية أن تقوم أساسا بما يلي:

- العمل على تقديم السلع والخدمات بأسعار تعاونية.
- أن تتعامل أساسا في عمليات الشراء للسلع مع الشركات غير الوسيطة.
- أن تعمل على وضع الخطط التي تحقّق للمساهم أفضل الفرص في السلع والأسعار وتلبي احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات.
- أن تهتمّ بتوعية المستهلك فيما يرتبط بعملية الشراء والتغذية الصحية.
- أن تهتمّ بالمهرجانات التسويقية للسلع الاستهلاكية.
- أن تهتمّ بالعروض اليومية والأسبوعية والشهرية للسلع الاستهلاكية.
- أن تستخدم التكنولوجيا في المهرجانات والعروض التسويقية.
- أن تعمل على تنوّع الخطط التسويقية بما يتناسب مع كافة شرائح المستهلكين.
- أن تعمل على تنوّع السلع وطريقة العرض والسعر باعتبارها من مقومات التسويق.

ب- قواعد تهدف إلى الشفافية ودعم الرقابة:

وردت بلائحة تنظيم العمل التعاوني القواعد التالية:

- وجوب فتح ملف لكل مورد وإبرام عقود مع جميع الموردين بالنسبة لكل صنف مورد للجمعية لأول مرة (وفق العقد النموذجي المعد من قبل الوزارة).
- وجوب الاستلام الآلي للبضاعة وبيع السلع عبر الباركود.
- وجوب تطبيق نظام الحاسب الآلي والرقابة الالكترونية والميكنة بما يتوافق مع عملية الربط مع الوزارة. مع وجود باركود لجميع السلع دون استثناء وبيان العمليات غير الطبيعية في تقارير المراقبين.
- وجوب إصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء الشهر فيما عدا الشهر الأول من بداية السنة المالية.
- وجوب إجراء قراءة لمشتريات الأعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما يكفل سلامة مشتريات الأعضاء.
- الالتزام بالقواعد التفصيلية بشأن الشراءات للأصناف الاستهلاكية سواء كانت مصنعة أو معبأة بالداخل أو مستوردة (المادة 73 من لائحة تنظيم العمل التعاوني).

ت- قواعد تهدف لتفادي ركود السلع:

جاء بالمادة 72 من لائحة تنظيم العمل التعاوني أنه على الجمعية إتباع سياسة شرائية سليمة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك لكل صنف

ث- قواعد تهدف لتعزيز ترويج المنتج المحلي:

أكدت كل من اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم العمل التعاوني على العمل على ترويج المنتج الوطني.

جاء بلائحة تنظيم العمل التعاوني العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية.

ينطبق على دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي القرار رقم 347 لسنة 2025 ومن أهم القواعد الواردة فيه التالي:

- التزام الجمعية التعاونية بتطبيق هامش ربح لا يتجاوز 15% وبسداد قيمة مشترياتها بمنافذ التسويق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشراء.
- تحمّل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية التي يتم شراؤها مباشرة من منافذ التسويق المعتمدة (يفترض ألا تتجاوز نسبة 4%).
- اعتماد إجراءات خاصة تنطبق على مساحة عرض مخصصة كركن للمزارع الكويتي.

ج- قواعد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

- صدر القرار الوزاري رقم (75/أ) لسنة 2019 لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من استثمار محلات وقواطع بالجمعيات التعاونية.
- نص هذا القرار على أن تخصّص الجمعيات التعاونية عددا من المواقع (محلات-قواطع) لأصحاب المشروعات الصغيرة لاستثمارها وفقاً للنسبة المحددة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تم التنصيص على عدد من الضوابط تقوم على الشفافية وتحديد مقابل الاستثمار ومنح أصحاب هذه المشروعات ميزات تفاضلية خاصة عندما يكونون من المساهمين ممن تزيد مدة عضويتهم عن السنة أو عن 3 أشهر في حالة التعاونيات الحديثة التكوين.

فقرة 2: استثمار الأفرع والأراضي من قبل الغير

يجوز للتعاونيات أن تطرح عددا من المواقع والأفرع والأراضي التي تمتلكها أو المخصصة لها من الدولة، بغاية استثمارها من قبل الغير (باستثناء الأفرع التي نصت المادة 28 من لائحة تنظيم العمل التعاوني على وجوب إدارتها مباشرة من التعاونية).

- يمثّل استثمار الأفرع والأراضي من قبل الغير وسيلة لتحقيق موارد إضافية للتعاونية دون التعرض إلى نفس المخاطر التشغيلية للإدارة المباشرة.
- تنطبق القواعد التنظيمية الجاري بها العمل على عقود الاستثمار من قبل الغير وتعتمد فيه صيغة العقود النموذجية التي تعدها الوزارة ومدة العقد التي تضبطها.
- تنطبق المواد من 29 إلى 48 من لائحة تنظيم العمل التعاوني على استثمار الغير للأفرع والأراضي التابعة للتعاونيات الاستهلاكية.
- تنص لائحة تنظيم العمل التعاوني على أخذ الموافقات الضرورية المسبقة قبل طرح العين للاستثمار كما تستوجب إعلان الطرح بصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وتحديد شروطه بكراسات مصادق عليها من الوزارة.
- عند الحصول على مبلغ دعم، تلتزم الجمعية بأن تستعمله أوّلا لإطفاء الخسائر التي قد تكون مسجلة لديها (المادة 31 مكرر أ من اللائحة التنفيذية).
- لا يقبل الاستثمار إلا ممن تتوفّر فيه الشروط القانونية لمزاولة النشاط المعني وفي مقابل دفع القيمة الاستثمارية الشهرية.
- يلتزم المستثمرون بسداد مبلغ تأمين للعين المستثمرة لضمان تسليمها عند انتهاء العقد بالحالة التي كانت عليها.
- يتابع المراقبون التعاونيون التابعون للوزارة قيام الجمعية بصفة منتظمة بتحصيل القيمة الاستثمارية الشهرية من الفروع المستثمرة.
- تمنع القواعد التنظيمية المنطبقة أن يؤول استثمار الأفرع والأنشطة التي تطرحها التعاونيات إلى نوع من الاحتكار من شخص أو جهة واحدة كما تمنع التنازل عن النشاط إلى الغير أو استغلال العين من الباطن.
- حددت لائحة تنظيم العمل التعاوني كيفية انتقال الحقوق إلى الخلف في حالة وفاة المستثمر أو في حال تحويل شكل الشركة المستثمرة (المادة 46).

المادة 46 من لائحة تنظيم العمل التعاوني

يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

1. **في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار باسم كافة الورثة أو أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة ذات النشاط.**
2. **تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأس مال الشركة مملوكا له بنسبة لا تقل عن 51% للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقاً مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.**
3. **تحويل عقد الاستثمار من شركة إلى شركة أخرى شريطة وحدة الشركاء في الشركتين وتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم وجود مخالفات على الشركتين وبراءة ذمة من الجمعية للشركة المحول منها.**

ويشترط أن ألا يكون للشركة المتنازل لها نشاط آخر مماثل في نفس الجمعية ولذات الرخصة.

فقرة 3: تقديم الخدمات الاجتماعية

- تتولى الجمعيات التعاونية خدمة أهدافها الاجتماعية من خلال بند الخدمة الاجتماعية بنسبة 15% من صافي أرباحها.

بند 2 وبند 3 من المادة (30) من اللائحة التنفيذية

يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:.....

2- 15 % تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية الثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.

- تلتزم الجمعية التعاونية بوضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمات الاجتماعية وفقاً للمعايير الواردة بالنصوص التنظيمية. (مادة 59 من لائحة تنظيم العمل التعاوني)

- يجب أن تحقق خطة الصرف أفضل خدمات للمساهمين.

بند 17 من ملحق السياسات والنظم للائحة التنفيذية

يجب على الجمعية..... "17- العمل على وضع خطط تحقق للمساهم أفضل الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية في نطاق عمل الجمعية"

- لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية ووفقا للخطة المصادق عليها من الوزارة (مادة 60 من لائحة تنظيم العمل التعاوني).
- يتم استقطاع نسبة 5% من مخصص بند الخدمة الاجتماعية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لدعم ميزانية المحافظة التي توجد بدائرتها التعاونية (مادة 60 من لائحة تنظيم العمل التعاوني).
- تتوزع بنود الخطة السنوية للصرف فيما يتعلق بالتعاونيات الاستهلاكية في حدود النسب المبينة في لائحة تنظيم العمل التعاوني (ومن أهمها الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية والرياضية...)

ملاحظة: يحظر على مجلس الإدارة الأخذ بإشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية (مادة 82 بند 2 من لائحة تنظيم العمل التعاوني)
وتخضع الأنشطة في إطار الخدمات الاجتماعية لرقابة الوزارة والمراقبين التعاونيين ولرقابة الجمعية العمومية.

بند أخير مادة (78) من لائحة تنظيم العمل التعاوني

تلتزم الجمعية التعاونية ب " تضمين تقريرها السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية بياناً بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية مبيناً فيه رصيد أول المدة والمنصرف والمتبقي"

مهام واختصاصات المراقب الإداري

أولا: مجلس الإدارة

1. مراجعة وتدقيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في اليوم التالي لانعقادها لضمان مطابقتها للقوانين والقرارات الوزارية

- **التحقق من سلامة الانعقاد:** التأكد من قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني للحضور.
- **دقة التوثيق الإجرائي:** التأكد من شمول محضر الاجتماع على كافة البيانات الجوهرية، بما في ذلك:
  1. حصر الحضور والغياب بدقة.
  2. إثبات الآراء والمقترحات المطروحة.
  3. تسجيل نتائج التصويت (الأصوات المؤيدة والمعارضة) لكل قرار على حدة.
- **مراجعة مشروعية القرارات:** التأكد من موافقة القرارات المتخذة للأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية النافذة.
- **سلامة السجلات من حيث:**
- مراجعة "المضبطة" للتأكد من تدوين كافة الوقائع بها بانتظام.

2. متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، لضمان توافقها مع التشريعات المنظمة

- **الأرشفة والتوثيق:** الاحتفاظ بنسخة مطابقة وموثقة من كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
- **المراجعة القانونية:** إخضاع القرارات الصادرة لعملية تدقيق لضمان اتساقها التام مع نصوص القانون، والقرارات الوزارية، واللوائح المعمول بها.
- **الرصد والتدوين:** حصر كافة الملاحظات الفنية أو القانونية على القرارات التي يشوبها أي قصور أو مخالفة.
- **التوجيه التصحيحي:** إخطار مجلس الإدارة بالملاحظات المرصودة، وتوجيههم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتلافي أي مخالفة.
- **متابعة الامتثال:** التقصي عن الإجراءات الفعلية التي اتخذها المجلس استجابةً للملاحظات، والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع.
- **التقرير الوزاري:** رفع تقرير مفصل إلى الوزارة يتضمن طبيعة القرارات الملاحظة، والإجراءات التصحيحية التي تمت، ومدى التزام الجمعية بالتوجيهات الرقابية.

3. بناء سجل أرشيفي متكامل لكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وضمان تفعيل مسار تصحيحي للملاحظات الرقابية

- **حفظ وتوثيق الاجتماعات:** إعداد سجل مرجعي شامل ومُحدث لكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، لضمان مرجعية إدارية وقانونية متسلسلة ومنظمة.
- **الرصد والتحليل الدوري:** تسجيل الملاحظات والمخالفات المكتشفة في كل اجتماع بدقة وموضوعية فور الانتهاء من مراجعة المحضر.

4. الرقابة على إجراءات الدعوة للاجتماعات الدورية (التحقق من التزام مجلس الإدارة بالضوابط الإجرائية والزمنية المقررة لصحة الدعوة للاجتماعات الدورية)

- **التحقق من صحة وقنوات الدعوة:** التأكد من إتمام الدعوة للاجتماع بطريقة رسمية موثقة، عبر الوسائل المعتمدة (المندوب الرسمي، البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى أقرها المجلس في نظامه)، مع ضرورة التأكد من توجيهها لكافة الأعضاء.
- **الرقابة على الالتزام الزمني:** التحقق من مطابقة توقيت الدعوة للنصوص النظامية، بالتأكد من توجيهها قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن (ثلاثة أيام عمل)، باستثناء حالات الاجتماعات الطارئة.

5. الرقابة على انتظام اجتماعات مجلس الإدارة (التحقق من التزام مجلس الإدارة بعقد اجتماعاته الدورية بصفة منتظمة لضمان استمرارية العملية الإدارية)

- **مراقبة الدورية:** التأكد من التزام المجلس بانعقاد اجتماعاته بمعدل لا يقل عن اجتماع واحد كل شهر، وفقاً لما نصت عليه اللوائح والأنظمة.

- **التحقق من الامتثال الزمني:** رصد تواريخ انعقاد الاجتماعات ومطابقتها مع الجدول الزمني المطلوب، للتأكد من عدم وجود فجوات زمنية تتجاوز المدة المقررة قانوناً بين كل اجتماع وآخر.

6. الرقابة على إجراءات الإخطار والتوثيق المعتمد لمحاضر الاجتماعات (متابعة التزام مجلس الإدارة بتبليغ الوزارة بمحاضر اجتماعاته ضمن المهل القانونية، والتأكد من استيفاء المحاضر لكافة عناصر التوقيع والمرفقات اللازمة)

- **الالتزام بالجدول الزمني للتبليغ:** مراقبة مدى تقيد مجلس الإدارة بإرسال محاضر الاجتماعات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الانعقاد.
- **التحقق من سلامة التوثيق:** التأكد من تذييل محضر الاجتماع بتوقيعات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر، كشرط أساسي لاعتماده رسمياً.
- **مراجعة المرفقات:** التحقق من إرفاق كافة محاضر ومحاضر اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للمجلس مع المحضر الرئيسي، لضمان تكامل الملف المعروض على الوزارة وشفافية المعلومات الواردة فيه.

7. التحقق من التزام مجلس الإدارة باستخدام السجلات المعتمدة من الوزارة لتوثيق وقائع الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها (الرقابة على سلامة التوثيق الرسمي في سجل اجتماعات المجلس)

- **التحقق من اعتماد السجلات:** التأكد من أن تسجيل كافة وقائع ومداولات الاجتماعات يتم حصراً في "دفتر اجتماعات المجلس" المعتمد والمختوم من قبل الوزارة، وعدم الاكتفاء بأي سجلات أخرى غير رسمية.
- **الرقابة على انتظام القيد:** التأكد من تدوين كافة القرارات والوقائع في السجل المعتمد بشكل دوري ومنتظم، لضمان استمرارية التوثيق وفق الضوابط الرقابية.
- **إثبات التزام القيد:** رصد أي تقصير في التسجيل بالسجل الرسمي ومطالبة المجلس بتدارك ذلك فوراً، لضمان أن يكون الدفتر هو المرجع القانوني المعتمد للرجوع إليه عند الحاجة.

8. الرقابة على انتظام حضور أعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع حالات التغيب (مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بحضور الاجتماعات بصفة منتظمة، وتوثيق حالات الغياب وتفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عليها)

- **رصد سجل الحضور:** تتبع ومراجعة سجلات حضور الاجتماعات بدقة لتوثيق حالات غياب الأعضاء، والتمييز بين الغياب المتصل والغياب المنفصل.
- **التحقق من استيفاء شروط سقوط العضوية:** التحقق من بلوغ حالات الغياب الحد الذي نصت عليه اللوائح، وهو:
  1. غياب العضو عن (ثلاث اجتماعات متصلة) دون عذر مقبول.
  2. أو غياب العضو عن (خمس اجتماعات منفصلة) خلال السنه.

أولاً: مجلس الإدارة

- حضور اجتماع مجلس الإدارة بشأن تشكيل الهيئة الإدارية ورفع تقرير للوزارة
- الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس أو لجانه والتحقق من مدى توافقها والإجراءات المتعلقة بها مع القانون وقراراته التنفيذية وتنبيه رئيس مجلس الإدارة لتلافي الملاحظات إن وجدت
- التحقق من قانونية اجتماع مجلس الإدارة ومدى التزام رئيس المجلس وأمين السر بأحكام القرارات الوزارية في دعوة المجلس للانعقاد ونسب الحضور إلى جانب تسجيل وقائع الاجتماع في محضر الاجتماع
- الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة في اليوم التالي للاجتماع قبل اعتماد المحضر والتحقق من مدى توافقها مع القانون وقراراته التنفيذية وتنبيه رئيس مجلس الإدارة لتلافي الملاحظات
- إعداد ملف شامل لجميع محاضر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأهم القرارات الصادرة في كل اجتماع ومتابعة تنفيذها في حال توافقها مع القانون والقرارات الوزارية المعمول بها وتسجيل الملاحظات على كل اجتماع ومتابعة الإجراءات التي تمت لتلافيها

ثانيا : اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

1. متابعة محاضر اجتماعات اللجان الفرعية بصفة دورية، والتحقق من فاعلية التوصيات المرفوعة منها إلى مجلس الإدارة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على دراسة وتخصص

- **التدقيق الدوري للمحاضر:** الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان فور صدورها (في اليوم التالي لانعقادها)، لرصد كافة المداولات والمقترحات الفنية.
- **الرقابة على مسار التوصيات:** التحقق من مدى التزام اللجان برفع توصيات واضحة ومسببة إلى مجلس الإدارة، وضمان تفعيل هذه التوصيات من خلال عرضها للمناقشة والقرار في اجتماعات المجلس.

2. الرقابة على المسار الاعتمادي لقرارات اللجان (مراقبة الإجراءات الإدارية لضمان خضوع قرارات اللجان الفرعية لاعتماد مجلس الإدارة، والتأكد من عدم تنفيذ أي قرار ما لم يستوفِ هذا التصديق الرسمي)

- **التحقق من "قاعدة النفاذ":** التأكد من التزام الجمعية بالقرارات الوزارية التي تقضي بأن قرارات اللجان الدائمة أو المؤقتة تُعد مجرد "توصيات مقترحة" ولا تكتسب قوتها التنفيذية أو صفتها القطعية إلا بعد صدور قرار التصديق عليها من مجلس الإدارة.
- **الرقابة على الصلاحيات:** تتبع قرارات اللجان فور صدورها، والتحقق من عدم اتخاذ أي إجراء تنفيذي بشأنها من قبل الإدارات التنفيذية قبل التأكد من إدراجها ضمن محاضر مجلس الإدارة واعتمادها رسمياً.
- **التوثيق الرقابي:** رصد أي ممارسات إدارية تتضمن تنفيذ قرارات لجان دون تصديق، وإثبات ذلك كمخالفة إجرائية تستوجب التنبيه الفوري وتصويب المسار.

3. الرقابة على اختصاصات اللجان ومنع التداخل (التأكد من التزام كل لجنة دائمة بحدود اختصاصاتها الفنية والإدارية، ومنع أي تعدٍ أو تداخل في المهام بين اللجان المختلفة، لضمان وضوح المسئوليات)

- **التحقق من التخصص:** مراجعة محاضر اجتماعات اللجان للتأكد من أن كل لجنة تحصر نقاشاتها وقراراتها في نطاق المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصها الأصيل وفقاً للائحة التنظيمية.
- **منع التداخل الإجرائي:** مراقبة الأداء العام للجان للتأكد من عدم قيام لجنة دائمة بمناقشة أو اتخاذ توصيات في ملفات تدخل ضمن اختصاص لجنة أخرى، مما يضمن تجنب الازدواجية أو تضارب القرارات.
- **ضبط المسار الفني:** في حال رصد أي تجاوز في الاختصاصات، يجب على المراقب الإداري تنبيه مجلس الإدارة فوراً لإعادة توجيه الموضوع إلى اللجنة المختصة قانوناً؛ لضمان سلامة الإجراءات المؤسسية وتجنب الارتباك الإداري.

4. الرقابة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وضوابط عملها- (التحقق من التزام مجلس الإدارة بالضوابط التنظيمية عند تشكيل اللجان (الدائمة والمؤقتة)، ومطابقة ذلك للنصوص النظامية من حيث العدد، رئاسة اللجنة، ومهلة الإخطار)

- **التحقق من التشكيل الهيكلي:** التأكد من التزام المجلس بتشكيل اللجان الدائمة الأربع الأساسية (المالية والإدارية، المشتريات والتسويق، الخدمات الاجتماعية، الفروع المستثمرة والمشروعات الصغيرة).
- **الرقابة على النصاب العددي:** التحقق من أن قوام كل لجنة يتكون من (3) أو (5) أعضاء حصراً.
- **ضبط شروط الرئاسة:** التأكد من أن رئيس اللجنة الدائمة هو أحد أعضاء مجلس الإدارة، **بشرط ألا يكون من ضمن الهيئة الإدارية** (الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق) .
- **الرقابة على دمج اللجان حسب الشروط القانونية:** في حال دمج لجنتين أو أكثر، يُسمح بإسناد الرئاسة لأحد أعضاء الهيئة الإدارية، شريطة التأكد من استيفاء إجراءات الدمج للنصوص القانونية.

5. الرقابة على قرارات اللجان (نشاء وتحديث ملفات توثيقية خاصة بكل لجنة، وتدوين الملاحظات الرقابية على قراراتها لضمان الجودة الإجرائية والمطابقة للنظم والقوانين والقرارات الوزارية)

- **إنشاء سجلات التوثيق:** إعداد ملف شامل ومنظم لكل لجنة (دائمة أو مؤقتة) يحتوي على:
  1. قرارات التشكيل.
  2. محاضر الاجتماعات المؤرخة.

3. التوصيات المرفوعة لمجلس الإدارة.
4. قرارات التصديق (أو الرفض) الصادرة من المجلس.

- **التحليل والملاحظات الرقابية:** تدوين ملاحظات دورية على القرارات الصادرة عن اللجان، مع التركيز على:
  1. السلامة الإجرائية وما إذا تم اتخاذ القرار وفق النصاب القانوني.
  2. هل القرار متوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها.

ثانياً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

- الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في اليوم التالي للاجتماع ومدى التزام قراراتها بالقانون والقرارات الوزارية والضوابط المنظمة لعملها والتحقق من إصدار القرارات بالأغلبية وليس التمرير
- متابعة تصديق مجلس الإدارة على القرارات الصادرة من اللجانإعداد ملف شامل لاجتماعات كل لجنة على حده وتسجيل أهم الملاحظات على القرارات الصادرة عنها

ثالثا : ملفات العاملين

1. الرقابة على ملفات الموظفين

- إجراء فحص دوري لعينة مختارة من ملفات موظفي الجمعية (سواء مواطنين أو مقيمين)، للتحقق من سلامة الأوراق الثبوتية، وقانونية التعيين، والالتزام بالضوابط العمالية والوظيفية.
- **اختيار العينة:** يقوم المراقب باختيار عينة عشوائية ممثلة من ملفات موظفي الجمعية بشكل دوري لإخضاعها للمراجعة الدقيقة.
- **عناصر فحص الملف (قائمة التدقيق):** يجب أن يتضمن كل ملف داخل العينة المختارة الوثائق التالية:

1. صورة البطاقة المدنية (للمواطنين والمقيمين).
2. صورة من جواز السفر.
3. إقامة سارية المفعول للمقيمين على الجمعية.
4. عقد عمل مصدق من الوزارة.
5. وجود "قرار تعيين" رسمي صادر وفقاً للوائح الجمعية.
6. موافقة الوزارة على التعيين.
7. التأكد من مطابقة الموظف لـ "الكادر الوظيفي" المعتمد للجمعية، والالتزام بمهام وظيفته.
8. وجود "الملف التأديبي" الخاص بالموظف، والاطلاع على أي جزاءات أو تحقيقات لتقييم الالتزام والانضباط.
9. التحقق من إجراءات الجمعية في حفظ ملفات العاملين بما يضمن سرية وحمايتها من التلف أو العبث.

- **الإجراءات عند وجود مخالفات:**

1. توجيه الجمعية لتصحيح وضع الموظف فوراً أو اتخاذ الإجراء الإداري اللازم.
2. إخطار الوزارة في حال وجود مخالفات جسيمة (مثل عمالة وهمية أو غير قانونية).

2. الرقابة على كفاءة القوى العاملة (حصر وملاءمة)

- مراقبة التوازن بين "حجم العمالة" و"الاحتياج الفعلي" للعمل في كافة قطاعات الجمعية، لمنع التوظيف غير المبرر الذي يستنزف ميزانية الجمعية ويؤثر على أرباح المساهمين.
- **حصر وتصنيف العمالة:** إعداد تقرير دوري بحصر أعداد العاملين موزعين حسب مواقع العمل: (السوق المركزي، الفروع، الفروع الخدمية، والأقسام الإدارية).
- **قياس الملاءمة (المعايير والاحتياج):** تقييم مدى تناسب عدد العاملين مع "حجم العمل" والنشاط الفعلي لكل موقع، للتأكد من عدم وجود عمالة زائدة عن الاحتياج (عمالة فائضة).
- **التعامل مع التوظيف الزائد:** في حال رصد المراقب وجود زيادة غير مبررة في عدد العمالة عن الاحتياج الفعلي للنشاط، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. المخاطبة الرسمية: توجيه كتاب رسمي لإدارة الجمعية بوجود زيادة في عدد العمالة مقارنة بالاحتياج الفعلي.
2. طلب التصحيح: طلب تلافي هذه المخالفة فوراً (إما بإعادة توزيع العمالة على أقسام أخرى، أو إيقاف التعيينات الجديدة، أو إنهاء خدمات العمالة الفائضة وفق القانون).
3. المتابعة: التأكد من تنفيذ الجمعية لإجراءات التصحيح خلال فترة زمنية محددة.

3. الرقابة على سقف رواتب الوظائف غير الإشرافية (الرقابة على التزام الجمعية بضوابط صرف الأجور للوظائف غير الإشرافية، وضمان عدم تجاوز النسبة المحددة من المبيعات، وتطبيق معايير "التعيين الرشيد" للحد من التضخم الوظيفي وتكاليف الرواتب)

- **الرقابة على "نسبة الأجر" (المعيار المالي):** التحقق من أن إجمالي الرواتب للوظائف غير الإشرافية لا يتجاوز نسبة (6%) من إجمالي المبيعات، وذلك وفقاً للبيانات الموثقة في "التقرير المالي" الدوري للجمعية.

- **آلية التدقيق والتعامل مع التجاوز:**
  - مطابقة إجمالي الرواتب المصروفة للعاملين مع إجمالي المبيعات.
  - في حال تجاوز نسبة الـ (6%)، يجب على المراقب:

1. إثبات المخالفة في التقرير الرقابي ورفعه للوزارة لاتخاذ إجراءات تقييد التعيينات أو مراجعة الهيكل الوظيفي..
2. إلزام الجمعية بتقديم خطة لتعديل أوضاع الرواتب أو إعادة هيكلة العمالة لتعود ضمن النطاق المسموح.

4. الرقابة على كشوف الرواتب والالتزام الوظيفي (الرقابة على دقة كشوف رواتب العاملين بالجمعية، والتحقق من صحة استحقاق هذه الرواتب عبر مطابقتها مع السجلات الميدانية للدوام، وضمان التزام العمالة بمهام عملهم الفعلية)

- **مطابقة كشوف الرواتب:**

1. المطابقة العددية: التأكد من مطابقة كشوف الرواتب الشهرية مع سجلات الموظفين الفعلية (التأكد من عدم وجود أسماء وهمية).
2. المطابقة الزمنية (الدوام): مطابقة كشوف الرواتب مع "كشوف حركة الدوام" (نظام البصمة أو سجلات الحضور والانصراف)، لضمان عدم صرف رواتب عن أيام غياب أو ساعات لم يتم العمل بها.

5. الرقابة على حركة الدوام والالتزام الوظيفي (الرقابة المباشرة على انتظام العاملين في أوقات الدوام الرسمي، والتحقق من التزامهم بأداء المهام الوظيفية المكلفين بها، وضمان تطبيق الجزاءات الإدارية في حالات التقصير أو مخالفة مواعيد العمل)

- **تدقيق حركة الدوام:** مراجعة سجلات الدوام (سواء كان نظاماً آلياً/بصمة أو سجلات ورقية) للتحقق من دقة تسجيل مواعيد الحضور والانصراف.
- **إدارة الملاحظات والمخالفات:**

1. التسجيل: تدوين كافة الملاحظات المتعلقة بالتأخير، الغياب غير المبرر، أو التغيب عن مواقع العمل أثناء ساعات الدوام.
2. المتابعة والمعالجة: إبلاغ إدارة الجمعية بالمخالفات المرصودة رسمياً، ومتابعة قيامهم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة (تحقيق، خصم، تنبيه) لضمان عدم تكرارها.

6. الرقابة على تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة

- الرقابة على التزام الجمعية بالإجراءات القانونية والمواعيد الزمنية عند خلو أي وظيفة إشرافية، لضمان سرعة تعويض الشواغر والحفاظ على انتظام الهيكل الإداري للجمعية.
- **الرقابة على "الموعد القانوني للإخطار":**

1. التحقق من التزام الجمعية التام بإخطار وزارة الشؤون رسمياً فور خلو أي وظيفة إشرافية (المدير العام – نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية – نائب المدير العام للشئون التجارية – رئيس قسم).
2. **المعيار الزمني:** التأكد من أن الإخطار تم خلال (مدة أقصاها شهرين) من تاريخ وقوع الشغور.

وفي حال تجاوز الجمعية لمهلة الشهرين دون إخطار الوزارة، يعتبر ذلك (مخالفة إجرائية) توثق في التقرير الرقابي وتستوجب مطالبة الجمعية بتبرير التأخير والقيام بالإجراء فوراً.

7. الرقابة على تصديق الوزارة للعقد قبل التعيين

- الرقابة على سلامة الإجراءات التنفيذية للتعيين، والتحقق من التزام الجمعية بعدم تمكين أي موظف من مباشرة مهام عمله قبل الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة وتصديق العقد، ضماناً لسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية.
- يُحظر تماماً تسليم أي موظف (سواء كان إشرافياً أو غير إشرافي) عمله، أو إدراجه ضمن جداول الدوام، أو السماح له بالتوقيع في سجلات الحضور قبل تصديق العقد من الوزارة.

- وفي حال تسليم العمل للموظف دون وجود موافقة مسبقة من الوزارة وتصديق للعقد تُعتبر الجمعية مخالفة، ويترتب عليها إثبات الحالة في التقرير الرقابي لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المسؤول عن التمكين غير القانوني.

8. الرقابة على إجراءات إنهاء خدمة العمالة الوطنية

- مراقبة التزام مجلس الإدارة بالضوابط القانونية عند اتخاذ قرارات بإنهاء خدمات العمالة الوطنية، أو فسخ عقودهم، أو رفض التجديد لهم، لضمان حماية حقوقهم الوظيفية والالتزام بالمسار الإجرائي المعتمد من الوزارة.
- **التحقق من شرط الموافقة المسبقة:** الرقابة على أي قرار صادر من مجلس الإدارة بإنهاء الخدمة أو فسخ العقد أو عدم التجديد؛ حيث يُحظر تنفيذ أي من هذه الإجراءات دون الحصول أولاً على موافقة الوزارة المسبقة.
- **ضمان سلامة إجراءات الإخطار:** التأكد من أن الجمعية، وبعد الحصول على موافقة الوزارة، قامت بإخطار الموظف المعني بالقرار بشكل رسمي وقانوني، مع منح الموظف حقوقه كاملة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في قانون العمل واللوائح ذات الصلة.
- ويعتبر أي إنهاء للخدمة أو فسخ للعقد بقرار منفرد من مجلس الإدارة دون موافقة الوزارة المسبقة (إجراءً باطلاً ومخالفة إدارية) ويترتب عليه مسؤولية قانونية، مع التوصية الفورية بإيقاف القرار وتصحيح الوضع.

ثالثاً: ملفات العاملين

(1) اختيار عينة من ملفات العاملين بالجمعية ومراجعتها مدى استيفاؤها بالبيانات التالية:
- موافقة الوزارة على التعاقد مع العاملين في الجمعية
- قرار التعيين
- البيانات الأساسية للموظف (صورة البطاقة المدنية للمواطن وجواز السفر وإذن العمل والبطاقة المدنية للوافدين)
- التحقق من أقامه الوافدين على الجمعية
- عقد العمل المصدق من الوزارة والتزام الجمعية بالكادر الوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة
- **القرارات بالجزاءات إن وجدت**

(2) مراجعة ملفات العاملين ذوي المناصب القيادية بالجمعية وتشمل على سبيل المثال: المدير العام ونوابه:
- موافقة الوزارة على التعاقد

(3) حصر عدد العاملين لكل قسم من الأقسام والفروع والسوق ومدى ملاءمته لطبيعة العمل وحاجته وتسجيل الملاحظات ومخاطبة الجمعية بها ومتابعتها

(4) مراجعة كشف الرواتب ومطابقتها مع أعداد العاملين بالجمعية ومراجعة حركة الدوام للموظفين بالجمعية ومدى الالتزام بالعمل المكلفين به وتسجيل الملاحظات بشأنها واطلاع إدارة الجمعية بها وضرورة معالجتها

(5) متابعة التعيينات بالجمعية ومدى توافقها للقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني وفق النموذج المعد من قبل الوزارة

رابعا : عقود الخدمات والأتعاب المهنية

1. الرقابة على العقود المبرمة من الجمعية ومتابعة ملاحظاتها (مراقبة كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية، والتحقق من سلامة إجراءاتها القانونية، مع متابعة تلافي أي ملاحظات أو مخالفات تُكتشف بشأنها، وضمان إخطار الوزارة بالمسار الإجرائي للمعالجة)

- **الاطلاع الشامل على العقود:** تشمل رقابة المراقب الإداري فحص ودراسة جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الجمعية (عقود التوريد، الصيانات، الانشاءات، الحراسة والنظافة، التأمين، مكتب المحاماة... إلخ) للتحقق من توافقها مع القواعد واللوائح القانونية المنظمة.
- **الاطلاع والتوثيق:** الاطلاع على كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة المتعلقة بهذه العقود، والاحتفاظ بصورة منها في الملف الرقابي للمراقب.
- **تسجيل وقيد الملاحظات:** تدوين كافة الملاحظات الإدارية والقانونية والمالية المرصودة على العقود في السجلات الرقابية المعتمدة.
- **التصحيح المسبق:** إخطار الوزارة وإدارة الجمعية بأي ملاحظات جوهرية قبل التنفيذ الفعلي للعقد لضمان عدم حدوث مخالفات.
- **مخاطبة الجمعية بالتصحيح:** توجيه مخاطبة رسمية إلى مجلس إدارة الجمعية تتضمن تحديد الملاحظات المرصودة بدقة، والمطالبة بتلافيها وتصحيح الوضع خلال مهلة زمنية محددة.

2. الرقابة على عقود الصيانة الفنية (مراقبة التزام الجمعية بضوابط التعاقد على صيانة المرافق والأنظمة الفنية، والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في إبرام وتجديد هذه العقود)

- **نطاق الرقابة على عقود الصيانة:** التحقق من وجود عقود صيانة سارية ومنتظمة لكافة المرافق والأنظمة ومنها:
  1. الأنظمة التقنية: أنظمة الحاسب الآلي.
  2. المرافق الإنشائية والميكانيكية: المصاعد، السلالم المتحركة.
  3. أنظمة التبريد والسلامة: الثلاجات، وأجهزة التكييف.
- **الضوابط الزمنية:**
  1. اعتماد مدة العقد الأصلية بـ **(سنة واحدة).**
  2. تجديد العقد لمدة مماثلة، مع مراقبة سقف المدة الإجمالية بحيث **لا تتجاوز (5 سنوات)** كحد أقصى للتعاقد مع نفس الجهة دون إعادة طرح العقد.

3. الرقابة على عقود أنظمة الإطفاء والسلامة (مراقبة التزام الجمعية بضوابط التعاقد على صيانة وتطوير أنظمة الإطفاء، والتحقق من الالتزام بالمدد الزمنية المحددة قانوناً لضمان استمرارية معايير السلامة المهنية والوقاية من الحريق)

- **الرقابة على المدد الزمنية المحددة:**
  1. التحقق من أن مدة عقد صيانة أنظمة الإطفاء قد حُددت بـ **(سنتين)** في العقد.
  2. مراقبة عملية التمديد للتأكد من أنها تتم لفترة مماثلة (سنتين)، مع الالتزام الصارم بسقف المدة الإجمالية للتعاقد بحيث لا تتجاوز **(6 سنوات)** كحد أقصى مع نفس الجهة.

عند اقتراب العقد من سقف الـ (6) سنوات يقوم المراقب الإداري بتوجيه الجمعية بضرورة طرح مناقصة جديدة لتجديد العقد وفق النظم القانونية المنصوص عليها.

4. الرقابة على عقود الأتعاب المهنية (مكاتب المحاماة) (مراقبة التعاقدات القانونية التي تبرمها الجمعية، وضمان أن تكون قيمة العقد متناسبة مع حجم الأعمال والمهام الموكلة)

- **نطاق الخدمات القانونية:** التحقق من أن نطاق عمل مكتب المحاماة يغطي الجوانب الضرورية للجمعية، وهي:
  1. الاستشارات: تقديم الرأي القانوني في المسائل العمالية، الإدارية، والتعاقدية.
  2. إجراءات التقاضي والتنفيذ: تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها أو ضدها.
  3. التأكد من أن تعيين المكتب وتحديد قيمة اتعابه السنوية يتم بقرار من **مجلس الإدارة.**

رابعاً: عقود الخدمات والأتعاب المهنية

الاطلاع على جميع العقود المبرمة بين الجمعية والغير ومدى التزام الجمعية بالضوابط الواردة بالقرارات الوزارية وعلى وجه الخصوص العقود الآتية:

- عقود الأمن والحراسة
- عقود النظافة والمناولة وعقود الأعمال الإنشائية
- عقود الصيانة وعقود توريد العمالة
- عقود الأتعاب المهنية وتشمل (عقود المحاماة - مكاتب التدقيق - عقود الاستشارات - بهذا بمختلف أشكالها)
- ويتولى المراقب الإداري تسجيل أي ملاحظات على العقود المشار إليها في هذه البنود ومتابعة التنفيذ لعلاج هذه الملاحظات مع إخطار الوزارة بهذا

خامسا : الفروع المستثمرة

1. الرقابة على سجل الفروع المستثمرة (الرقابة على دقة وانتظام "سجل الفروع المستثمرة" المعتمد من الوزارة، والتحقق من صحة البيانات المسجلة فيه لضمان مراقبة حركة الاستثمارات، والالتزام بالقواعد الإجرائية والتعاقدية المبرمة مع المستثمرين)

- **التحقق من "السجل المعتمد":** التأكد من أن كافة بيانات الفروع المستثمرة مُسجلة حصراً في (سجل الفروع المستثمرة المعتمد والمختوم من الوزارة).
- **الرقابة على دقة البيانات المسجلة:** التأكد من شمول الدفتر على البيانات الأساسية لكل فرع، ومنها:
  1. بيانات المستثمر: الاسم التجاري.
  2. طبيعة النشاط: التوصيف الدقيق لنوع النشاط التجاري المرخص.
  3. التاريخ: تاريخ بداية ونهاية عقد الاستثمار.
  4. القيمة الاستثمارية: (الايجار الشهري) المتفق عليه.

2. الرقابة على ملفات المستثمرين (إجراء الفحص الدوري لملفات المستثمرين في الجمعية، والتحقق من استيفاء كافة التراخيص والاعتمادات اللازمة لضمان سلامة العملية الاستثمارية وتوافقها مع قرارات الوزارة)

- **التحقق من:**

يجب أن يتضمن كل ملف مستثمر الوثائق الأساسية التالية ليكون مكتمل الأركان:

1. موافقة الوزارة: التأكد من وجود كتاب الموافقة الصادر من الوزارة على التعاقد مع المستثمر المعني.
2. عقد الاستثمار: وجود نسخة أصلية من عقد الاستثمار المبرم والمصدق من قبل الوزارة، والتأكد من مطابقته للشروط المعتمدة.
3. الترخيص التجاري: التحقق من وجود صورة من الترخيص التجاري للمستثمر، وأن يكون مطابق للنشاط المستثمر، مع التشديد على التأكد من سريان تاريخه؛ فوجود ترخيص منتهٍ يُعد مخالفة إدارية تستوجب الإجراء الفوري.
4. شهادة الاستثمار: التأكد من وجود "شهادة الاستثمار" الصادرة من الوزارة.
5. التأكد ان تكون عمالة الفروع المستثمرة لدى الغير على المستثمر.

3. الرقابة على التحصيل المالي والتزامات المستثمرين (والتأكد من التزام المستثمرين بسداد المستحقات المالية في مواعيدها، ومتابعة الإجراءات القانونية تجاه حالات التعثر أو التخلف عن السداد)

- **الرقابة على التحصيل:** التحقق الدوري من انتظام المستثمرين في سداد القيمة الاستثمارية (الإيجارية) المستحقة للجمعية وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها في العقود.
- **التعامل مع حالات التخلف عن السداد:** في حال ثبوت تخلف المستثمر عن سداد التزاماته، يجب على المراقب الإداري القيام بالتالي:

1. الإجراءات التصحيحية: حث إدارة الجمعية على اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لتحصيل المتأخرات (مثل المخاطبات الرسمية والإنذارات القانونية).
2. الرقابة على المسار القانوني: التأكد من قيام الجمعية بتفعيل الإجراءات القانونية (رفع دعاوى قضائية، أو فسخ تعاقد) ضد المستثمر المتعثر لضمان عدم ضياع حقوق الجمعية، وذلك بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة.

- **الرقابة على ضمانات الالتزام (التأمين):** التأكد من قيام المستثمر بسداد **"قيمة التأمين"** المنصوص عليها في عقد الاستثمار.
- **الإثبات الرقابي:** رفع تقارير دورية للوزارة توضح موقف التحصيلات، قائمة المستثمرين المتعثرين، وما اتخذته الجمعية من إجراءات قانونية لحماية أموال المساهمين.

4. الرقابة على إدارة الفروع والالتزام بالإدارة المباشرة (الرقابة على الفروع المباشرة التابعة للجمعية، والتحقق من التزام الجمعية بإدارتها بشكل مباشر لضمان مصلحة المساهمين والحفاظ على الأهداف التعاونية وامتثالاً للقرارات الوزارية المنظمة)

- **نطاق الرقابة على الفروع:** يجب على المراقب الإداري ممارسة رقابته على كافة الفروع الأساسية والخدمية التالية: (الأسواق المركزية - الأسواق المركزية المصغرة – الجملة والتموين – الغاز – لوازم العائلة – الخضار والفاكهة – الصيانة المنزلية – المكتبة – مخبز التنور) والتأكد من إدارتها بشكل مباشر من قبل الجمعية ومنع طرحها أو تفويض الغير في إدارتها.
- **التحقق من "الإدارة المباشرة":**

مبدأ الإدارة الذاتية: التأكد من أن الجمعية تدير هذه الفروع إدارة مباشرة بواسطة أجهزتها التنفيذية (موظفيها ومديريها المباشرين).

- **الإثبات الرقابي:** في حال ثبوت قيام الجمعية بتسليم أي فرع من هذه الفروع للإدارة من قبل الغير، يقوم المراقب الإداري بالتالي:
  1. توثيق واقعة الإدارة من قبل الغير.
  2. رفع تقرير للوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن هذا الأمر.

5. الرقابة على التزام المستثمر باستصدار التراخيص وبدء التشغيل (مراقبة جدية المستثمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في النشاط، والتحقق من التزام الجمعية بتمكين المستثمر، وضمان عدم ضياع الفرص الاستثمارية بسبب التراخي في استصدار التراخيص)

- **الرقابة على "فترة التجهيز":** التحقق من حصول المستثمر على كافة التراخيص اللازمة فور تصديق العقد وتمكينه من العين المستثمرة.
- **التعامل مع "التأخير المتعمد":** في حال ثبوت تأخر المستثمر عن تشغيل الفرع لمدة (3 أشهر) لسبب راجع إليه (تعمد عدم استصدار التراخيص)، يقوم المراقب الإداري بالتحقق من قيام الجمعية بالإجراءات التالية:
  1. فسخ العقد: اتخاذ قرار فسخ العقد واسترجاع الفرع بعد موافقة الوزارة الكتابية.
  2. إعادة الطرح: البدء في إجراءات إعادة طرح الفرع للاستثمار من جديد.
- **الجزاءات المالية والإدارية:** التحقق من التزام الجمعية بتطبيق الجزاءات على المستثمر المخالف:
  1. تصفية المستحقات (الدعم): لا يسترد المستثمر إلا ما يعادل قيمة الدعم، مخصوماً منه نسبة (15%) من قيمة الدعم + مقابل القيمة الاستثمارية عن الفترة التي لم يتم استغلال الفرع خلالها.
  2. حق التعويض: حفظ حق الجمعية القانوني في الرجوع على المستثمر بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء تعطيل الفرع.

6. الرقابة على تحديد تاريخ استحقاق القيمة الاستثمارية

- الرقابة على ضبط التاريخ الفعلي لبدء سريان الالتزامات المالية للمستثمر، من خلال الربط الإجرائي بين تاريخ "التمكين" (التراخيص) وتاريخ "الاستحقاق" (بدء تحصيل القيمة الاستثمارية)، لمنع التلاعب في فترات السماح أو ضياع إيرادات الجمعية.
- التأكد من عدم منح المستثمر أي فترات سماح غير مبررة أو خارج ما ينص عليه العقد واللوائح، والتحقق من أن تاريخ المطالبة المالية يبدأ فور استيفاء شرط التراخيص والتمكين من العين.
- **الإثبات الرقابي:** رصد أي تأخير من الجمعية في المطالبة بالقيمة الاستثمارية بعد حصول المستثمر على تراخيصه، واعتباره "تفريطاً في تحصيل إيرادات الجمعية" يستوجب المساءلة الإدارية.

7. الرقابة على سلامة بنود ونفاذ عقود الاستثمار (مراقبة التزام الجمعية بالنشاط التعاقدي الأصلي، ومنع أي تحايل قانوني أو مالي يمس بمصلحة المساهمين، والتأكد من صيانة حقوق الجمعية المالية من أي انتقاص)

- **مكافحة "التحايل في التسميات":** الرقابة على أي استحداث لمواقع داخل الجمعية (أكشاك، مساحات مؤقتة) تحت مسميات غير قانونية، مثل: "مستثمر عرض خاص"، "ركن ترويجي"، أو أي مسميات أخرى تهدف إلى الالتفاف على إجراءات التعاقد الرسمية أو منح مواقع للغير دون مسوغ قانوني.
- **الرقابة على الحماية المالية (حظر الإعفاءات):** التأكد من التزام الجمعية ببنود العقد المالية وعدم منح أي تسهيلات غير قانونية للمستثمرين، ويشمل ذلك:

1. حظر التخفيض: عدم خفض القيمة الاستثمارية المتفق عليها لأي سبب من الأسباب.
2. حظر التأجيل أو الإعفاء: عدم تأجيل تحصيل القيمة الاستثمارية أو الاعفاء منها إلا بسبب ظروف قهرية وبعد موافقة الوزارة المسبقة كتابياً.

خامساً: الفروع المستثمرة

- مراجعة جميع ملفات الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعية ومدى استيفاؤها للبيانات التالية:
  1. موافقة الوزارة على التعاقد مع المستثمر
  2. عقد الاستثمار المصدق من قبل الوزارة
  3. صورة الترخيص التجاري للفرع سارية المفعول
  4. صورة من شهادة الاستثمار الصادرة من الوزارة
  5. أن تكون عمالة الفروع المستثمرة لدى الغير المستثمر لملف المستثمر التابع لها المستثمر
- الاطلاع على سجل الفروع المستثمرة والتحقق من مدى مطابقتها للقرارات المنظمة وعلى وجه الخصوص اللائحة التنفيذية للقانون
- متابعة مدى التزام المستثمر بسداد القيمة الاستثمارية للفرع والرسوم الخاصة بالتراخيص وتسجيل الملاحظات في حاله عدم السداد لفترة زمنية لا تتعدى شهرين واتخاذ الإجراءات نحو سرعة سداد المستثمر للقيمة الاستثمارية مع اتخاذ الجمعية الإجراءات القانونية ضده
- التحقق من مدى توافق إجراءات الفروع المستثمرة مع القرارات المنظمة للعمل التعاوني

سادسا : الخدمات الاجتماعية

1. الرقابة على خطة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية

- الرقابة على الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف على الخدمات الاجتماعية، والتحقق من مرور هذه الخطة عبر كافة القنوات الاعتمادية (الجمعية العمومية والوزارة) قبل التنفيذ، لضمان مشروعية ومصداقية الإنفاق.
- **الاطلاع والمراجعة:** الاطلاع الدوري على الخطة المعتمدة لمقارنتها بالأنشطة التي تنفذها الجمعية ، للتأكد من عدم وجود تجاوزات أو صرف في غير الأبواب المخصصة.

2. الرقابة على معايير وضوابط الصرف على الخدمات الاجتماعية

- الرقابة على تنفيذ بنود الإنفاق الاجتماعي، والتحقق من التزام الجمعية بالمعايير الأساسية التي تحكم طبيعة، وموقع، ومستحقي هذه الخدمات، ضماناً لتحقيق الغاية التنموية والاجتماعية منها.
- **الرقابة على النسبة المقررة وفق القرارات المنظمة للعمل التعاوني .**
- **الرقابة على النطاق الجغرافي والمستفيدين:**
  1. المنطقة: التأكد من أن جميع الأنشطة والخدمات تُقدم داخل منطقة عمل الجمعية الجغرافية.
  2. الفئة المستهدفة: التحقق من أن الخدمات تُقدم لصالح الأعضاء (المساهمين) حصراً، مع مراعاة العدالة في التوزيع.
- **الإثبات الرقابي:** توثيق أي خروج عن بنود الصرف الخمسة (مثلاً: صرف خارج منطقة الجمعية، أو لغير الأعضاء، أو تجاوز النسبة، أو غياب الموافقة الوزارية) كمخالفة إدارية ومالية.

3. الرقابة على أداء "لجنة الخدمات الاجتماعية" وضمان تنفيذ القرارات

- متابعة أداء لجنة الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتحقق من جديّة القرارات المتخذة، وضمان التزامها بالجدول الزمني والميزانية المعتمدة للصرف الفعلي على مخصصات بند الخدمة الاجتماعية.
- **الرقابة على أعمال اللجنة:**
  1. الاطلاع على محاضر اجتماعاتها بشكل دوري.
  2. متابعة مدى توافق القرارات المتخذة مع "خطة الخدمات الاجتماعية المعتمدة" من الوزارة والجمعية العمومية.

سادساً: الخدمات الاجتماعية

- الاطلاع على خطة الجمعية لأوجه الصرف على الخدمات الاجتماعية خلال العام ومدى التزام الجمعية بالأسس والمعايير المحددة بالقرارات الوزارية
- التنسيق مع المراقب المالي في متابعة قرارات لجنة الخدمات الاجتماعية ومدى توافقها مع القرارات المنظمة للعمل التعاوني وعلى وجه الخصوص ضرورة الصرف على خدمات ضمن نطاق عمل الجمعية وفي حدود النسب المقررة لذلك
- الاطلاع على مدى التزام الجمعية بعدم الصرف على الخدمات الاجتماعية لعدم وجود رصيد يسمح بذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا الصرف من مخاطبة مجلس الإدارة أو إخطار الوزارة

سابعا : ملفات المساهمين

1. الرقابة على بيانات المساهمين وسلامة العضوية (الرقابة على الإجراءات المتبعة لاعتماد المساهمين الجدد وتدقيق ملفاتهم، والتحقق من مطابقة بياناتهم للواقع والمستندات الرسمية، لضمان صحة العضوية وعدم اختراق نطاق عمل الجمعية)

- **مطابقة البيانات والمستندات:**
  1. التدقيق الثبوتي: التحقق من مطابقة بيانات المساهمين المعتمدة في "محاضر مجلس الإدارة" مع بيانات البطاقة المدنية.
  2. الشرط الجغرافي: التأكد من واقع الإقامة الفعلية للمساهم داخل النطاق الجغرافي (منطقة عمل الجمعية).
- **الرقابة على الاستحقاق المالي:** التأكد من أن المساهم قام بسداد قيمة المساهمة بالكامل، وأن هذه العملية موثقة بسند قبض صحيح ومطابق للدفاتر المحاسبية للجمعية.

2. التدقيق الدوري على ملفات المساهمين (القدامى)

- إجراء فحص دوري لعينة مختارة من ملفات المساهمين القدامى، للتحقق من استمرار انطباق شروط العضوية عليهم، وبصفة خاصة شرط الإقامة، ضماناً لتنقية سجلات المساهمين من أي حالات فقدت صفتها القانونية.
- التأكد من أن ملف المساهم لا يزال كاملاً ومحدثاً، وأن العضوية لم تسقط لأي سبب قانوني (مثل الوفاة دون نقل الحصص، أو فقدان شرط من شروط العضوية).

3. الرقابة على ازدواجية العضوية والتنسيق مع الوزارة

- التنسيق المستمر مع الإدارة المختصة بشؤون العضوية بوزارة الشؤون، للتحقق من عدم وجود ازدواجية في عضوية المساهمين (أي اشتراك المساهم في أكثر من جمعية تعاونية في آن واحد)، والعمل على معالجة هذه الحالات لضمان الالتزام باللوائح.

4. الرقابة على "سجل العضوية" (التوثيق والبيانات)

- مراقبة مدى التزام الجمعية بمسك سجل خاص للعضوية منظماً ومحدثاً، والتحقق من اشتماله على كافة البيانات الجوهرية التي تضمن دقة السجلات القانونية للمساهمين.
- **التدقيق في محتوى السجل:**
  1. البيانات الشخصية: (اسم العضو كاملاً، رقم العضوية، السن، المهنة، رقم البطاقة المدنية).
  2. بيانات التواصل والمكان: محل الإقامة الفعلي داخل المنطقة.
  3. بيانات العضوية المالية والإدارية: تاريخ الانضمام للجمعية، عدد الأسهم المكتتب بها وقيمتها الإجمالية.
  4. حالة العضوية: تاريخ وسند الانسحاب، أو الفصل، أو حالة الانتقال إلى جمعية أخرى.
  5. بيانات أخرى: أي بيانات إضافية تطلبها الوزارة أو يقتضيها القانون.
- **الرقابة على التحديث:** التحقق من أن أي تغيير يطرأ على وضع العضو (تغيير عنوان، انسحاب، إلخ) يتم تسجيله في السجل فور وقوعه.

5. الرقابة على إجراءات انتقال حصص المساهمين (حالات الوفاة)

- مراقبة الإجراءات القانونية والمستندية التي تتخذها الجمعية عند وفاة أحد المساهمين، والتحقق من سلامة وثائق انتقال التركة (الأسهم) إلى الورثة أو من يمثلهم قانوناً، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
- **الرقابة على المستندات الثبوتية:**
  1. التأكد من توافر شهادة الوفاة ضمن المستندات المقدمة.
  2. التأكد من توافر حصر الوراثة ضمن المستندات.
  3. تنازل الورثة عن حقهم لأحد الورثة (تنازل كتابي أو بتوكيل).
  4. في حال وجود قصر يكون التنازل من الوصي أو تصرف مستحقات القاصر لحساب الهيئة العامة لشئون القصر.

6. الرقابة على شروط وضوابط "التنازل عن الأسهم"

- مراقبة الإجراءات التي تتخذها الجمعية عند طلب أحد المساهمين التنازل عن أسهمه، والتحقق من توافر الشروط القانونية والمستندية اللازمة لإتمام عملية التنازل.
- التأكد من أن المساهم المتنازل يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
- التأكد من أن الشخص المتنازل له مستوفٍ لكافة شروط العضوية في الجمعية، (لا يجوز التنازل لشخص لا تتوفر فيه شروط العضوية).
- التأكد من إثبات التنازل في سجلات الجمعية واعتماده من مجلس الإدارة.
- التأكد من أن عملية التنازل لا تؤدي إلى تجاوز المتنازل له للحد الأقصى لعدد الأسهم الذي يجوز للمساهم الواحد امتلاكه وفقاً للائحة.

سابعاً: ملفات المساهمين

- مراجعة بيانات المساهمين الذين تم اعتمادهم بمحضر اجتماعات مجلس الإدارة من حيث ما يلي:
  1. البطاقة المدنية والتأكد من أنه مقيم بمنطقة عمل الجمعية
  2. سداد قيمة المساهمة من واقع سند القبض
- مراجعة عينة من ملفات المساهمين القدامى والتحقق من إقامتهم بمنطقة عمل الجمعية ومدى توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القرارات الوزارية
- التنسيق مع إدارة الانتخابات وشئون العضوية لتحديد إزدواجية المساهمين واتخاذ اللازم نحو معالجة ذلك

ثامنا : التقرير الإداري للسنة المالية المنتهية

1. التقارير الدورية للمراقب الإداري

- إعداد تقرير رقابي دوري وشامل يعكس واقع أداء الجمعية، يوثق كافة الأعمال الرقابية، يرصد المخالفات الإدارية بدقة، ويُعد أداة رسمية للإفصاح والشفافية أمام مجلس الإدارة والجهة الرقابية (وزارة الشئون).
- **دورية التقرير ومنهجيته:**
  1. إعداد تقرير دوري يستند إلى سجل الملاحظات الرقابية" الموثق خلال الفترة.
  2. يجب أن يكون التقرير مهنياً، حيادياً، ومستنداً إلى أرقام ووثائق، بعيداً عن الانطباعات الشخصية.
- **محتويات التقرير الجوهري:**
  1. ملخص الأداء: استعراض لأهم الأعمال الرقابية التي تمت.
  2. سجل المخالفات: حصر دقيق للمخالفات الإدارية التي تم رصدها، الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة تجاهها، والمخالفات التي لم يتم تصحيحها (التي ما زالت قائمة).
  3. التوصيات: تقديم توصيات مهنية لتطوير الأداء وتلافي الثغرات الإدارية والمالية.

2. التقرير الإداري السنوي

- متابعة إعداد التقرير الإداري السنوي بالتنسيق مع القسم المختص بالجمعية، والتحقق من دقته ومطابقته للواقع الرقابي، لضمان إدراجه ضمن "كتيب الميزانية" الموزع على المساهمين بشفافية.
- **المتابعة الفنية:** القيام بمتابعة إعداد التقرير الإداري مع القسم المختص بالجمعية خلال مراحل إعداده، لضمان تضمينه كافة الإنجازات والملاحظات الرقابية بشكل مهني.
- **المراجعة والتدقيق:** مراجعة مسودة التقرير قبل اعتمادها نهائياً، للتأكد من خلوها من أي معلومات مضللة أو إخفاء لأي مخالفات جوهرية تم رصدها خلال السنة المالية.
- **كتيب الميزانية:** التحقق من إدراج التقرير الإداري ضمن كتيب الميزانية الذي يُوزع على أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لضمان حق المساهم في الاطلاع على الأداء الإداري والرقابي للجمعية.

3. حضور اجتماعات الجمعية العمومية

- تمثيل السلطة الرقابية للوزارة داخل اجتماعات الجمعية العمومية، وضمان خروج التقارير الإدارية من حيز الرقابة الداخلية إلى حيز الإفصاح العلني للمساهمين، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
- القيام بقراءة التقرير الإداري داخل قاعة الاجتماع، مع التأكيد على أن المادة المقروءة هي ذات المادة المعتمدة والمراجعة من قبل المراقب الإداري، بالتنسيق الكامل مع ممثلي الوزارة في الاجتماع.

ثامناً: التقرير الإداري للسنة المالية المنتهية

- الاطلاع على أعداد التقرير الإداري عن نتائج أعمال الجمعية بالتنسيق مع القسم المختص بالجمعية
- رفع التقرير بعد استكماله في دفتر الميزانية لتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية وقراءة التقرير الإداري بيوم الجمعية العمومية بالتنسيق مع الوزارة

مهام واختصاصات المراقب المالي

الرقابة المالية

مجموعة من الإجراءات يقوم بها المراقب المالي من أجل ابداء راي مهني محايد في موضوع ما بشرط توفر مجموعة من الخصائص في المراقب وعلى أن تتم طبقا للمعايير الموضوعة وهي عملية منظمة ومنهجية لجمع الادلة والقرائن حول النشاط الاقتصادي للتأكد من أن النتائج تتطابق مع المخطط له على أن يتم رفع التقرير للجهات المعنية.

ويجب أن تتوفر في المراقب صفات التأهيل والتدريب العلمي والعمل والاطلاع على كتب ومراجع ودوريات واسئلة واكتساب خبرات وحضور ندوات وأيضا الحذر المهني حيث أن المراقب مسئول مسئولية كاملة عن الإهمال وسوء النية وعدم الأمانة، كما أن الرقابة تحد من الأخطاء والغش وتؤدي إلى تسهيل مهام وعمل الجمعية.

قسم المشتريات

- القسم المختص عن كافة مشتريات الجمعية و إصدار طلبات الشراء لجميع الموردين للسلع الغذائية والاستهلاكية بكافة الأسواق المركزية والمخازن والفروع والمسؤول عن تنفيذ محاضر لجنة المشتريات بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها.

الدورة المستندية:

1. يقوم مسئول الفرع بإعداد طلبات التزود يدوياً موضحاً فيه الكميات والاصناف المطلوبة ثم يرسله الى شعبة طلبات التزويد لإدخال البيانات الى البرنامج وإصدار طلب تزويد.
2. يتم ارسال مجموعة طلبات التزويد بواسطة موظف شعبة طلبات التزويد الى قسم المشتريات.
3. يقوم موظف المشتريات بالتأكد من اعتماد الأصناف المطلوبة ثم يقوم بمقارنة واختيار الموردين حيث يجب اختيار افضل الموردين طبقا لألية تقييم الموردين.
4. يقوم موظف المشتريات بإدخال بيانات الطلبية للبرنامج حسب طلب التزويد ومن ثم اصدار طلب الشراء وتوقيعه.
5. يقوم مسئول المشتريات بمراجعة وتوقيع الطلب ثم يتم اعتماده من نائب المدير العام للشئون التجارية.
6. يقوم المدير العام بمراجعة طلبات الشراء والتوقيع عليها.
7. يقوم موظف المشتريات بتسليم نسخة من طلب الشراء لمندوب الشركة.
8. يقوم مندوب الشركة بتوريد السلع حسب طلب الشراء في الوقت المحدد مع فاتورة مطابقة لطلب الشراء.
9. يقوم مسئول قسم الاستلام بمراجعة ومطابقة بيانات الفاتورة وطلب الشراء وكذلك يقوم بفحص البضاعة الموردة للتأكد من الجودة وتاريخ الصلاحية والكمية وسلامة العبوات.
10. يقوم مسئول الفرع بمتابعة استلام التوريد بفحصه واستلامه والتوقيع على فاتورة التسليم.
11. يستلم موظف المحاسبة سندات الاستلام من مسئول الجهة الطالبة ويقوم بمراجعتها و التأكد من مطابقة البيانات.

التحويلات الداخلية:

- تحويلات لبعض البضائع من المخزن للأسواق المركزية والافرع أو بين الفروع المباشرة فيما بينها ويحرر بها سند تحويل بضاعة من اصل وصورتين وبعد استيفاء التوقيعات اللازمة يسلم صورة للفرع المحول منه وصورة للفرع المحول اليه والاصل يسلم للمحاسبة

للمراجعة وتسجيلها في سجل العهد مع مراعاة ان يكون لكل فرع سندات تحويل مسلسل خاص به.

- سندات استلام المخزن تسجل بسعر الشراء (التكلفة) حيث يتم تسجيلها في بطاقات الصنف بالكميات وفي نهاية السنة المالية يتم مقارنة الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي بالمخزن.

تحويل البضائع المخزنية:

1- يقوم مدير السوق او احد مساعديه بمراجعة النواقص واعداد نموذج الطلب من المخزن محددا فيه بيانات وكميات كل سلعة.
2- يقوم مسئول المخزن بأعداد سند الصرف باستخدام البرنامج ويتم صرف السلع طبقاً للبيانات المحددة والمطلوبة.
3- يقوم مندوب الاستلام بفحص السلع المصروفة ومطابقة البيانات بالسلع ثم يقوم بالتوقيع على سند الصرف.
4- يقوم العمال بتوصيل السلع الى الجهة الطالبة باستخدام وسائل التحميل المناسبة لكل سلعة.
5- يتم ارسال كافة سندات التحويل للبضاعة لقسم المحاسبة لمراجعتها والتأكد منها ومن ثم خصمها من عهدة المخزن وإضافتها لعهدة الجهة المحول اليها.
6- البضاعة المجانية من حق الجمعية ولا تحتسب ضمن فروق الأسعار او المرتجعات.
7- جميع التوالف والرواكد تسترجع للمورد ان لم تكن الجمعية هي المتسببة في التلف او الكسر.
8- يعتبر طلب الشراء لاغيا بعده 15 يوما من تاريخه.

طلب واستلام السلع المخزنية:

1- يقوم مسئول العهدة بمتابعة مستويات السلع وتحديد الاحتياجات (الحد الأدنى للطلب ويتم من خلال برنامج المخازن) ومن ثم اعداد طلبات التزويد موضحا فيه الكميات والاصناف المطلوبة.
2- يتم تحديد الكمية المطلوبة طبقا لاحتياجات السوق واستيعاب المخزن وعروض المورد.
3- يتم ارسال الطلب الى قسم المشتريات الذي يصدر امر الشراء طبقا لإجراء المشتريات.
4- يقوم مندوب الشركة بتوريد السلع حسب طلب الشراء في الوقت المحدد مع فاتورة مطابقة لطلب الشراء.
5- يقوم امين المخزن بمطابقة طلب الشراء بالفاتورة مع الأصناف المورد ويرسل العينات الى قسم البراكود هذا بعد استلام قسم الاستلام الرئيسي.
6- يقوم موظف الاستلام بمطابقة الأصناف الموردة مع العينات حيث يتم مطابقة رقم الباركود والسعر والوزن والشد ثم اعتماد طلب الشراء والفاتورة في حالة المطابقة.
7- يقوم امين المخزن بفحص الأصناف وذلك لمطابقة الوزن والشد والعدد والوصف وتاريخ الصلاحية وذلك باستخدام طلب الشراء والفاتورة.
8- يقوم مسئول العهدة باعتماد استلام الفاتورة وذلك بختم واضح وحفظ الأصل وتسليم الصورة للمندوب.
9- يقوم مسئول الاستلام بإدخال بيانات الفاتورة الى البرنامج وتحويلها لسند استلام كما يقوم بتوقيع سند الاستلام ويرسل الأصل للمحاسبة مرفقة بالفاتورة وطلب الشراء.
10- يشرف امين المخزن على نقل البضاعة الى المخزن المحدد وتخزينها ويتم التخزين طبقاً لمتطلبات التخزين لكل صنف.
11- الالتزام بتطبيق قاعدة الوارد أولا يصرف أولا للمحافظة على تاريخ صلاحية المنتجات.
12-جميع التوالف والرواكد تسترجع للمورد ان لم تكن الجمعية هي المتسببة في التلف او الكسر.
13-يعتبر طلب الشراء لاغيا بعده 15 يوما من تاريخه.

مهام المراقب المالي: المخازن

- ضرورة الزيارة الميدانية أسبوعيا على الأقل للمخزن الرئيسي والمخازن التحضيرية الملحقة بالأسواق المركزية والفروع والتحقق من كميات البضاعة بها.
- الاطلاع على عينة من بطاقة الصنف بالمخازن وحركة الصنف بها ومطابقة الرصيد المحدد بها مع الكمية الفعلية بالمخزن.
- التحقق من الحد الادني والحد الاقصي لكمية الصنف من خلال مراجعة حركة الصنف المسجلة ببطاقة الصنف وتسجيل الملاحظات في زيادة الكميات من الحد الاقصي ويحدد الحد الادني للكمية من خلال دراسة حركة السحب من الصنف خلال فترة شهرين سابقين والذي على أساسه يتم تحديد الحد الاقصي لكمية الصنف.

مهام المراقب المالي : المشتريات

- مراجعة محاضر اجتماع لجنة المشتريات وتحديد الأصناف المعتمدة من قبلها وتسجيل الملاحظات علي القرارات المتخذة بشأن الأصناف الجديدة وأسعارها ومدي توافقها مع تعاميم الاتحاد والجهات المعنية.
- مراجعة طلبات الشراء والمستندات المرفقة بها وعلي وجه الخصوص ما يلي:
- طلب التزويد من مسئولي العهدة
- الكميات المطلوبة ومقارنتها بالارصدة المتوفرة بالأسواق أو المخازن
- قرار لجنة المشتريات بالنسبة الإحتياجات الجديدة
- أسماء الشركات التي ستتولي توريد البضاعة وعما إذا كانت شركات رئيسية أو شركات وسيطة.
- يجب تسجيل نتائج فحص العينة وأهم الملاحظات عليها ومخاطبة إدارة الجمعية لإتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يتوافق مع أحكام القانون والقرارات الوزارية وتعاميم قطاع التعاون.
- مراجعة سندات الاستلام ومقارنتها على الفاتورة المحددة من حيث الكميات والاسعار وترحيل القيمة في حسابات محددة بسعر التكلفة وكذلك تسجيل البضاعة في دفتر العهد للمسئول المختص بسعر التكلفة للمخازن وسعر البيع للسوق المركزي والفروع الأخرى.
- ضمان تعدد الموردين وتفادي حالات الاحتكار من قبل جهات محددة.
- التحقق من وجود مقارنات لكافة المشتريات مع الجمعيات الأخرى.
- التحقق في حال شراء أصول ثابتة مراعاة توافقها مع القانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.

الفروع المباشرة

المقصود بالفروع المباشرة هي الأسواق المركزية والأفرع التي تدار من قبل الجمعية ويكون هناك مسئول للعهدة للأسواق المركزية والافرع.

ويكون لكل سوق مركزي مخزن تحضيري لتوفير كافة الأصناف المخزنية وعدم انقطاع للأصناف الرئيسية من الأرفف والاستندات.

مهام المراقب المالي:

- مراجعة عينة متغيرة للسلع من حيث الكميات والاسعار والقيمة الاجمالية المسجلة بسندالاستلام على صورة الفاتورة.
- توقيع مسئول العهدة على الاستلام
- التسجيل في دفاتر العهدة للمخازن بسعر الشراء (التكلفة).
- دفاتر العهد لباقي الأسواق المركزية والافرع تسجل بسعر البيع.
- مراجعة التحصيل اليومي من مسئولي العهد (السوق المركزي – الفروع) وترحيلها الي حساب العهد.
- مراجعة سندات المرتجع والتحقق من استلام المورد من استلام المرتجع والترحيل في حساب العهدة.
- مراجعة سندات التوالف ومحاضر الاعدام المعتمدة من قبل بلدية الكويت والوزارة للسلع الغذائية وقرارات الإعدام من الإدارة وترحيل القيمة الي حساب العهدة.

الفروع الغير مباشرة (المستثمرة)

- جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعية مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها وفق مدة عقد الاستثمار، على أن يراعي في ذلك رسوم أملاك الدولة التي يتم سدادها خلال السنة الأولي للعقد ويتم احتساب كل دفعة ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها بعد خصم المبالغ المخصصة لأي جهة أخري.

الإدارة المالية (قسم المحاسبة)

- هي الإدارة المسئولة عن جميع العمليات والإجراءات المالية في الجمعية والمسئولة عن إعداد البيانات والتقارير والمراكز المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية.

ويتبع الإدارة المالية كلاً من:

- **الصندوق العام – قسم الاستلام : تبعية مباشرة للمدير المالي او رئيس الحسابات.**

الدورة المستندية

اصدار شيك للموردين:

1. يقوم مندوب الشركة بعمل براءة ذمة ترسل للأسواق والفروع كل شهر يتم التوقيع عليها من مسئولي العهد بوجود توالف او راكد للشركات.
2. يتم مطابقة رصيد الشركة مع دفاتر الجمعية وعمل تسوية للشركة وتسجيل الفروقات ان وجدت ويقوم بذلك أحد المحاسبين.
3. يتم مطابقة البيانات بالتسوية والتوقيع عليها بصحة البيانات من قبل محاسب الموردين.
4. يقوم احد المحاسبين بطباعة الشيكات والتي تكون عبارة عن (اصل + صورة) يرفق مع سند صرف الشيك.
5. يقوم رئيس الحسابات بمراجعة بيانات الشيك ويوقع على سند صرف الشيك.
6. يقوم رئيس الحسابات باعتماد سند صرف الشيك.
7. يعتمد المدير العام سند صرف اصدار الشيك.

8. يتم عرض الشيك على المراقب المالي لوزارة الشئون الاجتماعية لمراجعة المرفقات ومطابقتها بالشيك والتوقيع على سند صرف الشيك.
9. يتم التوقيع على الشيكات من قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق (عضو مجلس الإدارة).
10. يتم تسليم الشيكات بعد التأكد من رفع التوالف حسب براءة الذمة وتسوية فروقات التسوية ان وجدت ويتم استلام سند قبض من مندوب الشركة يسجل فيه جميع بيانات الشيك ويوقع عليه المستلم للشيك ويحفظ سند القبض مع التسوية وبراءة الذمة وكشف حساب الشركة.
11. جميع الشيكات الصادرة من الجمعية لها تسلسل رقمي صادر من البنك.
12. جميع الشيكات الصادرة من الجمعية يتم ختمها (co) تصرف للمستفيد الاول.
13. تتعامل الجمعية بالتحويلات البنكية للبنود التالية فقط (رواتب واجور العاملين بالجمعية/ شركة البترول الوطنية– التأمينات الاجتماعية – شركة المطاحن الكويتية)

مهام المراقب المالي: حسابات الموردين

- مراجعة عينة متغيرة كل شهر من حسابات الموردين والتحقق من الاتي:
- تسجيل جميع الفواتير الواردة في حساب الموردين على أن تتضمن المستندات اللازمة للتسجيل
  أ. سند استلام البضاعة موقع من مسئول العهدة
  ب. فاتورة المورد
  ج. مطابقة سند الاستلام بفاتورة المورد
- مراجعة الدفعات المسددة للمورد بسندات صرف الشيكات على أن تتضمن المرفقات المستندات التالية :
  أ. سند صرف الشيك
  ب. التسوية المالية لحساب المورد لتحديد الفروقات بين الرصيد الدفتري بالجمعية وأرصدة كشف حساب المورد
  ج. براءة الذمة الالكترونية (لتحديد البضاعة الغير مباعة)
  د. كشف حساب المورد
  ه. يجب مقارنة رصيد المورد قبل السداد على قيمة الشيك وتاريخ توريد البضاعة.

الصندوق العام

يوجد عهدة مستديمة بقيمة 1000 دك (الف دينار كويتي) يصرف منها على الأمورالعاجلة (النثرية) طبقا للمادة (32) فقرة (3) إختصاصات أمين الصندوق من القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

ويوجد عهدة مستديمة بقيمة 2000 دك (الفان دينار كويتي) يصرف منها على الأمور العاجلة (النثرية) طبقا للمادة (19) فقرة (3) من القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

الصرف النقدي من العهدة المستديمة:

1. تقدم الجهة الطالبة كتاب للمدير العام لأخذ موافقة على الصرف.
2. يقوم قسم المحاسبة بمتابعة الصرف من الخزينة.
3. يتم توجيه الكتاب للمحاسبة ليقوم رئيس الحسابات بتوجيه الحساب ويتم عمل سند صرف.
4. يتم توقيع على السند من قبل المحاسب ورئيس الحسابات والمدير المالي والمدير العام.

المتحصلات اليومية:

1. يتم تحصيل المبيعات اليومية من الأسواق والفروع بموجب سندات قبض موقعة من المحصل ومسئول العهدة ويتم تسليم السندات والمبالغ لأمين الخزينة.
2. يقوم امين الخزينة بتحصيل الإيجارات وجميع المبالغ الموردة للجمعية بموجب سندات قبض.
3. يتم تسليم المبالغ المحصلة لمندوب شركة تحصيل الأموال وتسلم للبنك في اليوم التالي ويتم ايداعها في حسابات الجمعية بموجب سند إيداع من البنك يسلم لأمين الخزينة.
4. يجب أن تتطابق المتحصلات النقدية اليومية مع سند الإيداع البنكي.

البنوك

اولاً : الحسابات البنكية

- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين (القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية)
- يتم إيداع جميع المتحصلات النقدية اليومية الناتجة عن المبيعات وإيجارات الفروع المستثمرة وكذلك العمليات الناتجة عن مبيعات بطاقات الائتمان (الفيزا – الماستر - اميريكان –).
- يتم إصدار الشيكات للمستفدين من الحساب الجاري للجمعية عن طريق شيكات بأرقام تسلسلية لكل جمعية تعاونية.
- يتم إجراء تسوية للحسابات البنكية شهريا وحصر الشيكات التي لم تقدم للصرف والعمولات البنكية من خلال كشف حساب البنك الأصلي الصادر من البنك ومطابقتها للرصيد الدفتري بالجمعية.

ثانياً : الوديعة الثابتة:

- في حالة انشاء وديعة يجب الالتزام بالتالي:
  - ✓ يتم إنشاء الودائع البنكية طبقا للفائض من السيولة النقدية لدي الجمعية ولا يجوز إنشاءها من أموال الغير (الموردين).
  - ✓ في حالة فك (كسر) الوديعة البنكية لابد من الموافقة المسبقة للوزارة مع ضرورة توضيح الجمعية عن أسباب كسر الوديعة البنكية.

مهام المراقب المالي: البنوك

- مراجعة تسجيل سندات صرف الشيكات في دفتر البنك وتسجيل جميع الايداعات اليومية وتحديد الرصيد الدفتري شهريا لحساب البنك
- عمل مطابقة شهرية بعد طباعة كشف حساب البنك مع المنصرف من الشيكات وما تم تسجيله بدفتر اليومية وحساب الأستاذ العام
- مراجعة مذكرة التسوية الشهرية للبنك على تحديد القروقات تفصيليا بين الرصيد الدفتري ورصيد كشف الحساب المتمثل في:
  - ✓ (شيكات من الجمعية لم تقدم للصرف – ايداعات لم ترد بكشف الحساب – مصروفات وردت بكشف الحساب ولم تسجل دفتريا)

مهام المراقب المالي: سندات الصرف

مراجعة عينة متغيرة من سندات الصرف النقدي والشيكات مع ضرورة مراعاة الاتي:

- **سندات الصرف النقدي**

✓ الاطلاع علي المستندات المرفقة علي سند الصرف ومراجعتها من حيث إعتماد الصرف والقيمة والتوجيه المحاسبي لها وتسجيلها في دفتر يومية حركة الصندوق

- **سندات صرف الشيكات وتوقيعها بعد مراجعتها من حيث:**

✓ قيمة الشيك
✓ المرفقات واعتمادها من المختصين
✓ توقيع المدقق الداخلي
✓ التوجيه المحاسبي للسند
✓ الترحيل في دفتر يومية البنك.

المبيعات

تتبع الجمعية نظام **البيع النقدي** فقط وذلك طبقا لقانون التعاون والنظام الأساسي للجمعية ويتم البيع بطرق ثلاثة:

1. **مبيعات ماكينة النقد:** بكل فرع تديره الجمعية ماكينة نقد تحصل عليها مبيعات السوق أو الفرع وفي نهاية كل يوم يحصلها امين الخزينة ويحرر بها سند قبض يسلم الأصل لمسئول الفرع وصورة مع المرفقات للمحاسبة، وتسجل سندات القبض بيومية الصندوق.
2. **مبيعات بطاقة الائتمان:** يتم التعامل مع بطاقة الإئتمان مقابل عمولة للبنك غير محددة وفي نهاية كل يوم تسلم للمحاسبة وفي نهاية الشهر يسجل الإجمالي بالقيد المحاسبي.
3. **مبيعات الفواتير الداخلية:** تصرف بضاعة من الفروع لاستعمال الإدارة او احد الفروع التابعة لها ويتم ذلك بتعبئة النموذج الخاص (مشتريات الإدارة) .

الأصول الثابتة ومجمع الاستهلاك

- لكل جمعية تعاونية أصول ثابتة تساعدها على أداء عملها وهذه الأصول تعد عنصر هام من عناصر راس المال للجمعية وتصنف كالتالي:

✓ (الأثاث – التركيبات – العدد والأدوات – التبريد والتكييف – الآلات الكاتبة وحاسبة وكمبيوتر – السيارات – المباني).
✓ المستندات الدالة على الشراء بقسم المحاسبة وهي كالتالي: (اصل الفاتورة – صورة طلب الشراء – عرض الأسعار – قرار الشراء من مجلس الإدارة او لجنة المشتريات) ومن بداية انشاء الأصل حتي استهلاكه يسجل بالدفاتر المحاسبية.

تعريف الاهلاك للأصول الثابتة:

- هو توزيع تكلفة الأصل الثابت على سنوات عمره الإنتاجي حيث أن الأصل يفقد جزءا من قيمته نتيجة الاستخدام أو التقادم الزمني.

قسط أهلاك الأصول

- يتم تطبيق قسط الاهلاك الثابت بالجمعيات والاتحادات التعاونية وهي تحميل نفس قيمة الإهلاك كل سنة
- طبقا للنظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية حددت نسبة الاهلاك لكل أصل كالاتي:

م	الأصول	نسبة الاهلاك
1	المباني والانشاءات	%5
2	التبريد والتكييف	%20
3	أجهزة ومعدات	%25
4	الات حاسبة ونقد	%25
5	السيارات	%20
6	الأثاث والديكور	%25
7	تركيبات	%20
8	أجهزة حاسوب وملحقاتها	%25

- تحتفظ الجمعية بسجل للأصول الثابتة لتسجيل قيمة الأصل وتاريخ الشراء والاستهلاك المتراكم ومكان وجود الاصل وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
- يبدأ في احتساب قسط الاستهلاك اعتبارا من بداية التشغيل الفعلي للأصل .
- تحمل كل فترة مالية بنصيبها من تكلفة الأصل
- في حالة صلاحية الأصل لاستعمال بالرغم من استهلاكه بالكامل دفتريا يسجل له قيمة رمزية تقديرية 1 د:ك

دور المراقب المالي في متابعة الأصول

- فحص الأصول بصورة جدية (التأكد من وجود الأصول).
- ابداء الرأي في حالة الأصل وقيمته وإذا ما كان الأصل يستحق الاستبعاد من عدمه.
- مراجعة معدلات ونسب اهلاك الأصول.

المصروفات

تقوم الجمعية من خلال مزاولة نشاطها التجاري بدفع مصروفات مقابل الحصول على خدمات لتحقيق الغرض التي أنشأت من اجله وقد تم تبويب هذه المصروفات كما يلي:

-1	الرواتب والأجور	13 صيانة وصلاح
-2	قرطاسية	14 رسوم واشتراكات
-3	نظافة	15 نشر وإعلان
-4	مصاريف بنكية	16 ايجارات
-5	مصاريف سيارات	17 م ملابس عمال
-6	بريد وبرق	18 اتعاب مهنية
-7	تأمينات اجتماعية	19 كهرباء وماء
-8	نقل وتحميل	20تعبئة وتغليف
-9	مصاريف تأمين	21 حراسة وامن
-10	ضيافة	22 شرائط وحبر ماكينات النقد
-11	اجازات ومكافآت صرفت خلال السنة	
-12	مصروفات متنوعة	

دور المراقب المالي في متابعة المصاريف

1. مراجعة المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة التي تتم مراجعتها مقارنه مع نفس الفترة من العام السابق.
2. في حالة وجود اختلافات جوهرية بين الفترة الحالية والفترة السابقة فيجب تحديد هذه الاختلافات والاستفسار عن أسبابها ومبرراتها.
3. إذا تأكد من وجود اختلافات غير مبررة فيجب فحص هذه البنود فحصاً مستندياً كالآتي:

- الاطلاع على المستندات المؤيدة للصرف.
- التأكد من صحة العمليات الحسابية للمرفقات.
- التأكد من صحة التوجيه المحاسبي وصحة الترحيل وصحة التبويب.
- التأكد من أن المصروفات تخص الفترة الحالية.
- التأكد من أن المستند مستوفي الشروط القانونية ومعتمد من الجهات المختصة.

الإيرادات

تتمثل إيرادات الجمعية فيما يلي:

1- ايجارات فروع الاستثمار
2- بضاعة مجانية وخصم لأول مرة
3- خصم تعجيل دفع.
4- أرباح رأسمالية (بيع الأصول)
5- أرباح وديعة توفير
6- إعلانات وعروض
7- إيرادات متنوعة

ويتم تحصيلها اما نقداً أو شيك عن طريق الصندوق او بإشعار مدين (خصم من رصيد) أو بسند استلام للبضاعة المجانية.

الذمم المدينة

- هي أموال للجمعية لدي الغير وهي كالاتي:

الإيرادات المستحقة:

هي الايرادات التي تخص الفترة المالية الحالية ولكنها لم تحصل حتي نهاية السنة المالية للمنشأة. مثال: (إيجارات فروع الاستثمار - أرباح ودائع - ايجارات موردين ارفف واستندات)

تأمينات لدى الغير:

يطلب من الجمعية في بعض الحالات ان تدفع مبلغ كتأمين مقابل عمل او خدمة معينة نذكر منها على سبيل المثال:

1- بلدية الكويت مقابل إعلانات الجمعية
2- شركة البترول الوطنية الكويتية مقابل سلندرات الغاز
3- بعض شركات الصحف
4- وزارة التربية مقابل استعمال مسرح أحد المدارس لاجتماع الجمعية العمومية ويسترد بعد الانتهاء من العمل او الخدمة ويحرر إيصال بالمبلغ من الجهة المستلم يبين فيه (التاريخ – اسم المستلم – المبلغ – بيان التأمين) ويفضل ان يحتفظ بأصل الإيصال في ملف خاص لسهولة الرجوع اليه عند استرداه ويسجل بالقيد.

مصاريف مدفوعة مقدما:

من ضمنها ايجارات وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) مصاريف إقامات العاملين ....,, الخ.

يجب الاطلاع على كشف المصاريف المدفوعة مقدما في ميزانية العام السابق.

سلف العاملين: على مجلس الإدارة وضع لائحة – واعتمادها من الوزارة – تنظم عملية منح موظفيها السلف.

الذمم الدائنة

تأمينات للغير:

- التأمينات التي تحصلها الجمعية من الغير والقابلة للرد مثل (تأمين سلندرات الغاز – تأمين فروع الاستثمار).

الإيرادات المقدمة:

- الإيرادات التي تم تحميلها في الفترة الحالية ولكنها تخص فترة مالية قادمة وبالتالي تحميل الفترة المالية بأكثر مما تستحق من أرباح مما يترتب عليه تحقيق مكاسب لا تخصها وتظهر الإيرادات المقدمة في جانب الخصوم بالميزانية حيث انها التزام على المنشأة يتم ترحيله الي السنة التالية. مثال (دعومات فروع الاستثمار تخص سنوات قادمة – مبيعات الافرع بعد الجرد السنوي – إيجارات الفروع المستثمرة مدفوعة مقدما).

صندوق الجزاءات:

- المبالغ التي يتم خصمها على العاملين خلال السنة المالية.
- يتم الصرف من صندوق الجزاءات على العاملين بالجمعية.

المخصصات

- يتم استقطاع المخصص قبل الوصول لصافي الأرباح من بيان الدخل (الأرباح والخسائر) في نهاية السنة المالية للجمعية لمواجهة أعباء والتزمات معينة وذلك بهدف المحافظة على السيولة النقدية بالجمعية.
- مخصص نهاية الخدمة (يحظر على الجمعية صرف مكأفاة نهاية الخدمة للعاملين أثناء سريان عقد العمل)
- مخصص الاجازات
- مخصص مهرجانات تسويقية
- مخصص مشروعات مستقبلية
- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
- مخصص قضايا
- مخصص الزكاة: لابد من موافقة الجمعية العمومية والجهة المعنية بإحتساب الزكاة (بيت الزكاة الكويتي).

صافي الارباح

يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:

1- 20 % الاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي وزع أرباحها ثم تبدأ الجمعية بخصم 2.5 % سنوياً.
2- 15% تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية الثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.
3- 5 % لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص والتي يدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.
4- أرباح الأسهم بنسبة ما لا يزيد عن 2 % من رأس المال م مراعا تاريخ انضمام وتاريخ انسحاب كل مساهم.
5- عائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحد اقصى 15 % عن كل دينار وفي حدود قيمة مشتريات سنوية لا تتعدى 10000 د.ك للعضو الواحد.
6- يوزع الباقي بما لا يزيد عن نسبة 10 % مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير ايهما اقل.
7- يرد الباقي بعد ذلك على مخصص مشروعات مستقبلية.

الخدمات الاجتماعية

- علي الجمعية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف علي الخدمات الاجتماعية وفقا للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت إعدادها واعتماد الخطة من الوزارة قبل البدء في العمل بها.
- يقتصر الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على منطقة عمل الجمعية ولصالح أعضاء الجمعية العمومية.

رأس المال

- الحد الادني للاكتتاب من قبل المساهمين عدد 5 اسهم
- لا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خمس رأس مال الجمعية.
- يجب على الجمعية مطابقة رأس المال في بداية السنة المالية مع عدد المساهمين وعدد الأسهم.

المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013

الاحتياطي القانوني

يتم اضافة للاحتياطي القانوني كلا من التالي:

- رسوم الانضمام للجمعية.
- أرباح الأسهم وعائد المعاملات التي مضي على إعتمادها من الجمعية العمومية خمس سنوات ولم يطالب بها.
- قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها خمسة عشر سنة من تاريخ زوال العضوية.
- الهبات والوصايا وأى مبالغ أخري تتلقاها الجمعية من الغير بصفة تبرعات أو دعم أو أي مسمى أخر وذلك بالنسبة للجمعيات التي لم يمضى على أشهارها سنتين ماليتين.

(القرار الوزاري (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013 م)

مراقب الحسابات الخارجي (مكتب التدقيق)

- يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات – من غير أعضائها - تعينه الجمعية العمومية سنويا، وتحدد مكأفائته ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا ويتولي مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها ومستنداتها وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية بما يطلب منه من بيانات أو إيضاحات (مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية).

- يتعين على مراقب الحسابات للجمعية تزويد الوزارة بتقرير مراجعة ربع سنوي بعد عرضه على مجلس الإدارة يتضمن بيانات شاملة عن الإيرادات والمصروفات وحسابات توضح بها الإيرادات التي تم تحصيلها وكذلك ما انفق خلال تلك المدة والمركز المالي للجمعية ويبين ملاحظاته حولها. (قرار وزاري 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية).

تكلفة المبيعات

يتم احتساب تكلفة المبيعات على النحو التالي

بضاعة أول المدة في بداية السنة المالية
(+) صافي المشتريات
= تكلفة البضاعة المعدة للبيع
(-) بضاعة أخر المدة
= تكلفة المبيعات

المبيعات – تكلفة المبيعات = إجمالي ربح المتاجرة

الجرد السنوي

بضاعة أخر المدة

- تتبع الجمعيات التعاونية طريقة الجرد الدوري لاحتساب قيمة البضاعة
- يتم إحتساب قيمة المخزون (بضاعة أخر المدة) في نهاية السنة المالية بعد إجراء الجرد الفعلي وتسجل بسعر التكلفة.
- يتم الجرد الكترونيا بالجمعيات التعاونية عن طريق أجهزة (PDA)

المركز المالي كما في 2025/12/31			
	2025		2024
	دينار كويتي		دينار كويتي
الأصول	الايضاح	-	-
الأصول المتداولة			
النقد والنقد المعادل		4,450,150	2,530,110
ودائع استثمارية لدي بنوك محلية		4,500,000	4,400,000
المخزون (بضاعة اخر المدة)		2,357,333	2,312,055
مدينون وأرصدة مدينة		352,214	348,038
مجموع الاصول المتداولة		11,659,697	9,590,203
الأصول غير متداولة			
تكلفة الأصول الثابتة		876195	1027396
اجمالي الأصول الثابتة		876195	1027396
إجمالي الاصول		12,535,892	10,617,599
الخصوم			
الخصوم المتداولة			
موردين		5303797	3737442
دائنون وأرصدة دائنة أخرى		390,550	388,450
مجموع الخصوم المتداولة		5,694,347	4,125,892
الخصوم غير متداولة			
المخصصات		1412827	1392150
مجموع الخصوم غير متداولة		1412827	1392150
إجمالي الخصوم		7,107,174	5,518,042
حقوق الملكية (المساهمين)			
رأس المال		402,235	402,960
احتياطي قانوني		3,798,207	3,761,016
عائد مشتريات المساهمين		128,576	191,750
صافي أرباح السنة		1,099,700	743,831
مجموع حقوق الملكية		5,428,718	5,099,557
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		12,535,892	10,617,599

- الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

قائمة االدخل للسنة المنتهية للجمعية 2025/12/31				
البيان	الايضاح	2025		2024
		دينار كويتي		دينار كويتي
المبيعات		21150200		20847500
يطرح تكلفة المبيعات		19185900		18750160
إجمالي ربح المتاجرة		1964300		2097340
الإيرادات				
إيرادات فروع الاستثمار		750,400		684,900
إيرادات بضاعة مجانية		460,314		325,000
إيرادات أعلانات وعروض		510,000		440,825
خصم مكتسب		370,400		240,075
دعومات فروع استثمار		180,000		120,000
مجموع الإيرادات		2,271,114		1,810,800
إجمالي الإيرادات ومجمل الربح		4,235,414		3,908,140
يخصم : المصروفات والأعباء الأخرى				
مصاريف عمومية وادارية		2,428,388		2,485,270
استهلاكات الموجودات الثابتة		209,140		213,710
مخصص نهاية الخدمة للعاملين		142,024		157,609
مخصص اجازات العاملين		110,562		103,780
مخصص مهرجانات تسويقية		80,000		70,000
مخصص مشروعات مستقبلية		35,000		25,000
مخصص مطالبات غير متوقعة		15000		10000
مخصص قضايا		30000		20000
زكاة المال		85600		78940
إجمالي المصاريف العمومية والإدارية		3,135,714		3,164,309
صافي الأرباح القابلة للتوزيع		1,099,700		743,831

قائمة الدخل توضح أعمال الجمعية خلال فترة زمنية محددة للوصول لصافي الربح أو صافي الخسارة

قواعد للفهم:

- الإيرادات: تقفل في قائمة بيان الدخل (الأرباح والخسائر)
- المصروفات: تقفل في بيان الدخل (الأرباح والخسائر)
- قيود الاقفال لتحديد صافي الأرباح أو صافي الخسائر وتصفير أرصدة الإيرادات والمصروفات استعدادا للسنة المالية الجديدة

توزيع صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31				
البيان		2025		2024
		دينار كويتي		دينار كويتي
صافي الأرباح يوزع كما يلي	النسبة	1099700		743831
إحتياطي قانوني 20% حتي بلوغة خمسة أمثال رأس المال ومن ثم 5%	%5	54985		37191
بند الخدمات الاجتماعية 15%	%15	164955		111575
المشروعات الوطنية 5%	%5	54985		37191
مكأفاة أعضاء مجلس الإدارة 10% او 9000 أيهما أقل		81,000		74,383
فائدة الأسهم على رأس المال 2%	%2	8045		8059
عائد مشتريات المساهمين بحد أقصي 12%		735,730		475,432
الفائض يحول على مخصص المشاريع المستقبلية		0		0
صافي الأرباح القابلة للتوزيع		1,099,700		743,831

قواعد للفهم:

يتم احتساب نسبة عائد مشتريات المساهمين في نهاية السنة المالية

نسبة توزيع عائد المشتريات للمساهمين =

المتبقي من توزيع صافي الأرباح / مشتريات المساهمين خلال السنة المالية المنتهية

طبقا للمثال السابق :

735730 دك / 6100000 دك = 12%

تنوية: تم عرض المثال أعلاه بناء على توزيع صافي الأرباح حسب النسب المحددة بالقرار الوزاري رقم 165 /ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون (المادة 30 قبل التعديل)

مهام المراقب المالي:

الحسابات العامة:

- الاطلاع على القيد الافتتاحي للسنة المالية مع الميزانية العمومية للعام .
- مراجعة قيود اليومية والمرفقات الخاصة بالقيد والتحقق من التوجيه المحاسبي في دفتر اليومية العامة.
- مراجعة حسابات اليومية المساعدة واليوميات المساعدة.
- مراجعة التزام الجمعية بالترحيل الي دفتر الأستاذ العام.
- الاطلاع على ميزان المراجعة الشهري ومدي تطابق الحركة الشهرية مع دفتر اليومية العامة.
- ضرورة مراجعة التحقق بين رصيد الموردين الأجل بدفتر الأستاذ العام مع ميزان مراجعة الموردين.

أهداف المراقبة

اكتشاف الأخطاء أو الغش.

1. تقليل حجم الأخطاء والغش.
2. تقييم عمل الجمعية في نهاية السنة المالية في تقدير المراقب المالي (التأكد من مطابقة القوائم المالية للميزانية).

التقارير الدورية للمراقب المالي

- كما يكون لكل منها مراقب مالي وأخر اداري من العاملين بالوزارة ويقدمان تقاريرهما الى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية والى الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي (مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية).
- على كل من المراقب المالي والإداري المكلفين من قبل الوزارة القيام بالمهام والاختصاصات المرفقة بهذه اللائحة ويجب ان يقدم كل منهما تقريرا بصفة دورية الي كل من الوزارة ومجلس الإدارة والي الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي. (قرار وزاري 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية).

مهام المراقب المالي:

يلتزم المراقب المالي بما يلي:

- إعداد تقرير شهري يتضمن جميع الاعمال التي تمت خلال الشهر موضحا بها جميع الملاحظات والإجراءات التي تمت لمعالجتها وذلك في الأحوال العادية ويقدم التقرير لمجلس إدارة الجمعية والوزارة.
- إعداد تقرير بصفة عاجلة بشأن الملاحظات التي لم يتم معالجتها في الحالات التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع الحلول المناسبة لها.
- الإحتفاظ بملف خاص لحفظ جميع التقارير السابق إعدادها والمدون بها الملاحظات لمتابعة حلها عن طريق الجهة المعنية.
- التدقيق على كافة المستندات الخاصة بصرف الشيكات ومدي تطابقا للقانون والنظام المحاسبي الموحد ومراجعتها والتوقيع عليها قبل تسليمها للمستفيد وفق النموذج المعد من قبل الوزارة.

منذ عام 2006، يرسّخ مركز التعليم المستمر (CCE) في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) مكانته بصفته الجهة الرائدة في تقديم التدريب المهني والمؤسسي في دولة الكويت، انطلاقاً من إيمانه بأن "التعليم وجد ليستمر".

ومن مقره في حرم الجامعة، يخدم المركز أكثر من **2,000 متدرب** سنوياً عبر برامج يقدّمها مستشارو التدريب المعتمدون دولياً، وبالتعاون مع العديد من المؤسسات في قطاعات البنوك، والصناعة، والتعليم، والجهات الحكومية.ويجمع المركز بين حلول التدريب المؤسسي المصممة وفق احتياجات كل جهة، والبرامج العامة التي تشمل الشهادات المهنية العالمية ®CFA و®CMA و®PMP وDMI، **وشهادات كامبريدج للتدريس**، إلى جانب **دورات اللغات والتحضير للاختبارات**. ومن خلال هذا التنوع، يدعم المركز الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص في تطوير قدراتهم، ومواكبة التغيير، وتعزيز القيمة التنافسية لديهم في بيئة مهنية متطورة